

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Η πειρατεία ως πρόβλημα της διεθνούς ναυσιπλοΐας»

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :Επίκουρος Καθηγητής

Γεώργιος Χρηστίδης

ΦΟΙΤΗΤΗΣ : Στεργίου Γεώργιος
(ΑΜ: Μ02915)

Θεσσαλονίκη 2016

«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου»

Στεργίου Γεώργιος

Οι απόψεις που διατυπώνονται στην παρούσα πτυχιακή εργασία εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα

ΣΥΝΟΨΗ

Στην εργασία που ακολουθεί αναλύονται οι πτυχές της πειρατικής δραστηριότητας που τα τελευταία χρόνια επανήλθε στην επικαιρότητα με τα περιστατικά που παρουσιάστηκαν στον δυτικό Ινδικό ωκεανό και ειδικότερα στην Σομαλία.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που χρονολογείται από αρχαιοτάτων χρόνων με βασικότερα αίτια ύπαρξης τις οικονομικές, κοινωνικές και γεωγραφικές συνθήκες των χωρών στις οποίες εμφανίζεται.

Αξιολογώντας, ένα σύνολο πηγών, μεταξύ των οποίων είναι η ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, οι ετήσιες αναφορές ναυτιλιακών οργανισμών και οι ιστοσελίδες διεθνών οργανισμών, έγινε μία προσπάθεια διασαφήνισης βασικών εννοιών και καταγραφής του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Υπό το πρίσμα της σύγχρονης εμπειρίας που αποκτήθηκε από την πειρατεία της Σομαλίας, γίνεται μία καταγραφή των επιπτώσεων που επιφέρει στην διεθνή ναυσιπλοΐα, τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και του ενεργειακού εφοδιασμού των ανεπτυγμένων χωρών. Ειδικευμένη ανάλυση πραγματοποιείται στον τομέα του οικονομικού κόστους και της επιβάρυνσης που επιφέρει στις ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και στα κράτη που καλούνται να υπερασπιστούν το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης των πειρατών, όπως αναπτύχτηκαν στην Σομαλία, αλλά και η στήριξη της τοπικής κυβέρνησης, προκειμένου αυτή να πετύχει την ανασυγκρότηση και τον έλεγχο της χώρας.

Τελειώνοντας, γίνεται μια σημερινή αποτίμηση της παγκόσμιας πειρατείας, ειδικότερα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας, που παρουσιάζει αυξητική τάση.

Ευχαριστώ θερμά τους καθηγητές του ΠΑΜΑΚ για την πολύτιμη γνώση που μου προσέφεραν και τον επιβλέπων καθηγητή για την καθοδήγηση του. Η παρούσα εργασία αφιερώνεται στην οικογένεια μου για την υποστήριξη που μου παρείχε και ιδιαίτερα στον υιό μου Πέτρο, για την αμέριστη βοήθεια του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΨΗ ..... **i**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ..... **iii**

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ..... **vi**

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ..... **vi**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..... **- 1 -**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^{Ο}: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ. ..... **- 8 -**

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ..... - 8 -

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ..... - 10 -

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ..... - 11 -

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ..... - 12 -

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ..... - 13 -

α. Νοτιοανατολική Ασία ..... - 13 -

β. Κεντρική και νότια Αμερική ..... - 15 -

γ. Δυτικές ακτές Αφρικής (Κόλπος Νέας Γουϊνέας) ..... - 15 -

δ. Ανατολικές ακτές (Κέρας της Αφρικής) ..... - 16 -

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ..... - 17 -

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ..... - 19 -

α. Πειρατεία χαμηλής έντασης. ..... - 19 -

β. Πειρατεία μεσαίας έντασης. ..... - 19 -

γ. Πειρατεία υψηλής έντασης. ..... - 20 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^{ο} : ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ. ..... **- 22 -**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΓΟΒΑΥ ..... - 22 -

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ..... - 24 -

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ..... - 26 -

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ - ΝΗΟΨΙΑ ..... - 26 -

ΣΥΛΗΨΗ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ..... - 28 -

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ..... - 30 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^{ο} :Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΚΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ..... **- 32 -**

Η ΣΟΜΑΛΙΑ ..... - 32 -
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ..... - 35 -
ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ..... - 37 -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^{ο} : ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ..... - 42 -
ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ..... - 42 -
ΑΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ ..... - 43 -
α. Επανασχεδιασμός δρομολογίων ..... - 43 -
β. Αύξηση ταχύτητας ..... - 44 -
γ. Ασφάλιστρα ..... - 45 -
δ. Λύτρα Αιχμαλωτίσεως ..... - 48 -
ε. Εξοπλισμός Ασφαλείας – Φρουράς ..... - 49 -
στ. Εργατικό κόστος ..... - 50 -
ΕΜΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ ..... - 52 -
α. Απώλεια εσόδων των γειτονικών Κρατών ..... - 52 -
β. Κόστη προστασίας διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας ..... - 52 -
γ. Αλιεία και Τουρισμός ..... - 53 -
δ. Αποστολές καταστολής φαινομένου της πειρατείας ..... - 54 -
ε. Κόστος Αντιπειρατικών Οργανισμών ..... - 55 -
ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ..... - 57 -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ..- 60 -
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ..... - 60 -
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ..... - 63 -
ΝΑΤΟ ..... - 65 -
ΑΛΛΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ..... - 65 -
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) ..... - 66 -
AFRICAN UNION MISSION FOR SOMALIA (AMISOM) ..... - 67 -
ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΜΑΛΙΚΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ (CGPCS) ..... - 67 -
SHARED AWARENESS AND DECONFLICTION (SHADE) ..... - 68 -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΡΟΥΡΩΝ ..... - 70 -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ..... - 73 -
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΜΑΛΙΑ ..... - 73 -

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ ..... - 77 -

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ..... - 81 -

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ..... - 81 -

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ..... - 85 -

ΒΙΒΛΙΟΡΓΑΦΙΑ ..... - 87 -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ..... - 45 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΣΤΟΣ WAR RISK ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. ..... - 46 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΟΣΤΟΣ K&R ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ..... - 47 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΥΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ..... - 49 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΚΟΣΤΟΣ HAZARD PAY ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ..... - 51 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2014 ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΜΟΝΑΔΑΣ. ..... - 55 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2014 ..... - 55 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΠΕΙΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2014 ..... - 56 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 2008-2015 ..... - 57 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 10:ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΟΜΑΛΙΑ ..... - 74 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑ ΑΣΙΑ ..... - 78 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΕΝ ΠΛΩ ..... - 78 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 13:ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΑ/ΔΕΜΕΝΑ ..... - 79 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ..... - 80 -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΧΑΡΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ..... - 14 -
ΕΙΚΟΝΑ 2: ΚΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ..... - 16 -
ΕΙΚΟΝΑ 3: ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ DHOW ..... - 39 -
ΕΙΚΟΝΑ 4: ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ SKIFFS ..... - 40 -
ΕΙΚΟΝΑ 5: ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ IRTC ..... - 69 -

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα η μεταφορά αγαθών πραγματοποιείται δια θαλάσσης καθώς αποτελεί το οικονομικότερο και πιο αξιόπιστο τρόπο, με συγκριτικά ανταγωνιστικότερα πλεονεκτήματα έναντι των άλλων μεταφορών. Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση διαδραμάτισε και η γεωγραφική διαμόρφωση της γης, η επιφάνεια της οποίας καλύπτεται κατά τα τρία τέταρτα από θάλασσες και λίμνες.

Η ναυτιλία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, στην υποστηρικτική λειτουργία της βιομηχανίας και κατά συνέπεια στην εδραίωση της ήδη καλπάζουσας παγκοσμιοποίησης. Εκτός όμως από την ανάπτυξη των αγορών, οι θαλάσσιες μεταφορές προήγαγαν την κοινωνική και οικονομική ζωή των κρατών. Συνέβαλαν στην επικοινωνία των ανθρώπων ανά τον κόσμο, έγιναν φορέας διάδοσης επιστημών, πνευματικών ιδεών, και πολιτιστικών χαρακτηριστικών.

Ωστόσο, ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετώπισε από αρχαιοτάτων χρόνων η εμπορική ναυτιλία είναι η πειρατεία των θαλασσών. Πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων όπως η πολιτική, η κοινωνική και η οικονομική αστάθεια που εμφανίζεται σε διάφορες χώρες του πλανήτη. Σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, οι πληθυσμοί των χωρών αυτών οδηγήθηκαν στην φτώχεια, στην ανέχεια, στον υποσιτισμό και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Προκειμένου να επιβιώσουν και επωφελούμενοι από την παραθαλάσσια γεωγραφία των χωρών τους, οργανώθηκαν σε πειρατικές ομάδες, εκδηλώνοντας επιθέσεις και αποτελώντας απειλή για την ασφάλεια της παγκόσμιας ναυτιλίας. Καταλυτικός αναμφισβήτητα παράγοντας, η αύξηση των θαλάσσιων εμπορικών μεταφορών.

Παρακολουθώντας τις ετήσιες αναφορές των αρμόδιων ναυτιλιακών οργανώσεων για την πειρατεία[1], καθώς και τα κρούσματα ένοπλης ληστείας εναντίων εμπορικών πλοίων, μπορούμε εύκολα να δούμε ποιες είναι οι ευαίσθητες για την ναυσιπλοΐα περιοχές ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές την Καραϊβική και την νότια Αμερική, τον κόλπο της Γουινέας και του Άντεν για την

[1] Βλέπε κεφάλαιο 5

Αφρική, τα στενά της Μάλακκας και τη θάλασσα της νότιας Κίνας για την περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας. Ειδικότερα, η αύξηση των πειρατικών επιθέσεων που σημειώθηκε για την περιοχή της Σομαλίας μετά το 2008, η σύγχρονη πειρατική δραστηριότητα με την βοήθεια εξελιγμένων τεχνολογικά ηλεκτρονικών συσκευών και βαρέως οπλισμού εφάμιλλου εκείνου των τρομοκρατικών οργανώσεων, η σοβαρότητα ορισμένων επιθέσεων σε πλοία ευαίσθητου φορτίου και η πιθανή διασύνδεση των πειρατών με εξτρεμιστές μουσουλμάνους της οργάνωσης Al Shabaab, αποτέλεσε σοβαρή απειλή για την διεθνή ναυσιπλοΐα και ασφάλεια, γεγονός που οδήγησε τη διεθνή κοινότητα να στρέψει το ενδιαφέρον και την προσπάθεια της στην ανάληψη συντονισμένων δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Το Διεθνές Δίκαιο, με τη σύμβαση της Γενεύης του 1958 και με τη σύμβαση του Montego Bay του 1982, προσφέρει το νομοθετικό υπόβαθρο, ώστε οι παράνομες πράξεις στην θάλασσα να χαρακτηρισθούν πειρατικές. Επίσης, οι παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασμό τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ νομιμοποιούν τη διεθνή κοινότητα για την ανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων και την καταστολή τέτοιων περιστατικών.

Στην παρούσα εργασία και προκειμένου να αποτιμηθούν οι επιπτώσεις του πειρατικού φαινομένου στην διεθνή ναυσιπλοΐα, πρόκειται να μελετηθεί η περίπτωση της Σομαλίας η οποία αποτέλεσε την πιο δύσκολη περίπτωση πειρατικής δραστηριότητας, στις ημέρες μας, που απείλησε την ναυσιπλοΐα, τις μεταφορές αλλά δυνητικά και την παγκόσμια ασφάλεια. Οι οικονομικές συνέπειες που επέφερε στην ναυτιλιακή κοινότητα ήταν τόσο σημαντικές, όσο και το κόστος που επωμίστηκε το σύνολο των κρατών που πήραν και παίρνουν μέρος για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η Σομαλία και η αντιμετώπιση της πειρατικής δραστηριότητας στην περιοχή του δυτικού Ινδικού ωκεανού και τον κόλπο του Άντεν, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής της διάστασης, απαίτησε την κινητοποίηση μεγάλου αριθμού ναυτικών δυνάμεων προκειμένου να επιτευχθεί η αστυνόμευση της. Αποτελεί λοιπόν για τον μελετητή μια σύγχρονη περίπτωση πειρατείας, που παρουσίασε κλιμακούμενη ένταση, επέφερε σοβαρές για την ναυτιλία συνέπειες και για τον περιορισμό της οποίας απαιτήθηκαν πολυδιάστατες δράσεις κρατικών και μη φορέων. Στην προσπάθεια αυτή, είναι αξιοσημείωτο ότι πέρα από τις οικονομικές και επιχειρησιακές αντοχές των κρατών, δοκιμάστηκε η βούληση της

διεθνούς κοινότητας, ο ρόλος των διεθνών οργανισμών και η εφαρμοστικότητα του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Η προσέγγιση λοιπόν του θέματος της παρούσας εργασίας θα γίνει υπό το πρίσμα αυτού του γεγονότος.

Στην προσπάθεια αυτή, συνοψίζοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία και ερμηνεύοντας την πειρατεία στην περιοχή της Σομαλίας, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε, να αναλύσουμε και να παρουσιάσουμε τα προβλήματα που δημιούργησε και δημιουργεί γενικότερα η εγκληματική αυτή δραστηριότητα στην διεθνή ναυσιπλοΐα.

Με αρχική προϋπόθεση τη συνέχιση ύπαρξης του φαινομένου της πειρατείας , καθώς και την απαίτηση ικανοποίησης της συνεχούς αυξανόμενης ανάγκης των δια θαλάσσης μεταφορών, η ακόλουθη εργασία καλείται να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα που αρχικά έχουν να κάνουν με την γεωγραφική κατανομή της πειρατείας και ακολούθως με τα αίτια και τις προϋποθέσεις εμφάνισης του φαινομένου. Στην συνέχεια θα απαντήσουμε στο ερώτημα ποιό είναι το σύνολο των νομικών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου που διέπουν την αντιμετώπιση του και τέλος, με οδηγό την περίπτωση της Σομαλίας, θα προσεγγίσουμε το ερώτημα ποιες είναι οι συνέπειες του στην ναυτιλία.

Για την εκπόνηση της παρούσας χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα που βρίσκονται μέσα στις σχετικές βιβλιογραφικές πηγές , ελληνικές και ξενόγλωσσες, ενώ εξετάστηκαν μία σειρά από πρωτογενείς πηγές διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού κ.α.). Αρκετά στοιχεία αξιολογήθηκαν και επεξεργάστηκαν από επίσημες πηγές του διαδικτύου, ενώ πρόσθετο υλικό συγκεντρώθηκε από εξειδικευμένα σεμινάρια και προηγούμενες συναφείς διατριβές.

Η ανά περιόδους έξαρση του φαινομένου της πειρατείας, οφείλεται τόσο σε μεμονωμένους παράγοντες, όσο και σε συνδυασμό παραγόντων, οι κυριότεροι εκ των οποίων έχουν να κάνουν με την διαμόρφωση των υφιστάμενων παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών, την γεωγραφία της περιοχής που εμφανίζεται, τις υφιστάμενες κοινωνικές συνθήκες και τη δυνατότητα του κράτους να αστυνομεύσει τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα του. Αξιολογώντας τα περιστατικά που μέχρι σήμερα έχουν εμφανιστεί, παρατηρούμε ότι αυτά σημειώνονται σε περιοχές από

όπου διέρχονται κύριες θαλάσσιες γραμμές μεταφοράς, ενώ σύμφωνα, με τον ΙΜΟ, και ανάλογα με τον στόχο των πειρατών η δραστηριότητα τους μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε χαμηλής, μεσαίας και υψηλής έντασης.

Η νομική διαφορά της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας έγκειται στην θαλάσσια περιοχή στην οποία εκδηλώνεται. Έτσι, ενώ η πειρατεία λαμβάνει χώρα στην ανοιχτή θάλασσα, η ένοπλη ληστεία λαμβάνει χώρα στη Χωρική Θάλασσα κάποιου κράτους. Η πειρατική δράση είναι το αρχαιότερο διεθνές έγκλημα και το πρώτο από τα εγκλήματα του Διεθνούς Δικαίου που επέτρεψε και απαίτησε τις ενέργειες όλων των κρατών, γνωστή και ως οικουμενική δικαιοδοσία. Ωστόσο, η Σύμβαση του Montego Bay του 1982, η Σύμβαση για την Καταστολή Παρανόμων Πράξεων στην Ανοιχτή θάλασσα, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος του 2000 και οι αποφάσεις διεθνών οργανισμών και δικαιοδοτικών οργάνων, αποτελούν το νομικό υπόβαθρο που παρέχει την νομιμοποίηση για την ανάληψη ακόμα και στρατιωτικής φύσεως δράσεων.

Μελετώντας την πρόσφατη περίπτωση πειρατικής δραστηριότητας στην Σομαλία μπορούμε να εντοπίσουμε τις γενικότερες επιπτώσεις της πειρατείας στην διεθνή ναυσιπλοΐα. Επειδή παρουσιάζεται σε γεωγραφικές περιοχές μεγάλης ναυτιλιακής κίνησης, συνήθως επί κύριων γραμμών θαλάσσιων μεταφορών, διαταράσσεται τόσο η μεταφορά αγαθών όσο και η μεταφορά ενεργειακών πόρων. Η διατήρηση του ομαλού ενεργειακού εφοδιασμού των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών αποτελεί προτεραιότητα κομβικής σημασίας, αφού αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα της παγκόσμιας οικονομίας.

Η ανάληψη μέτρων περιορισμού της πειρατικής δράσης, της διαφύλαξης του δικαιώματος της απρόσκοπτης διεξαγωγής θαλάσσιου εμπορίου, αλλά και της διασφάλισης της ζωής των ναυτικών, της ακεραιότητας των εμπορευμάτων και των πλοίων, είχε σαν συνέπεια την επιβολή μεγάλων οικονομικών επιβαρύνσεων κυρίως στις ναυτιλιακές εταιρείες και δευτερευόντως στα κράτη που αγωνίστηκαν για τον ίδιο σκοπό. Έτσι ο επανασχεδιασμός των δρομολογίων, μακριά από τις περιοχές υψηλού κινδύνου, η αύξηση της ταχύτητας πλεύσης ως μέτρο προστασίας των πλοίων αλλά και προσπάθειας κάλυψης των μεγαλύτερων αποστάσεων, η εξειδικευμένη ασφαλιστική κάλυψη που απαιτείται, το αυξημένο

εργατικό κόστος και η υιοθέτηση συνεχώς εξελισσόμενων μέτρων αυτοπροστασίας που επιβάλλονται, στοιχειοθετούν ένα σημαντικά αυξημένο κόστος μεταφοράς των αγαθών, που τελικά επιβαρύνουν τον καταναλωτή, και ταυτόχρονα δημιουργούν προβληματισμό, όσον αφορά την σκοπιμότητα συνέχισης της διακύβευσης της ασφάλειας, της ζωής των ναυτικών και των περιουσιών που αυτοί διαχειρίζονται.

Ταυτόχρονα, η πειρατεία επισύρει και ένα σύνολο εμμέσων οικονομικών επιβαρύνσεων, που πλήττει μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων και κρατών και έχει να κάνει με την συρρίκνωση της αλιευτικής δραστηριότητας στις επικίνδυνες περιοχές, καθώς και της τουριστικής βιομηχανίας των παραθαλάσσιων γειτονικών κρατών που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς για κρουαζιερόπλοια. Τέλος, σημαντικό είναι και το κόστος που επιμερίζονται τα κράτη για την ανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων καταστολής της πειρατικής δράσης για την διαφύλαξη των συμφερόντων τους.

Σήμερα, η κατάσταση στην Σομαλία μετά τις πολυδιάστατες δράσεις της διεθνούς κοινότητας, που έχουν αναληφθεί από το 2009, δείχνει να εξομαλύνεται, χωρίς ωστόσο να μπορεί κανείς με βεβαιότητα να ισχυριστεί ότι δεν δύναται να αναστραφεί. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στην περιοχή, μαζί με την επιβίβαση ιδιωτών ένοπλων φρουρών στα πλοία, συνέδραμε καθοριστικά στην ανάσχεση του φαινομένου. Ταυτόχρονα, σημαντικό ρόλο έπαιξε η στήριξη της υπάρχουσας κυβέρνησης της χώρας, προκειμένου αυτή, στο εγγύς μέλλον, να μπορέσει να ανοικοδομήσει τις δομές του κράτους και να αποκτήσει τον αστυνομικό έλεγχο της περιοχής.

Σε αντίθεση με την Σομαλία, η πειρατεία στην νοτιοανατολική Ασία δείχνει να βρίσκεται σε έξαρση τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, η πλειονότητα των σημειωθέντων κρουσμάτων ανήκουν στην κατηγορία των ένοπλων ληστειών καθότι σημειώθηκαν εντός των χωρικών υδάτων κρατών της περιοχής των στενών της Μάλακκας, όπου τα πλοία βρίσκονταν ελλιμενισμένα ή σε θέσεις αγκυροβολίων.

Η παρούσα εργασίας χωρίζεται σε έξι (6) επιμέρους κεφάλαια, που κρίνονται αναγκαία για την ομαδοποίηση των πληροφοριών που περιέχει και συμβάλλοντας στην ευκολότερη παρουσίαση, ανάγνωση και κατανόηση του περιεχομένου.

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μία ιστορική αναδρομή του φαινομένου της πειρατείας, και μια προσπάθεια καταγραφής των παγκοσμίων γραμμών θαλασσίων μεταφορών. Καλύπτονται ζητήματα των γεωγραφικών περιοχών της εγκληματικής αυτής δράσης σήμερα, των αιτιών που συμβάλλουν στην όξυνση του φαινομένου και γίνεται η κατηγοριοποίηση των περιστατικών ανάλογα με τον στόχο των πειρατών.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια καταγραφής του υφιστάμενου νομικού πλαισίου της πειρατικής πράξης, διευκρινίζοντας έννοιες όπως «διεθνές έγκλημα» και «οικουμενική δικαιοδοσία κρατών» στην περίπτωση αυτή. Γίνεται ο νομικός διαχωρισμός πειρατείας και ένοπλης ληστείας, ενώ παρουσιάζεται ο ορισμός και η δικαιοδοσία του πολεμικού πλοίου, έναντι των πειρατών, για να κατανοήσουμε σε επόμενο κεφάλαιο τις αντιπειρατικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στην περιοχή της Σομαλίας.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το φαινόμενο της πειρατείας, όπως παρουσιάσθηκε και κλιμακώθηκε στην Σομαλία. Καταγράφονται οι εσωτερικές συνθήκες της χώρας, η ταυτότητα των πειρατών καθώς και οι τακτικές που ακολουθούν κατά τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία.

Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται οι επιπτώσεις των πειρατών στην διεθνή ναυσιπλοΐα και ειδικότερα στην διεξαγωγή του εμπορίου και του ενεργειακού εφοδιασμού των ανεπτυγμένων χωρών. Γίνεται επίσης ανάλυση του σημαντικού άμεσου πρόσθετου κόστους που βάρυνε τις ναυτιλιακές εταιρείες στην προσπάθεια μείωσης του κινδύνου, αλλά και του έμμεσου κόστους που βάρυνε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων αλλά και κρατών.

Εν συνεχεία στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στην περίπτωση της Σομαλίας, τόσο των διεθνών οργανισμών και στρατιωτικών συνασπισμών, όσο των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων και μεμονωμένων κρατών. Οι δράσεις αυτές δείχνουν το μέγεθος της κινητοποίησης που σημειώθηκε για την αντιμετώπιση μία σοβαρής σύγχρονης πειρατικής απειλής, αφήνοντας ως παρακαταθήκη, πολύτιμη εμπειρία και χρήσιμα συμπεράσματα για την καταπολέμηση άλλων παρόμοιων στο μέλλον περιπτώσεων.

Τελειώνοντας, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατάσταση στην Σομαλία, όπως έχει σήμερα διαμορφωθεί, μετά από έξι χρόνια συντονισμένων δράσεων, ενώ παράλληλα γίνεται αποτίμηση του κινδύνου της πειρατείας στην νοτιοανατολική Ασία, όπου σημειώνονται τα περισσότερα κρούσματα και δείχνει να κλιμακώνεται επικίνδυνα, σε σχέση με παλαιότερα έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^{Ο}: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Αναμφισβήτητα η ναυτική πειρατεία άρχισε να εμφανίζεται μαζί με τις προσπάθειες του ανθρώπου να μεταφέρει δια θαλάσσης τα εμπορεύματά του από το ένα μέρος της γης σε ένα άλλο.

Αποτέλεσε για πολλές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας την μάστιγα των μεταφορών.

Η ιδιωτική οικονομική δυνατότητα να κατασκευάσει, να εξοπλίσει, να επανδρώσει και να συντηρήσει κάποιος ένα πειρατικό πλοίο, ανταγωνιζόταν πάντοτε την ικανότητα των κρατών να διατηρούν πολεμικά πλοία για την φύλαξη των θαλάσσιων οδών ανεφοδιασμού.

Μεγάλες και ισχυρές οντότητες όπως η Αρχαία Αθήνα, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η Βυζαντινή και αργότερα Οθωμανική αυτοκρατορία είχαν τη δυνατότητα συντήρησης πολεμικού στόλου για την εξάλειψη της πειρατείας, αλλά πάνω από όλα είχαν την οργάνωση που επέτρεπε την οχύρωση των λιμανιών και την επιτήρηση περιοχών που αποτελούσαν τη βάση για τις πειρατικές εξορμήσεις.

Αναφορές για την πειρατεία υπάρχουν πολύ πριν τον 13 αιώνα π.Χ. Ο Θουκυδίδης στο έργο του αναφέρει τους Κάρες και τους Φοίνικες να ασχολούνται με την πειρατεία, ενώ ο Μίνωας το 1450 π.Χ, ήταν ο πρώτος που συγκρότησε πολεμικό στόλο και εκδίωξε τους πειρατές από τις Κυκλάδες όπου είχαν μετατρέψει σε κρησφύγετο τους. Το γεγονός αυτό, έδωσε την δυνατότητα να θαλασσοκρατήσει, να αναπτυχθεί και να πλουτίσει. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 200)

Στην κλασσική εποχή, αντίστοιχα, διαβόητοι πειρατές εκτός από τους Φοίνικες ήταν οι Ιλλυριοί, οι Τυρρήνιοι και οι Θράκες. Πέρα από τα εμπορικά αγαθά οι πειρατές της εποχής εκείνης είχαν σαν σκοπό και το εμπόριο των ανθρώπων.

Ο 1^{ος} αιώνας π.χ. θεωρείται ως ο κατεξοχήν αιώνας της πειρατείας, οι Ρωμαίοι σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της εποχής το 68 π.χ.

καταλαμβάνουν την Ιλλυρία καταστρέφοντας τις βάσεις τους. Ένα χρόνο αργότερα, μετά από εκστρατεία που οργανώθηκε κατανικήθηκαν οι πειρατές στην Μεσόγειο.

Η σχετική αυτή ηρεμία που δημιουργήθηκε στις θάλασσες της Μεσογείου διήρκησε μέχρι τον 3^{ο} αιώνα και την εμφάνιση των Γότθων πειρατών.

Κατά τον Μεσαίωνα και με την εμφάνιση των Σλάβων, τον 5^{ο} με 6^{ο} αιώνα, αναβίωσε η απειλή της θαλάσσιας πειρατείας. Μάλιστα, ήταν τέτοια η δράση τους στην Βαλκανική Χερσόνησο όπου κατάφεραν να παραλύσουν την ναυσιπλοΐα στην Αδριατική.

Η όλη κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί, προκάλεσε την ανάμιξη των Βυζαντινών οι οποίοι είχαν σαν πρωταρχικό σκοπό την απελευθέρωση των θαλάσσιων οδών. Έτσι, διαθέτοντας πανίσχυρο στόλο κατάφεραν να κατανικήσουν τους πειρατές και να αποκαταστήσουν την ομαλότητα. Η απελευθέρωση των θαλάσσιων οδών επέτρεψε στην Βασιλεύουσα να διακινεί προϊόντα πρώτης ανάγκης στις διάφορες επαρχίες της Αυτοκρατορίας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.

Στην πορεία των αιώνων το φαινόμενο της πειρατείας απλώθηκε σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Στην βόρεια και δυτική Ευρώπη Σκανδιναβοί Βίκινγκς και Νορμανδοί τρομοκρατούν με επιθέσεις τους κατοίκους των περιοχών. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 204-209)

Νοτιότερα στην Μεσόγειο οι Άραβες (Σαρακηνοί) τρομοκρατούσαν παραθαλάσσιες περιοχές έχοντας σαν βάση τους Κρήτη και Σικελία. Δεν δίστασαν μάλιστα το 905 μ.Χ. να πολιορκήσουν και την Θεσσαλονίκη την οποία λεηλάτησαν οδηγώντας στους δρόμους της σκλαβιάς χιλιάδες κατοίκους της. Η δράση των Σαρακηνών συνεχίστηκε σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο επωφελούμενοι από την παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. (Δαλακλής 2009, σελ 113)

Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, υπήρχε δραματική εξάπλωση της πειρατείας από Άραβες και Οθωμανούς. Ιδιαίτερα γνωστός για την δράση του, στα μέσα του 16^{ου} αιώνα, έμεινε ο διαβόητος Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. Επιτέθηκε σε

νησιά του Αιγαίου και Ιονίου σκλαβώνοντας χιλιάδες κατοίκους και καταστρέφοντας παράκτιους οικισμούς.

Από τον 16^{ο} έως και τον 18^{ο} αιώνα, κράτη της Βόρειας Αφρικής (Βερβερίας ή Μπαρμπαρίας όπως είναι γνωστά) ανέπτυξαν έντονη πειρατική δράση. Οι ελληνικές ακτές λόγω των ιδιαίτερων ακτογραμμών που έχουν, αποτέλεσαν πρώτης τάξης καταφύγια. Έτσι, οι κάτοικοι των νησιών προκειμένου να αποφύγουν το μένος των πειρατών, αρχίζουν να χτίζουν τα χωριά τους μακριά από την ακτή, ενώ σε πολλά άλλα νησιά κατασκεύαζαν πύργους.

Η καταστολή του φαινομένου της πειρατείας στο Αιγαίο πέλαγος, ξεκινά με τον ερχομό στην εξουσία του Καποδίστρια (1828) του οποίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα, προκειμένου να αποκαταστήσει το κύρος της χώρας στο εξωτερικό. Έτσι με την βοήθεια των Μιαούλη και Κανάρη η πειρατεία δέχεται καίριο πλήγμα. Από το 1850 το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, με την συνδρομή και ξένων πολεμικών πλοίων συνεχίζουν τον πόλεμο ενάντια στους πειρατές.

Σε παγκόσμια κλίμακα, μεταξύ 16^{ου} και 18^{ου} αιώνα, η μεγάλη ακμή της πειρατείας οφείλεται στην ανακάλυψη της Αμερικής. Στόχους των πειρατών αποτελούσαν τα γεμάτα χρυσό εμπορικά πλοία των Ισπανών. Οι πειρατές ήταν Βρετανοί, Ολλανδοί και Γάλλοι. Δρούσαν κυρίως στην Καραϊβική θάλασσα, στον Ατλαντικό και στις δυτικές και ανατολικές ακτές της Αμερικής.

Ωστόσο, φαινόμενα πειρατείας παρουσιάζονται τόσο στον Ινδικό ωκεανό όσο και στις δυτικές ακτές της αφρικάνικης ηπείρου, λόγω των εμπορικών θαλάσσιων οδών που συνέδεσαν την Αμερική με την Ασία.

Από τον 19^{ο} αιώνα η εξέλιξη της τεχνολογίας και η χρήση του ατμού ως νέου μέσω πρόωσης των πλοίων έδωσε τη δυνατότητα στα ισχυρά κράτη να περιορίσουν σημαντικά τη δράση των πειρατών. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 213-223)

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εννοιολογικά ως μεταφορά νοείται η διακίνηση αγαθών και ανθρώπων μεταξύ δύο γεωγραφικών τόπων. Γνωρίζοντας ότι τα ¾ της γης καλύπτονται από

θάλασσες και λίμνες, αντιλαμβανόμαστε εύκολα την αιτία για την οποία τα 4/5 των μεταφορών παγκοσμίως γίνονται διά θαλάσσης.

Το εμπορικό πλοίο στις μέρες μας, δύναται να μεταφέρει σε μεγάλες ποσότητες και με ταχύτητα έτοιμα προϊόντα και πρώτες ύλες, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις αυξημένες ανάγκες των διαφόρων ανά τον κόσμο κρατών.

Ωστόσο, ο κυριότερος λόγος επικράτησης των θαλασσίων έναντι των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, είναι η σχέση κόστους με αποτέλεσμα που παρουσιάζει το εμπορικό πλοίο σε σχέση με τα άλλα μέσα. Η υπεροχή αυτού του συντελεστή, διαμορφώνεται από άλλους επιμέρους, όπως η επένδυση κεφαλαίου που απαιτείται για την κατασκευή ενός πλοίου, ο αριθμός των εργαζομένων που χρειάζεται για να λειτουργήσει και τέλος οι δαπάνες συντήρησης σε σχέση με την μεταφορική του ικανότητα. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 31)

Στις μέρες μας η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη μεταφοράς προϊόντων που αυτή δημιούργησε, οδήγησαν τις θαλάσσιες μεταφορές να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη.

Παρόλη την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη που επήλθε τις τελευταίες δεκαετίες, τα πλεονεκτήματα αυτής της ανόδου και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου δεν διαχύθηκαν σε όλα τα κράτη του πλανήτη παρά καρπώθηκαν από έναν πολύ μικρό αριθμό κρατών. Αυτή η άνιση κατανομή του πλούτου είναι η βασικότερη αιτία που ευθύνεται για την πειρατική δραστηριότητα. Η ανέχεια και η απόγνωση, η αδυναμία να καλυφθούν βασικές ανάγκες οδηγούν τους ανθρώπους σε εγκληματικές πράξεις μία εν των οποίων είναι και η πειρατεία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οι θαλάσσιες διαδρομές που ιστορικά ακολουθούν τα πλοία, καθορίζονται με βάση κάποιους παράγοντες που τις διαχωρίζει σε μεγάλης και μικρότερης σημασίας.

Οι οδοί αυτοί δημιουργούνται με χάραξη δρομολογίων μεταξύ λιμένων αφετηρίας και προορισμού αποφεύγοντας μεγάλα τμήματα ξηράς, δυσμενείς

επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ναυτιλιακούς κινδύνους καθώς και θαλάσσιες περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια σκάφους και πληρώματος.

Αντίστοιχα, τόσο τα δρομολόγια όσο και τα λιμάνια απόπλου και κατάπλου καθορίζουν οι περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων, όσο και η ύπαρξη σημαντικών βιομηχανικών κέντρων και μεγάλων καταναλωτικών αγορών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανήκουν η Μέση Ανατολή, που είναι πλούσια σε ενεργειακούς πόρους, η Κίνα και η Ιαπωνία, η ανάγκη των οποίων σε πρώτες ύλες είναι πολύ μεγάλη. (Rodrigue 2009)

Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνονται οι τρεις (3) κυριότερες γραμμές μεταφορών παγκοσμίως:

α. Αμερική–Ευρώπη: Στην διαδρομή αυτή η διακίνηση των προϊόντων διεξάγεται από τις ανατολικές ακτές και τα εκεί λιμάνια της Βόρειας Αμερικής, δια μέσου του ατλαντικού ωκεανού, καταλήγοντας στα λιμάνια των δυτικών και βόρειων ακτών της Ευρώπης. (Βλάχου 2002, σελ 86)

β. Ευρώπη-Ασία: Σε αυτή την γραμμή μεταφορών οι λιμένες ψηλού γεωοικονομικού ενδιαφέροντος βρίσκονται στην Αραβική Χερσόνησο, λόγω της ύπαρξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στην ανατολική και νοτιοανατολική Ασία και Αυστραλία. Έτσι, τα εμπορικά πλοία, δια μέσου του ινδικού ωκεανού, της ερυθράς θάλασσας, της διώρυγας του Σουέζ και της Μεσογείου θάλασσας, προσεγγίζουν τα δυτικά και νότια ευρωπαϊκά λιμάνια και αντίστροφα.

γ. Ασία-Αμερική: Σε αυτή την γραμμή μεταφορών Κίνα και Ιαπωνία αποτελούν τα πλέον πολυσύχναστα λιμάνια προορισμού των εμπορικών πλοίων, σε μία προσπάθεια να καλυφθούν με πρώτες ύλες οι μεγάλες βιομηχανικές ανάγκες των χωρών αυτών. Έτσι, τα δρομολόγια των πλοίων προς την Αμερικάνικη Ήπειρο διέρχονται κυρίως δια μέσου του Ειρηνικού Ωκεανού και τη διώρυγα του Παναμά ανάλογα εάν προορίζονται ή εκκινούν από τις δυτικές ή ανατολικές ακτές των Η.Π.Α. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 79-83)

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Το 60% του πετρελαίου που παράγεται παγκοσμίως, διακινείται δια θαλάσσης. Τρείς θεωρούνται οι σημαντικότερες γεωγραφικές περιοχές φορτώσεως παγκοσμίως: ο περσικός κόλπος, η Βενεζουέλα και οι δυτικές ακτές της Αφρικής. Από τον περσικό κόλπο διακινείται το μεγαλύτερο μέρος των πετρελαιοειδών με κατεύθυνση είτε δυτικά για την Μεσόγειο και την Ευρώπη είτε Ανατολικά δια μέσω των στενών της Μάλακκα προς την Κίνα και την Ιαπωνία.

Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί, ότι ένα μικρότερο μέρος του πετρελαίου κατευθύνεται προς την αγορά των Η.Π.Α. Έτσι, τα δεξαμενόπλοια πολύ μεγάλου εκτοπίσματος που χρησιμοποιούνται προτιμούν τον περίπλου της Αφρικής δια μέσου του ακρωτηρίου της καλής Ελπίδας, παρά εκείνον της διέλευσης της Μεσογείου.

Αντίστοιχα σημαντική εξαγωγική χώρα πετρελαίου αποτελεί και η Βενεζουέλα, η οποία τροφοδοτεί κατά κύριο λόγο τις Η.Π.Α. και δευτερευόντως την Ευρώπη.

Τελειώνοντας, σημαντική αφετηρία τροφοδότησης ενεργειακών πόρων αποτελεί και ο κόλπος της Γουινέας στην Δυτική Αφρική με τις σημαντικότερες ποσότητες μαύρου χρυσού να καταλήγουν στη Β. Αμερική και τις υπόλοιπες προς τις αγορές της Ασίας. (Rodrigue 2009)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ

Αδιαμφισβήτητα όπου υπάρχει θαλάσσια δραστηριότητα υφίσταται και πιθανότητα πειρατικής πράξης. Καμία περιοχή στον κόσμο δεν πρέπει να θεωρείται ασφαλής. Οι γραμμές θαλάσσιων συγκοινωνιών, και τα ανά την υφήλιο ναυτιλιακά περάσματα, αποτελούσαν πάντοτε ευάλωτα σημεία για την εκδήλωση πειρατικών επιθέσεων. Ωστόσο, σε κάποιες περιοχές, το φαινόμενο έχει πάρει κατά καιρούς απειλητικές διαστάσεις, δημιουργώντας προβληματισμό στην διεθνή κοινότητα. Η πειρατεία σαν εγκληματική δραστηριότητα, τροφοδοτείται από σειρά παραγόντων, ένας εκ των οποίων αν εκλείψει, καθίσταται δύσκολο το έργο των πειρατών. Έτσι, οι σημαντικότερες περιοχές που υφίσταται και σήμερα πειρατική δραστηριότητα είναι οι παρακάτω:

α. Νοτιοανατολική Ασία

Μπαγκλαντές, Ινδονησία, στενά Μάλακκα, Μαλαισία, θάλασσα νότιας Κίνας, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ είναι περιοχές όπου η πειρατεία παρουσίασε έξαρση από την δεκαετία του 1980 και μετά, με μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων να έχει σημειωθεί στα στενά της Μάλακκα.

Εικόνα 1: Χάρτης Ινδονησίας



Πηγή: https://www.google.gr/search?q=malacca+strait&espv=2&biw=1366&bih.....(Map of Strait of Malacca), Οκτώβριος 2015

Το θαλάσσιο αυτό στενό είναι μία λωρίδα θαλάσσης μήκους 800 περίπου χιλιομέτρων μεταξύ της μαλαισιανής χερσονήσου, της Ινδονησίας και της Σουμάτρας, ενώνοντας τον Ειρηνικό με τον Ινδικό Ωκεανό. Δια μέσου αυτού του στενού διέρχονται ετησίως χιλιάδες πλοία, διακινώντας πολύ μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και αγαθών.[2] Τα πλοία ωστόσο, είναι υποχρεωμένα να διέρχονται με μικρές ταχύτητες, εξαιτίας των υφιστάμενων ναυτιλιακών κινδύνων. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 190-196)

Η ύπαρξη πειρατικής δραστηριότητας σε αυτά τα νερά οφείλεται στην έλλειψη κρατικών υποδομών, στην οικονομική ανέχεια των κατοίκων και στις προσπάθειες που καταβάλουν να αυξήσουν τα πενιχρά εισοδήματά τους. Τα οικονομικά προβλήματα της χώρας και η ελλιπής χρηματοδότηση των κρατικών δομών

[2] Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μεταξύ 1993 και 1995 διέσχισαν το στενό αυτό πάνω από 100000 πλοία ετησίως διακινώντας 3,23 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα

ασφαλείας, δεν επιτρέπουν στο υπάρχων Πολεμικό Ναυτικό να επιτηρήσει την περιοχή. Απεναντίας, υφίστανται ενδείξεις ότι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας συμμετέχουν στις πειρατικές πράξεις. (Μπόση 2012, σελ 50)

β. Κεντρική και νότια Αμερική

Βενεζουέλα, Παναμάς, Κολομβία, Βραζιλία και Καραϊβική είναι μερικά από τα μέρη της Νότιας Αμερικής όπου εμφανίζονται έστω και περιορισμένος συγκριτικά αριθμός κρουσμάτων.

Κύρια προσπάθεια των περατών είναι η ληστεία. Η επιβίβαση τους γίνεται όταν τα πλοία βρίσκονται στα αγκυροβόλια εν αναμονή φόρτωσης, όπου αποτελούν εύκολο στόχο.

Η χρήση βίας είναι περιορισμένη συνήθως και πάντοτε ανάλογη της αντίδρασης που θα προβάλει το πλήρωμα. Στη θάλασσα της Καραϊβικής οι επιθέσεις των πειρατών σημειώνονται εναντίων κυρίως θαλαμηγών και ιστιοπλοϊκών σκαφών με στόχο τα τιμαλφή των επιβατών και τα χρήματά τους. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 189-190)

γ. Δυτικές ακτές Αφρικής (Κόλπος Νέας Γουϊνέας)

Στις δυτικές ακτές της Αφρικής έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά πειρατείας, αρκετά εκ των οποίων έχουν να παρουσιάσουν ακραίας βιαιότητας πράξεις. Για πολλούς ερευνητές η περιοχή αυτή ίσως να είναι το νέο φυτώριο των πειρατικών επιθέσεων. Στον κόλπο της Νέας Γουϊνέας υπάρχουν οι δύο σημαντικότερες χώρες παραγωγής πετρελαίου. Η Νιγηρία και η Αγκόλα. Η Νιγηρία παράγει το 3.1% του πετρελαίου παγκοσμίως και ικανοποιεί το 25% των ενεργειακών αναγκών των Η.Π.Α. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 196)

Ο κόλπος σήμερα, αστυνομεύεται από αμερικανικά, γαλλικά και αγγλικά πολεμικά πλοία καθόσον οι παράκτιες χώρες δεν μπορούν από μόνες τους να δημιουργήσουν τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Η έλλειψη κρατικών δομών, η αδυναμία αποτελεσματικής επιτήρησης

από ακτοφυλακή και πολεμικά πλοία των γύρω χωρών, είναι οι βασικότεροι παράγοντες διαιώνισης του φαινομένου της πειρατείας.

δ. Ανατολικές ακτές (Κέρας της Αφρικής)

Η Σομαλία είναι ένα κράτος με ιδιαίτερα μεγάλες ακτογραμμές, τόσο στα βόρεια-βορειοανατολικά όπου βρέχεται από τη θάλασσα του κόλπου του Άντεν, όσο και ανατολικά-νοτιοανατολικά που βρέχεται από τον Ινδικό ωκεανό. Βρίσκεται στο Ανατολικό άκρο της Αφρικανικής Ηπείρου που είναι γνωστό, λόγω σχήματος, σαν το «κέρας της Αφρικής»

Εικόνα 2: Κέρας της Αφρικής



Πηγή: https://www.google.gr/search?noj=1&biw=1366&bih=576&site=webhp&tbm=…(Map of Indian Ocean East of Somali coasts), Οκτώβριος 2015.

Η θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σομαλίας αποτελεί τον πιο πολυσύχναστο δίαυλο ναυσιπλοΐας όπου πλέουν περισσότερα από 20.000 πλοία ετησίως. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011)

Ωστόσο, η ακυβερνησία που επικρατεί στη χώρα, η φτώχεια και οι εμφύλιες συγκρούσεις έχουν οδηγήσει τον πληθυσμό σε τέλεση παράνομων πράξεων ως μέσο διαβίωσης. Μία από αυτές είναι και η πειρατεία. Σύμφωνα με το Διεθνή Γραφείο Ναυσιπλοΐας (IMB) είναι η περιοχή όπου πριν λίγα χρόνια σημειώνονταν παγκοσμίως τα περισσότερα περιστατικά πειρατείας ανά τον κόσμο (International Maritime Bureau 2010). Για τον σκοπό αυτόν, την περίπτωση της Σομαλίας θα

προσπαθήσουμε να την αναλύσουμε και μελετήσουμε διεξοδικότερα σε επόμενα κεφάλαια.

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

Μια σειρά αιτιών και παραγόντων είναι η απάντηση στο ερώτημα, γιατί παρατηρείται η αναβίωση της πειρατείας στις μέρες μας. Αναμφισβήτητα η έξαρση του φαινομένου οφείλεται τόσο σε μεμονωμένους παράγοντες όσο και σε συνδυασμούς παραγόντων οι οποίοι σε γενικές γραμμές μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: στην διαμόρφωση των υφισταμένων παγκοσμίων **οικονομικών συνθηκών**, στη **γεωγραφία**, στις υφιστάμενες **κοινωνικές συνθήκες** ανά περιοχή και στην **αστυνόμευση**.

Στην πρώτη κατηγορία, εντάσσεται η μεγάλη αύξηση που έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια, συνεπεία της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της μεγάλης εκβιομηχάνισης, στις δια θαλάσσης εμπορικές συναλλαγές. Σχεδόν το 80% των μεταφορών διεξάγεται δια θαλασσίων οδών. Κάθε στιγμή, υπολογίζεται ότι 15 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια και 6 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι πετρελαίου και χύδην εμπορευμάτων διακινούνται στους ωκεανούς. Όταν η αυξημένη αυτή κίνηση συνδυαστεί και με άλλους παράγοντες, δημιουργούνται οι τέλειες συνθήκες για την διάπραξη της πειρατείας. Σχετικές μελέτες έχουν καταλήξει ότι οι θαλάσσιες διαδρομές μεγάλης κυκλοφορίας, έχουν πειρατικές δραστηριότητες ειδικά όταν δεν υπάρχει παρουσία και προστασία, από την ακτοφυλακή ή άλλες ναυτικές δυνάμεις. (Security in Maritime Transport 2003)

Στην κατηγορία της **γεωγραφίας**, ανήκει η ύπαρξη σημαντικού αριθμού στενών θαλασσίων οδών ή περασμάτων, δια μέσου των οποίων η διέλευση των εμπορικών πλοίων είναι ιδιαίτερα συχνή και επιβεβλημένη, προκειμένου να εκτελούνται συντομότερα και με μικρότερο κόστος οι μεταφορές. Η διέλευση από τέτοια σημεία πολλές φορές προϋποθέτει, λόγω ναυτιλιακών κινδύνων, την μείωση της ταχύτητας πλεύσης αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την τρωτότητα του σκάφους από επίδοξους ληστές. Την όλη κατάσταση που διαμορφώνεται επιβαρύνει σημαντικά η τάση των ναυτιλιακών εταιριών να μειώνουν τον αριθμό των πληρωμάτων εξαιτίας τόσο της ανάπτυξης της τεχνολογίας, όσο και της απαίτησης για μείωση του κόστους μεταφοράς. (Μπόση 2012, σελ 49-50)

Αναφορικά με την τρίτη κατηγορία, οι λόγοι επανεμφάνισης και όξυνσης του προβλήματος οφείλονται σε ένα πλήθος παραγόντων που σκιαγραφούν τις υφιστάμενες **κοινωνικές συνθήκες** σε αυτές τις περιοχές. Μεταξύ αυτών καταγράφεται η ανύπαρκτη οικονομική ανάπτυξη, η ανεργία και η απόλυτη φτωχοποίηση των πολιτών, η κατάρρευση όλων των θεσμών και κοινωνικών δομών του κράτους, η έλλειψη διακυβέρνησης, οι εσωτερικές διαμάχες και η ανυπαρξία εσωτερικής ή διεθνούς βούλησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια την αύξηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου, οδηγώντας τους πολίτες στην εξαθλίωση και στην εγκληματικότητα προκειμένου να επιβιώσουν. Η διαφθορά των λιμενικών αρχών, η ανεπάρκεια του νομικού πλαισίου και η ελαστικότητα των δικαστικών αρχών συμβάλλουν θετικά στην ικανότητα των πειρατών να πετυχαίνουν στις επιθέσεις τους. (Chalk 2009, σελ 3)

Παράλληλα, αξιοσημείωτο ρόλο διαδραματίζουν και σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν παγκοσμίως και είναι ικανά να μεταβάλλουν τις συνθήκες ασφάλειας σε μία ολόκληρη γεωγραφική περιοχή. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Ασιατική οικονομική κρίση του 1997, οι επιπτώσεις της οποίας επηρέασαν σημαντικά την Ινδονησία και αύξησαν κατακόρυφα τα πειρατικά επεισόδια που σημειώθηκαν σε όλη την έκταση του αρχιπελάγους.

Αντίστοιχο γεγονός, αποτελεί και η τρομοκρατική επίθεση της 11^{ης} Σεπτεμβρίου, μετά την οποία ασκήθηκαν πιέσεις σε όλες τις κυβερνήσεις να αυξήσουν το εύρος των δομών ασφαλείας στο εσωτερικό των επικρατειών τους. Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν σε αυτόματη μείωση της αντίστοιχης χρηματοδότησης που απαιτείται για την ασφάλεια του θαλάσσιου περιβάλλοντος αφού το απαιτούμενο κόστος είναι ιδιαίτερα μεγάλο. (Μπόση 2012, σελ 51)

Τέλος, όσον αφορά την κατηγορία της **αστυνόμευσης** σε αυτήν ανήκει η αδυναμία των κρατών να αστυνομεύσουν τα χωρικά τους ύδατα, τα λιμάνια και κυρίως τις παράκτιες περιοχές τους που αποτελούν ορμητήρια πειρατικών επιθέσεων. Το πρόβλημα της αστυνόμευσης συναντάται κυρίως στον κόλπο της Γουϊνέας, στο κέρας της Αφρικής, και σε περιοχές της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας. Σε ορισμένα κράτη η αστυνόμευση είτε είναι ελλιπής λόγω πολιτικής αστάθειας και κρατικής διαφθοράς ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι αρχές

αστυνόμευσης δεν είναι καλά εξοπλισμένες αδυνατώντας να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα και διακίνηση των εμπορευμάτων. (Μπόση 2012, σελ 51)

Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των πειρατών παίζει και η παγκόσμια διακίνηση / εμπόριο οπλισμού. Η μεγάλη και εύκολη διαθεσιμότητα όπλων στην μαύρη αγορά, αναμφισβήτητα αναβαθμίζει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα των πειρατικών ομάδων. Έτσι, ενώ παλαιότερα στις επιθέσεις χρησιμοποιούσαν μαχαίρια και πιστόλια, σήμερα οι πειρατές κατέχουν αυτόματα και ρουκετοβόλα όπλα με πληθώρα πυρομαχικών, γεγονός που τους κάνει περισσότερο βίαιους και πιο «αποτελεσματικούς». (Μπόση 2012, σελ 52-53)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ

Αξιολογώντας τα περιστατικά που έχουν σημειωθεί μπορούμε να διαχωρίσουμε την πειρατεία σε τρεις κύριες μεγάλες κατηγορίες. Μέσω αυτής της κατηγοριοποίησης είναι δυνατή η καταγραφή και ανάλυση των διαφορών μεταξύ και η εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τις συνθήκες που επιτρέπουν την εμφάνισή τους. Το σύστημα που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο είναι αυτό του IMO. Σύμφωνα με τον IMO (MSC/Circ 622-22 Jun 1993) η πειρατεία διαιρείται: Σε **χαμηλής έντασης** ένοπλη ληστεία, **μεσαίας έντασης** επίθεση και ληστεία και στην πειρατεία **υψηλής έντασης** ή σημαντικής εγκληματικότητας.

α. Πειρατεία χαμηλής έντασης.

Σε αυτή την κατηγορία οι πειρατές επιτίθενται σε πλοία εντός λιμένων ή αγκυροβολημένα που βρίσκονται σε φάση αναμονής για φόρτωση εμπορευμάτων. Σκοπός των επιτιθέμενων είναι η κλοπή τιμαλφών και χρημάτων από το πλήρωμα και το χρηματοκιβώτιο του πλοίου, καθώς και υλικών αξίας που βρίσκονται σε αυτό και μπορούν να μεταφερθούν. Η λεία σε αυτή την περίπτωση δεν ξεπερνά το ποσό των 15.000-20.000 δολαρίων. (Μπόση 2012, σελ 41)

β. Πειρατεία μεσαίας έντασης.

Σε αυτή την κατηγορία ο στόχος των πειρατών είναι μεγαλύτερης αξίας και δεν αφορά μόνο τα προσωπικά αντικείμενα των πειρατών αλλά το ίδιο το φορτίο του πλοίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις επιδίωξη αποτελούν τα φορτία πετρελαίου

ή υποπροϊόντων αυτού. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 179)

Η πειρατεία μεσαίας έντασης δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στη ναυτιλία καθόσον διακυβεύονται πέρα από τις ανθρώπινες ζωές και εμπορεύματα πολύ μεγάλης αξίας.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα πληρώματα των πλοίων αφήνονται στο τέλος ελεύθερα χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν σημειωθεί απαγωγές και θάνατοι ναυτικών. Η μορφή αυτή της πειρατείας, όπως γίνεται κατανοητό, προϋποθέτει καλά οργανωμένες ομάδες με κατάλληλο εξοπλισμό και αποφασιστικότητα. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση τέτοιου είδους επιθέσεων παίζουν:

(1) Οι πληροφοριοδότες και ο προηγμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που τους βοηθά στον εντοπισμό των πλοίων στόχων.

(2) Η εκτός πλοίου υποστήριξη που τους εξασφαλίζει τη διαφυγή.

(3) Τα κυκλώματα διακίνησης/ λαθρεμπορίου των κλαπέντων εμπορευμάτων σε ξένες αγορές.

γ. Πειρατεία υψηλής έντασης.

Ο τρίτος τύπος πειρατείας είναι ο πλέον αποδοτικός και συχνά συνυφασμένος με το οργανωμένο έγκλημα. Απαιτεί απόλυτη ακρίβεια, οργανωμένη σχεδίαση, μεγάλη υποστήριξη και φυσικά πηγές χρηματοδότησης.

Στόχος σε αυτή τη μορφή είναι ολόκληρο το πλοίο με το φορτίο του. Μετά την κατάληψη του, το οδηγούν σε δικό τους λιμάνι όπου το ξεφορτώνουν και μεταπωλούν το φορτίο. Το πλοίο στη συνέχεια βάφεται αλλάζει η σημαία, πλαστογραφούνται νέα έντυπα και οδηγείται εκ νέου στην αγορά για διακίνηση εμπορευμάτων. Τα νέα αυτά πλοία είναι γνωστά ως «πλοία φαντάσματα». Τα «πλοία φαντάσματα» αναλαμβάνουν την διακίνηση νέων φορτίων, τα οποία φυσικά δεν φτάνουν ποτέ στον προορισμό τους. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι τα κέρδη από αυτή τη μορφή πειρατείας ανέρχονται σε εκατομμύρια δολάρια.

(Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 180)

Όλες αυτές τις ενέργειες, γίνεται αυτονόητο ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν χωρίς κρατική εμπλοκή και κάλυψη ή υποβοήθηση των αστυνομικών και τελωνειακών αρχών. Η επιτυχή έκβαση αυτού του είδους πειρατείας επομένως προϋποθέτει την κρατική διαφθορά και τη διασύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. (Βλάχου 2002)

Δεν θα πρέπει όμως να παραληφθεί και η επικινδυνότητα αυτού του τύπου επιθέσεων και για τα πληρώματα των πλοίων. Συνήθως οι ναυτικοί των πλοίων που πέφτουν θύματα από τέτοιου είδους επιθέσεις είτε ρίχνονται στην θάλασσα, είτε θανατώνονται, είτε κρατούνται στην καλύτερη περίπτωση ως όμηροι προκειμένου να ζητήσουν λύτρα. Στατιστικά, η δολοφονία δυστυχώς αποτελεί την πλέον συνηθισμένη τακτική.

Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως η κατηγοριοποίηση του φαινομένου της πειρατείας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να κατανοηθεί και να αντιμετωπισθεί. Η κατάταξη μιας τέτοιας παράνομης πράξης, σε συγκεκριμένη κατηγορία καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, τόσο τα απαιτούμενα μέσα όσο και την πολιτική / μέθοδο που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την αντιμετώπισή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^{ο} : ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ MONTEGOBAY

Η πρώτη προσπάθεια καταπολέμησης της πειρατείας από νομικής πλευράς σημειώθηκε στη Σύμβαση της Γενεύης για την Ανοιχτή Θάλασσα το 1958. Εκεί δόθηκε ο πρώτος ορισμός όσον αφορά το ποιες πράξεις συνιστούν πειρατεία, δίνοντας ένα τέλος στο μέχρι τότε αυθαίρετο χαρακτηρισμό άλλων εγκλημάτων[3] ως πειρατικών. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 262-263).

Έτσι έχοντας ως νομικό δείκτη την ανωτέρω Σύμβαση φτάσαμε στη σύναψη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του Montego Bay 1982 όπου στα άρθρα 100 έως 107 περιγράφεται η πειρατεία ως έγκλημα εθιμικής προέλευσης προσδιοριζόμενο μεταξύ άλλων και από τον τόπο διάπραξης του. Έτσι ο νομικός ορισμός της πειρατείας είναι αυτός που αναφέρεται (UNCLOS n.d., αρθ.101) όπως παρακάτω:

α. οποιαδήποτε παράνομη πράξη βίας ή κράτησης, ή οποιαδήποτε πράξη διαρπαγής που τελείται για ιδιοτελείς σκοπούς από το πλήρωμα ή τους επιβάτες ιδιωτικού πλοίου ή αεροπλάνου, και θα στρέφεται:

(i) στην ανοικτή θάλασσα, εναντίον ενός άλλου πλοίου ή αεροσκάφους, ή κατά των προσώπων ή των αγαθών επί του πλοίου ή του αεροσκάφους.

(ii) εναντίον ενός πλοίου, η αεροσκάφους , προσώπων ή αγαθών σε περιοχή πού βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας οποιουδήποτε κράτους.

β. κάθε πράξη εθελοντικής συμμετοχής στη λειτουργία ενός πλοίου ή αεροσκάφους, με επίγνωση των γεγονότων που το καθιστούν πειρατικό πλοίο ή αεροσκάφος.

γ. οποιαδήποτε πράξη σχετική με υποκίνηση ή εκ προθέσεως διευκόλυνση μιας από τις πράξεις που περιγράφονται προηγουμένως

[3]Ανταρσίες, τρομοκρατικές ενέργειες, βία εκδηλωμένη από επιβάτες.

Ο προσδιορισμός του πειρατικού εγκλήματος σύμφωνα με τον τόπο διάπραξης του, καθορίζει ότι αν το έγκλημα διαπράττεται στη αιγιαλίτιδα ζώνη[4] ενός κράτους, τότε δικαιοδοσία έχει το ίδιο το παράκτιο κράτος, το οποίο δύναται να εντάξει το άρθρο 101 στη εσωτερική του νομοθεσία για να μπορεί να δικάζει τέτοιες πράξεις στα εθνικά του δικαστήρια. (Μαρούδα 2006, σελ 41).

Στο άρθρο 102 αναφέρεται ότι η πειρατεία δεν διαφέρει αν έχει διαπραχθεί από κρατικό πλοίο ή ιδιωτικό πλοίο[5]. Έτσι οι πράξεις πειρατείας που σημειώνονται από κρατικό πλοίο ή αεροσκάφος το πλήρωμα των οποίων έχει στασιάσει εξομοιώνονται με εκείνες από ιδιωτικό πλοίο η αεροσκάφος. (Τσάλτας 2006, σελ 55)

Στο αμέσως επόμενο άρθρο 103 δίνεται ο ορισμός του πειρατικού πλοίου ή αεροσκάφους. Έτσι σύμφωνα με την Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας (ΣΔΘ) ένα πλοίο ή αεροσκάφος θεωρείται πειρατικό όταν:

τα πρόσωπα, που ασκούν τον πραγματικό έλεγχο σ' αυτό, το προορίζουν για να διαπράξουν μία από τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 101. Το ίδιο ισχύει και αν το πλοίο ή το αεροσκάφος έχει χρησιμοποιηθεί για να διαπραχθεί οποιαδήποτε τέτοια πράξη, για όσο χρονικό διάστημα αυτό παραμένει κάτω από την έλεγχο των προσώπων που είναι υπεύθυνα. (UNCLOS n.d., αρθ 103)

---

[4] Τα χωρικά ύδατα των κρατών ή η αιγιαλίτιδα ζώνη είναι η θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει το έδαφος των κρατών ή το έδαφος των νήσων. Στη θαλάσσια αυτή περιοχή τα κράτη ασκούν πλήρη κυριαρχία, με τους περιορισμούς που επιβάλλει το δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης των πλοίων των τρίτων κρατών.

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών (1982), στο άρθρο 3 αναφέρει ότι «κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το πλάτος των χωρικών του υδάτων μέχρι ενός ορίου που δεν ξεπερνάει τα 12 ναυτικά μίλια, που μετριούνται από τις γραμμές βάσεως που προσδιορίζονται σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση».

Η Ελλάδα εξακολουθεί εδώ και περισσότερα από εξήντα χρόνια, να διατηρεί χωρικά ύδατα 6 μιλίων. Υπάρχουν όμως κράτη, κυρίως της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής, όπως π.χ. η Αργεντινή, η Βραζιλία, ο Ισημερινός, το Κονγκό, η Λιβερία και η Σιέρα Λεόνε που επιμένουν να διατηρούν χωρικά ύδατα 200 μιλίων. Οι νομοθεσίες βέβαια των κρατών αυτών που έχουν χωρικά ύδατα που ξεπερνούν τα 12 μίλια είναι αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας.

[5] Κατά το Δίκαιο της Θάλασσας τα πλοία διακρίνονται σε κρατικά και ιδιωτικά ή εμπορικά. Τα κρατικά πλοία διακρίνονται σε κυβερνητικά πλοία, που χρησιμοποιούνται σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, όπως π.χ. τα πλοία ανεφοδιασμού φάρων, και σε πολεμικά πλοία.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 της Σύμβασης των Η.Ε. (1982): «Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, 'πολεμικό πλοίο' σημαίνει πλοίο που ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις ενός Κράτους και φέρει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τέτοια πλοία της εθνικότητας του, υπό την διοίκηση αξιωματικού δεόντως τοποθετημένου από την Κυβέρνηση του Κράτους και του οποίου το όνομα εμφαίνεται στη σχετική επετηρίδα ή ανάλογο πίνακα και είναι επανδρωμένο με πλήρωμα υπό κανονική στρατιωτική πειθαρχία».

Στο άρθρο 104 καθορίζεται ότι ένα πλοίο ή αεροσκάφος μπορεί να διατηρεί την εθνικότητα του, παρόλο που έχει χαρακτηριστεί πειρατικό. Η διατήρηση ή απώλεια της εθνικότητας του καθορίζεται από την νομοθεσία του κράτους που την έχει απονείμει. (Τσάλτας 2006, σελ 55)

Στο άρθρο105 καταγράφονται τα δικαιώματα των κρατών επί των πειρατών και πειρατικών σκαφών που συλλαμβάνονται στην ανοιχτή θάλασσα. Έτσι σύμφωνα με αυτό ορίζεται ότι:

Κάθε Κράτος μπορεί να κατάσχει ένα πειρατικό πλοίο ή αεροσκάφος στην ανοικτή θάλασσα ή σε άλλο μέρος έξω από την δικαιοδοσία οποιουδήποτε άλλου Κράτους, ως και ένα πλοίο ή αεροσκάφος που έχει κυριευθεί και ελέγχεται από πειρατές, και να συλλάβει τα πρόσωπα και να κατάσχει τα περιουσιακά στοιχεία τους πάνω στο πλοίο. Τα δικαστήρια του Κράτους που ενήργησε την κατάσχεση μπορούν να αποφασίσουν αφ' ενός μεν για τις ποινές που θα επιβληθούν, αφ' ετέρου δε για τα μέτρα που θα ληφθούν σχετικά με τα πλοία, τα αεροσκάφη ή τα περιουσιακά στοιχεία, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων τρίτων μερών που ενεργούν με καλή πίστη. (UNCLOS n.d., σελ 105)

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση όπου η κατάσχεση πλοίου ή αεροσκάφους γίνεται με όχι επαρκή ή λανθασμένα στοιχεία; Σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 106 η ευθύνη αποδίδεται στο κράτος που πραγματοποίησε την κατάσχεση. Το κράτος αυτό ανεξάρτητα εάν οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη από πλάνη ή διαπράττει το ίδιο παράνομη πράξη, είναι υπεύθυνο για την οικονομική αποζημίωση για κάθε απώλεια ή ζημιά που προκάλεσε απέναντι στο κράτος εθνικότητας του πλοίου ή αεροσκάφους από την κατάσχεση του . (Τσάλτας 2006, σελ 56)

Τέλος, στο άρθρο 107 καθορίζεται ρητά ότι η κατάσχεση ενός πειρατικού πλοίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από πολεμικά πλοία και αεροσκάφη, ή άλλα πλοία ή αεροσκάφη με εμφανή διακριτικά, τα οποία δείχνουν ότι βρίσκονται σε κρατική υπηρεσία και εξουσιοδοτούνται να πράξουν κάτι τέτοιο. (UNCLOS n.d., αρθ 107)

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ

Από τον παραπάνω ορισμό της πειρατείας προκύπτουν οι παρακάτω προϋποθέσεις προκειμένου αυτή να στοιχειοθετηθεί ως διεθνές έγκλημα. Έτσι θα πρέπει:

α Να υπάρχει παράνομη πράξη βίας ή κράτησης ή διαρπαγής και να διενεργείται από το πλήρωμα ή τους επιβάτες ιδιωτικού πλοίου για ιδιωτικούς σκοπούς.

β Να λαμβάνει χώρα στην ανοιχτή θάλασσα.

γ Να διαπράττεται από πλοίο σε πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα και όχι σε τόπο όπου υπάρχει δικαιοδοσία άλλου κράτους.

Φαινόμενα πειρατείας μπορεί να έχουμε και εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης όπου αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το ίδιο το παράκτιο κράτος. Ωστόσο, τόσο εντός της ΑΟΖ όσο και εντός της συνορεύουσας ζώνης[6] μπορεί να επέμβει πολεμικό πλοίου άλλου κράτους, για καταστολή πειρατείας, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα του παράκτιου κράτους. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 286-287)

Αντίστοιχα και όσον αφορά την τρίτη προϋπόθεση, γίνεται κατανοητό ότι οι πράξεις βίας θα πρέπει να διαπράττονται σε πλοίο διαφορετικό του πειρατικού, συμπεραίνοντας ωστόσο ότι η στάση και η βία εκ μέρους πληρώματος και επιβατών, δεν συνιστούν πειρατεία.

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η νομική διαφορά της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας. Η βασική τους διαφορά έχει να κάνει με τη θαλάσσια περιοχή στην οποία εκδηλώνονται. Έτσι, η πράξη πειρατείας λαμβάνει χώρα στην ανοιχτή θάλασσα, ενώ η ένοπλη ληστεία είναι η αντίστοιχη «πράξη

[6] Η συνορεύουσα ζώνη των κρατών (Contiguous Zone) είναι μια περιοχή πέρα από την αιγιαλίτιδα ζώνη όπου το κράτος ασκεί τον αναγκαίο έλεγχο για να παρεμποδίσει την παράβαση των τελωνειακών, οικονομικών, μεταναστευτικών και υγειονομικών νόμων και κανονισμών του και για να τιμωρήσει την παράβαση των νόμων αυτών και κανονισμών στα χωρικά ύδατα. Άρα στη συνορεύουσα ζώνη το παράκτιο κράτος δεν ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα.

Η Συνορεύουσα Ζώνη στο άρθρο 24 της Σύμβασης της Γενεύης για την Αιγιαλίτιδα και τη Συνορεύουσα Ζώνη είχε καθοριστεί σε 12 μίλια. Το άρθρο 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας καθόρισε το μήκος της στα 24 μίλια, έτσι ώστε να μην απορροφηθεί από την αιγιαλίτιδα ζώνη των 12 μιλίων.

πειρατείας», που εκδηλώνεται στη Χωρική Θάλασσα ενός κράτους. (Πολλάτος 2012, σελ 27)

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Η πειρατεία όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι το αρχαιότερο διεθνές έγκλημα. Είναι το πρώτο από τα εγκλήματα του Διεθνούς Δικαίου που για την καταστολή του επέτρεψε και απαίτησε τις ενέργειες όλων των κρατών, γνωστή και ως οικουμενική δικαιοδοσία (Universal Jurisdiction – UJ), για πράξεις οι οποίες συνέβαιναν σε θαλάσσιες περιοχές εκτός κυριαρχικής δικαιοδοσίας κάποιου κράτους (Ανοιχτή Θάλασσα). (Μαρούδα 2006, σελ 38).

Αυτό συνέβη διότι από αρχαιοτάτων χρόνων, η πειρατεία αποτέλεσε απειλή για την ασφάλεια των μεταφορών και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Οι πειρατές κατά συνέπεια, δρούσαν ενάντια στα συμφέροντα τόσο των κρατών όσο και της διεθνούς κοινότητας αργότερα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο αποφασίστηκε, εγκλήματα αυτού του είδους που συνιστούν απειλή για την ανθρωπότητα να μην μένουν ατιμώρητα και οι δράστες να μην μπορούν να βρουν καταφύγιο σε κανένα κράτος.

Η οικουμενική δικαιοδοσία αναγνωρίζεται όταν υφίσταται δυσκολία να αντιμετωπιστούν διεθνή εγκλήματα κοινού ενδιαφέροντος,[7] σε εθνικό επίπεδο, λόγω νομοθετικής ανεπάρκειας. (Μαρούδα 2006, σελ 46-47)

Τρείς είναι οι περιπτώσεις όπου κατά την Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, πολεμικά πλοία ή άλλα κρατικά πλοία με εμφανή διακριτικά σημεία, έχουν δυνατότητα να ασκούν δικαιοδοσία στην Ανοιχτή Θάλασσα σε πλοία με ξένη σημαία, όμοια με την δικαιοδοσία του κράτους σημαίας. Αυτές είναι η πειρατεία , η νηοψία και η συνεχής καταδίωξη. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 278)

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ - ΝΗΟΨΙΑ

[7] Τέτοια είναι η πειρατεία, η γενοκτονία, το δουλεμπόριο, τα εγκλήματα πολέμου.

Η Νηοψία είναι νομικό δικαίωμα που ασκείται σε περίοδο πολέμου. Ωστόσο, αποτελεί μία προβλεπόμενη από τις Συμβάσεις ενέργεια που αποσκοπεί στην καταστολή του φαινομένου της πειρατείας.

Σύμφωνα με την Σ.Δ.Θ. καθορίζεται σε ποιες περιπτώσεις πολεμικά πλοία, ή άλλα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα κρατικά σκάφη με εμφανή διακριτικά, έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν κατά ιδιωτικού πλοίου ακόμα και αν αυτό έχει διαφορετική της δικής του σημαίας. Εξαίρεση, αποτελούν τα πλοία εκείνα που απολαμβάνουν πλήρους ετεροδικίας[8]. Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 110 της UNCLOS, σε ένα κρατικό πλοίο παρέχεται το δικαίωμα για διακοπή του πλου, επιβίβαση και έλεγχο σε ιδιωτικό πλοίο, μόνο όταν υπάρχει σοβαρή υποψία ότι αυτό επιδίδεται σε μία εκ των παρακάτω πράξεων:

α. πειρατεία

β. δουλεμπόριο

γ. παράνομες εκπομπές

δ. δεν έχει εθνικότητα ή αρνείται να σημειώσει την σημαία του.

Ο έλεγχος που ακολουθεί αφορά την εξακρίβωση των στοιχείων του πλοίου όπως ταυτότητα, εθνικότητα, λιμάνια απόπλου και προορισμού, κατάσταση επιβαινόντων, είδος εμπορεύματος. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές υποψίες, τότε κατάλληλο άγημα με επικεφαλή Αξιωματικό επιβαίνει στο πλοίο για έλεγχο αρχικά όλων των ναυτιλιακών του εγγράφων και αν απαιτηθεί έρευνα χώρων του πλοίου και φορτίου. Εάν το πλοίο αποδειχθεί ότι διαπράττει ένα από τα ανωτέρω εγκλήματα και στην περίπτωσή μας την πειρατεία, τότε βάση του άρθρου 105 του UNCLOS, το κρατικό σκάφος που εκτέλεσε την νηοψία, έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στη σύλληψη του πληρώματος και κατάσχεση του[9]. Εάν όμως αποδειχθεί ότι το ύποπτο πλοίο δεν διέπραττε τις προαναφερόμενες παράνομες ενέργειες, τότε το κράτος σημαίας του πολεμικού

[8] Όπως καθορίζονται στα άρθρα 95 και 96 της UNCLOS.

[9] Υφίσταται η δυνατότητα να ειδοποιήσει τις αρχές του κράτους του, οι οποίες με την σειρά τους ειδοποιούν το κράτος σημαίας του υπόπτου πλοίου στο οποίο επαφίεται η άσκηση περαιτέρω νομικών ενεργειών.

πλοίου οφείλει αποζημίωση για κάθε απώλεια ή ζημιά που προκάλεσε. (Κλάδη-Ευσταθοπούλου 2006, σελ 73-81)

ΣΥΛΗΨΗ ΠΕΙΡΑΤΩΝ

Αναμφίβολα, το Διεθνές Δίκαιο παρέχει όλο εκείνο το νομικό πλαίσιο που απαιτείται για την καταστολή του φαινομένου της πειρατείας. Η Σ.Δ.Θ. του 1982 είναι εκείνη που υποχρεώνει τα κράτη να συνεργαστούν μεταξύ τους προς το σκοπό αυτό. Προς αυτή την κατεύθυνση σαν συμπληρωματική αργότερα ήρθε και η Σύμβαση για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων στην Ανοιχτή Θάλασσα του 1998 (SUA–Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988) σκοπός της οποίας είναι να καλύψει θέματα που δεν προβλέπονταν στην σύμβαση του 1982. Ειδικότερα, η SUA επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέλη να διώξουν ποινικά τους δράστες των εγκληματικών πράξεων που αναφέρονται σε αυτή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να έχουν επαρκή εθνική νομοθεσία αφού υποχρεώνονται από την SUA είτε να εκδίδουν είτε να διώκουν τους ύποπτους τέλεσης αδικημάτων που συνελήφθησαν.

Σημαντικότερη προϋπόθεση για την έκδοση υπόπτων είναι η ενσωμάτωση της UNCLOS και της SUA στις εθνικές νομοθεσίες, γεγονός που αποτυπώνεται και σε σχετικές προτάσεις και του ΙΜΟ[10]. (Κοντούλης 2010, σελ 39)

Η δυνατότητα και διαδικασία έκδοσης υπόπτου σε άλλο κράτος περιγράφεται στο άρθρο 8 σύμφωνα με το οποίο ο καπετάνιος ενός πλοίου μπορεί να αποβιβάσει ύποπτο σε λιμένα τρίτου κράτους. Το τρίτο κράτος οφείλει να παραλάβει και να δικάσει τον ύποπτο για το αδίκημα στο οποίο κατηγορείται[11] σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία. Σε κάθε άλλη περίπτωση άρνησης παραλαβής του υπόπτου, θα πρέπει να δικαιολογήσουν το λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό.

Παρά την ύπαρξη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου σε διεθνές επίπεδο, παρατηρήθηκε στην πιο πρόσφατη περίπτωση στη Σομαλία, το φαινόμενο να

[10]Recommendations to Govemments For Preventing And Suppressing Piracy And Armed Robbery Against Ships MSC/Circ 622/Rev2.

[11] Τα οποία περιγράφονται στην SUA.

απελευθερώνονται σε μεγάλο ποσοστό οι πειρατές μετά την σύλληψή τους από τα πολεμικά πλοία των χωρών που επιχειρούσαν και επιχειρούν στην περιοχή.

Το γεγονός αυτό, αφενός μεν αναδεικνύει την ύπαρξη αδυναμιών και την έλλειψη βούλησης εκ μέρους των κρατών για ουσιαστική αντιμετώπιση και αφετέρου δημιουργεί την εντύπωση της ατιμωρησίας στους πειρατές, ενθαρρύνοντας τους να συνεχίσουν την παράνομη δράση και παρατείνοντας με αυτό τον τρόπο χρονικά την καταστολή του φαινομένου.

Οι κυριότερες αιτίες του παραπάνω φαινομένου είναι:

α. Η έλλειψη βούλησης των κρατών να μεταφέρουν τους συλληφθέντες πειρατές στην επικράτειας τους, για άσκηση ποινικής δίωξης, είτε γιατί δεν επιθυμούν να επιβαρύνουν το σωφρονιστικό τους σύστημα με τέτοιου είδους εγκληματίες είτε διότι με αυτό τον τρόπο θα αποφύγουν μελλοντικά, μετά την έκτιση της ποινής τους, πιθανές αιτήσεις ασύλου.

β. Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την έκδοση και εκδίκαση των συλληφθέντων. Πολλά κράτη προβαίνουν σε σύλληψη πειρατών κατά την διάρκεια ή μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης σε πλοία. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι αφενός μεν γιατί η αναγνώριση/προσδιορισμός της ταυτότητας των πειρατών είναι πολύ δύσκολη[12] υπόθεση, αφετέρου γιατί η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων ενοχοποίησης αλλά και η διεξαγωγή των δικών, παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσχέρειες. Διαδικαστικά θέματα όπως η φύλαξη των πειρατών, από τη στιγμή της σύλληψής τους, η συλλογή και διατήρηση ενοχοποιητικών στοιχείων, η σύνταξη της υπόθεσης καθώς και η λήψη απόφασης για το μέρος στο οποίο θα ασκηθεί δίωξη και δίκη, απαιτούν μεγάλη χρονική διάρκεια, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία που τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που περιπολούν δε διαθέτουν. Έτσι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να μην ολοκληρώνεται επιτυχώς το έργο των δικαστικών αρχών των χωρών που αναλαμβάνουν τη δίωξη των πειρατών.

[12] Στην περιοχή της Σομαλίας η γκάμα των πειρατών εκτεινόταν από ψαράδες έως χειριστές συγχρόνων ηλεκτρονικών στρατιωτικών συσκευών χωρίς να έχουν στην κατοχή τους ατομικά έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Ταυτόχρονα όντας αρκετά καλά ενημερωμένοι, λίγο πριν τη σύλληψή τους πέταγαν στη θάλασσα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ήταν ικανά να τους ενοχοποιήσουν ως πειρατές.

γ) Μη απονομή δικαιοσύνης σε υποθέσεις που οδηγήθηκαν στο δικαστήριο λόγω έλλειψης μαρτύρων κατηγορίας. Αποδείχτηκε ιδιαίτερα δαπανηρό και χρονοβόρο να εξασφαλιστούν οι μαρτυρίες των πληρωμάτων που έπεσαν θύματα πειρατείας. Πράγματι, αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, πως η ναυτιλιακή κοινότητα που έχει κατ' εξοχήν πληγεί από την πειρατεία, δεν ενθάρρυνε τη συμμετοχή των μαρτύρων στην δικαστική διαδικασία, διαδραματίζοντας και αυτή, άθελα της, αρνητικό ρόλο στην απονομή δικαιοσύνης των υπευθύνων. (Κοντούλης 2010, σελ 39-42)

Τα παραπάνω προβλήματα που συνέβαλαν στην ατιμωρησία και απελευθέρωση των πειρατών, διατηρήθηκαν και δεν επιλύθηκαν ακόμα και όταν η Δύση μέσα από διμερείς συμφωνίες με την Κένυα και τις Σεϋχέλλες προσπάθησε να μετατοπίσει το βάρος της ποινικής δίωξης των πειρατών σε αυτές τις χώρες.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ

Η καταπολέμηση του φαινομένου της πειρατείας στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτεί τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιχειρήσεων Θαλάσσιας Ασφάλειας (Maritime Security). Η εκτέλεση τέτοιων επιχειρήσεων και η εμπλοκή πολεμικών και άλλων κρατικών πλοίων έχει αποδειχθεί διαχρονικά ο αποτελεσματικότερος τρόπος καταστολής παρανόμων πράξεων.

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά τους, είναι η συνεργασία των κρατών και η βούληση τόσο η δική τους όσο και της Διεθνούς κοινότητας, να εμπλακούν με αποφασιστικότητα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου προασπίζοντας την ασφάλεια των θαλασσών. Το νομικό πλαίσιο που παρέχει την νομιμοποίηση για την ανάληψη τέτοιων επιχειρήσεων αποτελείται από: (Πολλάτος 2012, σελ 29-31)

α. Τη Σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας του 1982 (Σ.Δ.Θ. – UNCLOS)

β. Τη Σύμβαση για την Καταστολή Παρανόμων Πράξεων στην Ανοιχτή θάλασσα (SUA–Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988)

γ. Τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος του 2000

δ. Τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

ε. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κράτη – μέλη

στ. Τις αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών και Δικαιοδοτικών Οργάνων (ΙΜΟ) για τα συμβαλλόμενα κράτη.

Αδιαμφισβήτητα, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της πειρατείας κρίνεται κατ' αρχήν ως επαρκές. Ωστόσο, οποιεσδήποτε αδυναμίες εντοπίζονται, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά από την διεθνή κοινότητα, με τέτοιο τρόπο που να βασίζεται στην διεθνή συνεργασία και στην συνδυασμένη δράση των κρατών σε όλα τα επίπεδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^{ο} :Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΚΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η ΣΟΜΑΛΙΑ

Η Σομαλία είναι μία χώρα ευρισκόμενη στο ανατολικότερο άκρο της Αφρικής[13], με εκτεταμένη ακτογραμμή που εκτείνεται τόσο βόρεια και βορειοανατολικά στον κόλπο του Άντεν, όσο και ανατολικά-νοτιοανατολικά στον Ινδικό ωκεανό.

Μέχρι το 19^{ο} αιώνα η χώρα βρισκόταν υπό Αραβική επιρροή, κάτι που ίσχυσε μέχρι την εμφάνιση των πρώτων Ευρωπαίων κατά την περίοδο ακμής της αποικιοκρατίας. Έτσι το 1887 το βόρειο τμήμα της χώρας που βρίσκεται προς τον κόλπο του Άντεν έγινε Βρετανικό προτεκτοράτο ενώ αντίστοιχα το νότιο τμήμα περιήλθε υπό τον έλεγχο των Ιταλών. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 231)

Τα Η.Ε αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της χώρας το 1949. Τον Ιούνιο του 1960 το βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας, το οποίο αποτελούσε Βρετανική αποικία, ανακήρυξε την ανεξαρτησία του, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ενώθηκε με το υπόλοιπο νότιο και κεντρικό μέρος της χώρας, που παρέμενε κάτω από Ιταλική Διοίκηση, σχηματίζοντας τη Δημοκρατία της Σομαλίας. (Μπόση 2012, σελ 59)

Ένα χρόνο μετά την δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους, την διακυβέρνηση της χώρας αναλάμβανε η φιλορωσική κυβέρνηση του Σιάντ Μπαρέ, η οποία προσπάθησε να ξεριζώσει την φυλετική οργάνωση της Σομαλικής Κοινωνίας, αντικαθιστώντας την με κουμουνιστικό εθνικισμό. Το τέλος του ψυχρού πολέμου και η κατάρρευση του μοντέλου του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού δεν σήμανε το τέλος της κυβέρνησης Μπαρέ. Στην προσπάθειά του να διατηρηθεί στην εξουσία, έγινε φίλος των αμερικανών εκμεταλλευόμενος την διακοπή σχέσεων Η.Π.Α. – Αιθιοπίας. Το καθεστώς Μπαρέ κατέρρευσε τον Ιανουάριο του 1991, φεύγοντας εκδιωκόμενος από την πρωτεύουσα Μογκαντίσου, μετά τις επαναστάσεις των φυλών Ισάκ και Νταρόντ στο βορρά και Χαουιγιέ στο κέντρο της χώρας. (Δημητρίου 2012, σελ 29)

[13] Γνωστό και ως «Κέρας της Αφρικής»

Τα χρόνια που ακολούθησαν χαρακτηρίστηκαν από αναρχία, παρανομία και βίαιες φυλετικές συγκρούσεις. Η χώρα βυθίστηκε σε μία άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση εξαιτίας της διακοπής του ανεφοδιασμού της με τρόφιμα.

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε με τους χιλιάδες νεκρούς από ασιτία και τις εικόνες σκελετωμένων παιδιών, οδήγησε σε τρεις επεμβάσεις[14] , που εκτελέστηκαν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. (Δημητρίου 2012, σελ 30)

Ωστόσο, η παρουσία ξένων δυνάμεων με επικεφαλείς τις αμερικανικές δεν κατάφερε να αλλάξει προς το καλύτερο τις συνθήκες διαβίωσης των Σομαλών. Τα συμμαχικά στρατεύματα, μετά από πολλές επιθέσεις παραστρατιωτικών οργανώσεων που δέχθηκαν, αναγκάστηκαν να αποχωρίσουν το 1995.

Η χώρα επέστρεψε στην αναρχία και στο χάος. Ακόμα και η στοιχειώδης ακτοφυλακή που έλεγχε την τεράστια ακτογραμμή της χώρας κατέρρευσε. Ένοπλες φατρίες συγκρούονταν για τον έλεγχο της χώρας και των πλουτοπαραγωγικών της πηγών. Πολεμούσαν όλοι εναντίον όλων συμβάλλοντας στην απόλυτη διάλυση του κράτους.

Εν διαμέσου των παραπάνω ταραχών και σαν αποτέλεσμα του τέλους της αποικιοκρατικής περιόδου, διαμορφώθηκαν τρείς ημιαυτόνομες περιοχές:

α. Η δημοκρατία της Σομάλιλαντ, η οποία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991. Είναι η περιοχή που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της χώρας και χαρακτηρίζεται από την στοιχειώδη λειτουργία θεσμών. Από την ημέρα ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα από κανένα κράτος

β. Η Πούντλαντ που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας, διατηρεί αυτόνομο καθεστώς και στην επικράτειά της υφίστανται καταφύγια πειρατών και ένοπλες εξτρεμιστικές ομάδες.

[14]α..United Nations Operations in Somalia I (UNOSOCOM I), 1992
β. United States –led Unified Task Force (UNITAF), 1993
γ.United Nations Operations in Somalia II (UNOSOCOM II), 1995

γ. Οι κεντρικές και νότιες περιοχές που βρίσκεται και η πρωτεύουσα Μογκαντίσου. Είναι το πιο γόνιμο κομμάτι της Σομαλίας με καλλιεργήσιμες εκτάσεις και δύο ποτάμια. Σε αυτή την περιοχή δρουν ένοπλες ισλαμικές εξτρεμιστικές οργανώσεις. (Μπόση 2012, σελ 61-62)

Το 2004 με την υποστήριξη των στρατευμάτων της Αφρικανικής Ένωσης[15] υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εγκαταστάθηκε στο Μογκαντίσου η Σομαλική Ομοσπονδιακή Μεταβατική Κυβέρνηση[16] (στο εξής TFG) η οποία είχε σαν σκοπό να ομαλοποιήσει την κατάσταση έχοντας την βοήθεια και των χωρών της Ουγκάντα, του Μπουρούντι, της Κένυα και της Αιθιοπίας, οι οποίες παρείχαν οπλισμό και στρατιωτική εκπαίδευση.

Απώτερος στόχος όλων ήταν ο περιορισμός της εξάπλωσης ακραίων ισλαμικών οργανώσεων στην περιοχή.

Η ισχυρότερη και η πιο ακραία ισλαμική οργάνωση στην Σομαλία που αναμφίβολα υπονόμευσε και υπονομεύει την σταθερότητα στην χώρα είναι η Αλ Σαμπάμπ Μουτζαχεντήν (Harakatal-Shabaadal-Mujalidden). Η οργάνωση δημιουργήθηκε το 2004 όταν δόθηκε η διακυβέρνηση της χώρας από το ICU (IslamicCountsUnion) στην Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση TFG. Αποτελείται από επιμέρους ομάδες ένοπλων φανατικών μουσουλμάνων. Η δύναμή τους κυμαίνεται από 3000 έως 7000 άτομα. Η εκπαίδευση τους διαρκεί έξι εβδομάδες και γίνεται από μέλη της Αλ Κάϊντα, τις περισσότερες φορές στην Ερυθραία. Δρα κυρίως στις νότιες περιοχές της Σομαλίας. Σκοπός της είναι η επιβολή της Σαρία και η εκδίωξη από τη Σομαλία όλων των ξένων δυνάμεων. Σε αυτό το πλαίσιο έχει τεθεί εναντίον του επισιτιστικού προγράμματος[17]. Έχει χαρακτηριστεί ως τρομακτική οργάνωση από τις Η.Π.Α., την Αυστραλία, την Νορβηγία και την Σουηδία.

Η χρηματοδότηση της οργάνωσης προέρχεται από το έγκλημα της πειρατείας στη θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας. Αντίστοιχα ο εξοπλισμός της οργάνωσης

[15]AMISOM – Africa Union Mission In Somalia

[16] TFG – Transitional Federal Governmed

[17]Η Οργάνωση Διεθνές Επισιτιστικό Πρόγραμμα (World Food Program-WFP) έχει έδρα τη Ρώμη και σε τοπικό επίπεδο το Ναϊρόμπι της Κένυα. Η WFP ναυλώνει πλοία από την Μομπάσα στέλνοντας τρόφιμα στο Μογκαντίσου, στη Μπέρμπερα και στο Μποσάσο. Τα ναυλωμένα αυτά πλοία εξαιτίας της πειρατικής δράσης πλησίαζαν τις ακτές της Σομαλίας υπό την Συνοδεία πολεμικών πλοίων της Ναυτικής Δύναμης της Ε.Ε. (EUNAVFOR).

προέρχεται από λαθρεμπόριο όπλων και εισάγεται από τις χώρες της Υεμένης, της Ερυθραίας, της Αιθιοπίας, των Η.Π.Α και της Ουγκάντας (Μπόση 2012, σελ 74-76).

Η Σομαλία ακόμη και σήμερα αποτελεί την επιτομή για τους μελετητές των «αποτυχημένων κρατών»[18], καθώς από το 1991 ουσιαστικά βρίσκεται χωρίς κεντρική κυβέρνηση, το μακροβιότερο διάστημα για χώρα στην μετά- αποικιακή περίοδο, παρ' όλες τις προσπάθειες από τη διεθνή κοινότητα και τους περιφερειακούς οργανισμούς. Τα πιο σοβαρά κενά, σήμερα, υπάρχουν στην κατηγορία των πολιτικών δεικτών καθώς δεν υφίσταται κράτος δικαίου, ενώ κυριαρχεί η διαφθορά και η βία. Οι δικαιοδοτικοί και γραφειοκρατικοί μηχανισμοί της χώρας, καθώς επίσης και οι θεσμοί της αστυνομίας και του στρατού είτε απουσιάζουν πλήρως είτε διακατέχονται από αντιλήψεις διαφθοράς και προσωπικού οφέλους.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ

Στις ημέρες μας, οι περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της Σομαλίας επιβιώνουν με λιγότερο από ένα δολάριο ημερησίως. Η κατάσταση αυτή που επικρατεί, κατατάσσει τη χώρα στις τελευταίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι κάτοικοι της Σομαλίας προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προς το ζην και απουσία των κρατικών δομών ασφαλείας, έχουν επιδοθεί σε πλήθος παράνομων πράξεων. Ακόμη και η επισιτιστική βοήθεια, σύμφωνα με ανεξάρτητη έκθεση που υποβλήθηκε στο ΣΑ/ ΟΗΕ καταλήγει στα χέρια ύποπτων "εργολάβων", ισλαμιστών πολεμαρχών, πειρατών και τελικά σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. (Μπόση 2012, σελ 67-68)

[18] Ο όρος **αποτυχημένο κράτος** (failed state) χρησιμοποιείται για ένα κράτος το οποίο έχει αποτύχει σε ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες, αρμοδιότητες και ευθύνες της εθνικής του κυριαρχίας. ». Ο όρος αναφέρεται ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς: α. Απώλεια ελέγχου της γεωγραφικής τους επικράτειας ή της αποκλειστικής άσκησης ισχύος εντός αυτής. β. Αδυναμία της νόμιμης αρχής εξουσίας στη λήψη αποφάσεων. γ. Αδυναμία παροχής δημοσίων υπηρεσιών. δ Αδυναμία συνεργασίας με άλλα κράτη και λειτουργίας ως μέλη της διεθνούς κοινότητας. Τα αποτυχημένα κράτη (failed states) βιώνουν παρατεταμένες εσωτερικές συρράξεις όπου η κεντρική εξουσία αμφισβητείται με βίαιο τρόπο. Έχουν καταρρεύσει επιπλέον θεσμοί όπως η δικαιοσύνη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτυχημένων κρατών εκτός από την Σομαλία στην Αφρική και η Συρία (πλέον) στη Μέση Ανατολή (Σημειώσεις Μαθήματος Επίκουρου καθηγητή Γ. Χρηστίδη).

Ακόμη και η αλιεία που ανέκαθεν αποτελούσε πηγή εσόδων για τους ντόπιους ψαράδες και τις οικογένειές τους, λόγω του θαλάσσιου αλιευτικού πλούτου της Σομαλίας, σήμερα δεν μπορεί να εγγυηθεί την σίτιση αυτών των ανθρώπων. Βασικά αιτία στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι η ασφαλώς ανυπαρξία θεσμικά οργανωμένου κράτους αλλά και η συνεπεία αυτού εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου της χώρας από ξένες αλιευτικές εταιρίες, κυρίως ευρωπαϊκής και ασιατικής προέλευσης. Έτσι, υπερσύγχρονα πλοία εδώ και χρόνια εισέρχονται στα χωρικά ύδατα της Σομαλίας και εκμεταλλεύονται παράνομα τα πλούσια αλιεύματα της χώρας.

Παράλληλα, και για μία δεκαετία τουλάχιστον, δυτικές εταιρείες αποβλήτων χρησιμοποιούσαν τα νερά της Σομαλίας για την αποβολή πυρηνικών, βιομηχανικών και νοσοκομειακών αποβλήτων με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για το οικοσύστημα.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και προκειμένου οι ντόπιοι ψαράδες να υπερασπιστούν τον πλούτο της χώρας τους και το δικαίωμα επιβίωσης αυτών και τω οικογενειών τους, άρχισαν τις επιθέσεις καταλαμβάνοντας πλήθος αλιευτικών σκαφών. Σύμμαχοι σε αυτή τους την προσπάθεια στάθηκαν ντόπιοι πολέμαρχοι, ακραίοι ισλαμιστές, οι οποίοι συνέδραμαν σε οπλισμό και εθελοντές με εμπειρία στον χειρισμό όπλων προκειμένου να πετύχουν στο στόχο τους. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 232-237)

Έτσι, πριν το 1990 η πειρατεία στη περιοχή της Σομαλίας περιοριζόταν σε ασήμαντα επεισόδια, ενώ μετά το 1990 και ειδικότερα από τα μέσα αυτής της δεκαετίας και μετά, οργανωμένες ολιγομελείς οπλισμένες ομάδες περιπολούσαν στην οικονομική ζώνη της χώρας, επικαλούμενοι ότι υποκαθιστούν την ακτοφυλακή με σκοπό να προστατεύσουν τον αλιευτικό πλούτο της χώρας. Στην πορεία του χρόνου οι επιθέσεις αυτών σε πλοία πολλαπλασιάστηκαν και επεκτάθηκαν, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες μεθόδους, προηγμένη τεχνολογία και ανεπτυγμένο δίκτυο πληροφοριών. Οι σύγχρονοι πειρατές λοιπόν σήμερα, προέρχονται από τρείς κατηγορίας πολιτών:

α. Πρώην αλιέων που κατέχουν καλή γνώση του θαλάσσιου στοιχείου.

β. Πρώην στρατιωτικών με τεχνογνωσία και εμπειρία στον χειρισμό όπλων και στις μάχες.

γ. Ανθρώπων με γνώση στο χειρισμό συγχρόνων ηλεκτρονικών συσκευών πλοήγησης και επικοινωνιών. (Μπόση 2012, σελ 70)

Τα μεγάλα έσοδα που υπόσχεται η διάπραξη πειρατικών πράξεων είναι η βασικότερη αιτία που άκμασε το φαινόμενο. Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι η πειρατεία δεν πρέπει να αποδίδεται μόνο στην φτώχεια. Η ύπαρξη και η ανάπτυξή της, προϋποθέτει ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν όπως παρακάτω:

α. Οι θεσμικές αδυναμίες και η έλλειψη οργανωμένου κράτους.

β. Η γεωγραφική του θέση.

γ. Το πολιτικό περιβάλλον και συνήθως η πολιτική αστάθεια μιας χώρας που δίνει την δυνατότητα ύπαρξης τέτοιων παράνομων πράξεων.

δ. Οι εσωτερικές εντάσεις και η ύπαρξη συγκρουσιακού κλίματος στο εσωτερικό της χώρας.

ε. Η κοινωνική ανοχή που πολλές φορές υπάρχει λόγω των οικονομικών προσόδων από τέτοιου είδους πράξεις. (Murphy 2006, σελ 47)

Αναμφίβολα, η γεωγραφία της περιοχής συνέβαλε στην εξάπλωση της πειρατείας, αφού ο κόλπος του Άντεν αποτελεί την κύρια οδό επικοινωνίας μεταξύ της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας. Ωστόσο, ειδικοί υποστηρίζουν ότι όσο οι συνθήκες στη Σομαλία καθιστούν την επιβίωση των κατοίκων δύσκολη, το φαινόμενο της πειρατείας θα αυτοτροφοδοτείται, με κόσμο έτοιμο να ρισκάρει ακόμα και την ζωή του, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωση και να οικειοποιηθεί τα υψηλά κέρδη που αυτή η παράνομη πράξη υπόσχεται.

ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ

Η εκδήλωση πειρατικών επιθέσεων στην Σομαλία είναι άμεσα συνυφασμένη με τις καιρικές συνθήκες, εξαρτώμενη από τους μουσώνες που πνέουν στην περιοχή. Οι μουσώνες είναι χαρακτηριστικοί άνεμοι που πνέουν στον Ινδικό ωκεανό

δημιουργώντας δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διακρίνονται σε χειμερινούς που πνέουν από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο και σε καλοκαιρινούς που πνέουν από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Κατά συνέπεια και λόγω της άσχημης κατάστασης θαλάσσης που επικρατεί τους παραπάνω μήνες η πειρατική δραστηριότητα εμφανίζεται εντονότερη από τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο και από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο.

Οι πρώτοι Σομαλοί πειρατές όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα προέρχονται από παραθαλάσσιες περιοχές, κυρίως ψαράδες στο επάγγελμα έχοντας μεγάλη εξοικείωση με το θαλάσσιο στοιχείο. Στην πορεία του χρόνου όμως η μεγάλη αποκόμιση κερδών προσέλκυσε κόσμο από όλες τις επαγγελματικές ομάδες, μη έχοντας καμία σχέση με τη θάλασσα και με μοναδικό απαιτούμενο τους προσόν τη δυνατότητα ανάληψης ρίσκου.

Οι πειρατές συνήθως δρουν σε ομάδες (PAG)[19] με οργάνωση και τακτικές που διαρκώς βελτιώνονται ανάλογα με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από 5 έως 10 άτομα όταν επιτίθενται με πολυεστερικές βάρκες μήκους περί τα 8 μέτρα λεγόμενα Skiffs. Όταν επιτίθενται με χρήση μεγαλύτερων πλοίων φτάνουν έως και τα 40 άτομα. Η ηλικία τους κυμαίνεται μεταξύ 15 έως 40 ετών. (Δημητρίου 2012, σελ 39)

Επιτίθενται συνήθως το λυκαυγές και το λυκόφως σε πλοία με χαμηλή ταχύτητα και χαμηλά έξαλα[20]. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτίθενται στα πλοία από την μεριά του ήλιου προκειμένου να αξιοποιήσουν την χαμηλή ορατότητα. Αντίστοιχα, την νύχτα επιτίθενται μόνο υπό το φως του φεγγαριού.

Η οργάνωση των ομάδων PAG’s εξαρτάται από τα μέσα που χρησιμοποιούν προκειμένου να επιτίθενται, τα οποία κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το μέγεθός τους όπως παρακάτω:

α. Με την χρήση πολυεστερικών βαρκών (Skiffs). Στην μορφή αυτή των επιθέσεων χρησιμοποιούνται ένα με δύο Skiffs και παρατηρείται ιδιαίτερα στον κόλπο του Άντεν. Οι πειρατικές εξορμήσεις αυτού του είδους διαρκούν λίγες ημέρες λόγω περιορισμένης αυτονομίας των λέμβων αυτών σε καύσιμα και

[19] PAG –Pirate Action Group

[20] Χαμηλό ύψος κυρίως καταστρώματος από την επιφάνεια της θάλασσας.

τρόφιμα. Οι βάσεις από τις οποίες εξορμούν βρίσκονται στις ακτές της Πούτλαντ στη βόρεια Σομαλία.

β. Με την χρήση πολυεστερικών λέμβων 10 έως 12 μέτρων (whalers). Στην περίπτωση αυτή οι λέμβοι φορτώνονται με βαρέλια καυσίμων και νερού, ενώ ταυτόχρονα ρυμουλκούν τα μικρότερα skiffs που φέρουν ισχυρές εξωλέμβιες μηχανές. Όταν εντοπιστεί το πλοίο στόχος, η ομάδα επίθεσης επιβαίνει των skiffs και με υψηλή ταχύτητα προσεγγίζει το πλοίο. Με τη βοήθεια αρπαγών και αλουμινένιων σκαλών ανεβαίνουν στο κατάστρωμα και καταλαμβάνουν το πλοίο. Στις ομάδες αυτές, επί των skiffs, επιβαίνουν και οι αρχηγοί των πειρατών, προκειμένου να εξασφαλίσουν και τη διαφυγή τους, αν απαιτηθεί, χρησιμοποιώντας την δυνατότητα ανάπτυξης υψηλής ταχύτητας των λέμβων . Προκειμένου οι πειρατές να μην κινούν τις υποψίες των μέσων που επιτηρούν τις θαλάσσιες αυτές περιοχές, τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούν όλο και πιο βελτιωμένες μεθόδους απόκρυψης των υλικών πειρατείας και του οπλισμού που χρησιμοποιούν στη θάλασσα, έτσι ώστε να μην γίνονται ορατά από εναέρια μέσα (αεροσκάφη και ελικόπτερα).

Παράλληλα, όμοιες μέθοδοι απόκρυψης και παραλλαγής χρησιμοποιούνται και στις βάσεις ξηράς που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση και ανεφοδιασμό των σκαφών. Στο πλαίσιο αυτό, η φόρτωση ενός σκάφους πριν αποπλεύσει, μπορεί να γίνει για λόγους παραπλάνησης σε τρεις και τέσσερις διαφορετικές βάσεις.

Εικόνα 3: Πειρατικό σκάφος Dhow



Πηγή:https://www.google.gr/search?q=%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84.....(Dhow in Indian Ocean), Νοέμβριος 2015

γ. Με την χρήση ξύλινων αλιευτικών ή εμπορικών εκτοπίσματος έως 200 tns (Dhows). Χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον Περσικό κόλπο. Λόγω του μεγαλύτερου βάρους και μεγέθους, παρέχουν στους πειρατές μεγαλύτερες δυνατότητες αυτονομίας και προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, γεγονός που άμεσα μεταφράζεται σε δυνατότητα να επιτεθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις από την ξηρά. Σε αυτή την περίπτωση τα skiffs ρυμουλκούνται ή μεταφέρονται επί του καταστρώματος των Dhow. Τα πληρώματα των σκαφών αυτών είναι συνήθως αλιείς από τις γειτονικές χώρες της Σομαλίας και χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες προκειμένου να κρύβονται οι πειρατές και να παραπλανούν τα πολεμικά πλοία που τους πλησιάζουν και τους κάνουν έλεγχο. Συνήθως μετά από επιτυχημένες πειρατικές επιθέσεις απελευθερώνονται.

δ. Χρήση πλοίων υποστήριξης από κατειλημμένα εμπορικά ή αλιευτικά σκάφη (motherships) . Η χρήση αυτού του είδους των πλοίων με το μεγαλύτερο μέγεθος και εκτόπισμα, τους δίνει τη δυνατότητα να επιχειρούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις βάσεις ανεφοδιασμού, εξασφαλίζοντας τους μεγαλύτερη αυτονομία και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το πλήρωμα την πλοίων χρησιμοποιείται αφενός μεν για τις ναυτιλιακές τους γνώσεις και αφετέρου για να παρέχουν κάλυψη και προστασία στους πειρατές αφού κανένα κράτος δεν έχει εκχωρήσει αντίστοιχους κανόνες εμπλοκής στις ναυτικές τους δυνάμεις ώστε να πραγματοποιούνται επεμβάσεις όταν υπάρχουν όμηροι. (Δημητρίου 2012, σελ 40-44)

Εικόνα 4: Επίθεση σε εμπορικό πλοίο με Skiffs



Πηγή:https://www.google.gr/search?q=%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84…..(Pirate attack), Νοέμβριος 2015

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οργανωμένων επιθέσεων που έχουν καταγραφεί η προσέγγιση των πλοίων στόχων γίνεται με τα Skiffs. Αφού αναρριχηθούν στο κύριο κατάστρωμα του πλοίου αποκτούν τον έλεγχο του. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η συνεργασία τους με το πλήρωμα γιατί μόνοι τους δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις ναυτιλίας να ταξιδέψουν το πλοίο. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν παρατηρούνται φαινόμενα σκληρής βίας προς στους ομήρους. Στη συνέχεια τα πλοία οδηγούνται σε αγκυροβόλια στις Σομαλικές ακτές, πλησίον των βάσεων ανεφοδιασμού τους, όπου αναλαμβάνουν οι ίδιοι την φύλαξη τους. Εδώ αξίζει να αναφερθεί, ότι η φύλαξη των πλοίων δεν γίνεται με σκοπό να αποτρέψουν την ανακατάληψη τους από την ακτοφυλακή ή τις ναυτικές δυνάμεις των χωρών που επιχειρούν στην περιοχή, αλλά από άλλες αντιμαχόμενες ομάδες όπου θέλουν να οικειοποιηθούν τα κέρδη αυτής της λείας. Από αυτό το σημείο και μετά τίθεται σε εφαρμογή το τελευταία στάδιο εγκληματικής πράξης που είναι οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του ποσού με το οποίο θα απελευθερωθεί το πλοίο. Οι διαπραγματεύσεις συνήθως διαρκούν μήνες μεταξύ των δύο πλευρών και τις αναλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες που βρίσκονται στο Λονδίνο. Το τελικό ποσό και η τακτική διαπραγμάτευσης που θα ακολουθηθεί από τους πειρατές έχει σαφώς να κάνει με τη χώρα σημαίας του πλοίου. Όταν επέλθει συμφωνία, που συνήθως αγγίζει ποσά εκατομμυρίων δολαρίων τα λίτρα ρίχνονται στο πλοίο με τη χρήση εναέριων μέσων. Μετά την καταμέτρηση και τον έλεγχο πλαστότητας των χαρτονομισμάτων γίνεται η απελευθέρωση του πλοίου. (Δημητρίου 2012, σελ 48)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^{ο} : ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

Το φαινόμενο της πειρατείας, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας, παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τις επιπτώσεις που είχε και έχει παγκοσμίως, στη διεθνή οικονομία, στην ναυσιπλοΐα και στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Έλαβε χώρα σε μία θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας, δια μέσου της οποίας διεξάγεται το 20% του παγκόσμιου εμπορίου και διακινείται πάνω από το 12% του συνολικού αργού πετρελαίου μέσω των χωρών Υεμένης και Σομαλίας. Τα ποσοστά αυτά μεταφράζονται σε 28.000 διελεύσεις πλοίων ετησίως, εκ των οποίων τα 23.000 κινούνται δια μέσου της διώρυγας του Σουέζ. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 246)

Η μεταφορά πετρελαίου αποτελεί ανέκαθεν ρυθμιστικό παράγοντα στην παγκόσμια οικονομία. Η επιρροή που έχει η ομαλή διακίνηση πετρελαίου σε όλους τους τομείς της οικονομίας, είναι τόσο μεγάλη, όσο και το αδιάκοπο ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων για τον έλεγχο αυτής της αγοράς. Άλλωστε, οι διάφορες οικονομικές κρίσεις που έχουν σημειωθεί ανά τον κόσμο στο παρελθόν, ήταν άμεσα συνδεδεμένες με το διεθνές εμπόριο πετρελαίου.

Η κομβικής σημασίας μεταφορική θαλάσσια διαδρομή, που σχηματίζεται με αφετηρία τις πλουτοπαραγωγικές χώρες του κόλπου, τον κόλπο του Άντεν, τη διώρυγα του Σουέζ και τέλος τη Μεσόγειο Θάλασσα εξυπηρετεί ένα μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο .

Η διατήρηση λοιπόν του ομαλού ενεργειακού εφοδιασμού που παρεμποδίζεται και απειλείται από την δράση των πειρατών, είναι ζωτικής σημασίας για την διαφύλαξη των συμφέροντα τόσο των μεμονωμένων κρατών όσο και της Ε.Ε, συμβάλλοντας στην σταθερότητα της παραγωγής και στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας των συγκεκριμένων χωρών.

Η ύπαρξη περιστατικών πειρατείας σε θαλάσσιες περιοχές μεγάλης ναυτιλιακής κίνησης, έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή μεγάλων οικονομικών επιβαρύνσεων, πρωτίστως στις ναυτιλιακές εταιρείες και δευτερευόντως στα κράτη που

αγωνίζονται για τη διασφάλιση του δικαιώματος της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Το κόστος αυτό, προέρχεται από την προσπάθεια μείωσης του υφιστάμενου κινδύνου και αφορά οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται για την διασφάλιση της ζωής των ναυτικών, την ακεραιότητα των εμπορευμάτων και των πλοίων που τα μεταφέρουν.

Ωστόσο, θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε τα κόστη αυτά σε άμεσα και έμμεσα (Παπαδοπούλου 2013, σελ 86-87). Τα άμεσα κόστη είναι αυτά που επιβαρύνουν τις ναυτιλιακές εταιρείες, ως αποτέλεσμα των εξόδων που προκύπτουν από το φαινόμενο της πειρατείας. Αντίστοιχα, τα έμμεσα κόστη είναι αυτά που απορρέουν ως αποτέλεσμα του φαινομένου και συνήθως επιβαρύνουν και επηρεάζουν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Τόσο το άμεσο όσο και το έμμεσο κόστος, μετακυλύεται σε δεύτερο χρόνο στον καταναλωτή, καθιστώντας τα προϊόντα πιο ακριβά και επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις στις προσπάθειες ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας.

Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα παραπάνω κόστη αναλύοντας τους επιμέρους παράγοντες που τα επηρεάζουν. Παρόλα αυτά, κάθε προσπάθεια καταγραφής και υπολογισμού τους, κρύβει μία σημαντική πιθανότητα απόκλισης, καθόσον πολλά από περιστατικά πειρατείας που σημειώνονται δεν δηλώνονται από τις ναυτιλιακές εταιρείες στα αρμόδια γραφεία.

ΑΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ

Προκύπτουν όπως αναφέρθηκε, από την ύπαρξη της πειρατείας και επιβαρύνουν κυρίως τις ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ δευτερευόντως τις κυβερνήσεις και τους αρμόδιους κυβερνητικούς ή μη φορείς. Τα επιμέρους κόστη που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, παρουσιάζονται αναλυτικά όπως παρακάτω:

α. Επανασχεδιασμός δρομολογίων

Η επαναδρομολόγηση των πλοίων έχει σαν σκοπό την αποφυγή πλεύσης από *Περιοχές Υψηλού Κινδύνου* (στο εξής HRA)[21] δηλαδή από περιοχές με έντονη πειρατική δραστηριότητα, ώστε να μεταφέρουν με ασφάλεια τα φορτία τους. Ο

[21] HRA: High Risk Areas

επανασχεδιασμός των δρομολογίων επιβαρύνει σημαντικά το συνολικό κόστος μεταφοράς. Κάθε ημέρα επιπλέον πλεύσης του πλοίου μεταφράζεται σε αύξηση κόστους καυσίμων καθώς και αύξηση στους σχετικούς ναύλους. Μεγαλύτερη διάρκεια ταξιδιού σημαίνει για τις πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες εταιρείες μείωση της διαθέσιμης συνολικής μεταφορικής τους ικανότητας και περιορισμό της διαθεσιμότητας των πλοίων για πολλές ημέρες το χρόνο. Αυτό το γεγονός από μόνο του είναι δυνατό να επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια βιομηχανική/μεταπρατική ικανότητα. Μείωση της διαθέσιμης συνολικής μεταφορικής ικανότητας πιθανόν να σημαίνει και αύξηση στις τιμές πρόσκτησής των προϊόντων με αντίστοιχη μετακύλιση των βαρών στους καταναλωτές. Στην περίπτωση της Σομαλίας όπου η αλλαγή πορείας των πλοίων είχε σαν μοναδική επιλογή το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στην Αφρική, το ταξίδι ενός πλοίου επιβαρυνόταν με περίπου 2.700 μίλια, το κόστος του οποίου ανήλθε για το 2014 στο ύψος των 17,9 εκατομμυρίων δολαρίων. (Walje 2014, σελ 22)

β. Αύξηση ταχύτητας

Μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για να αντιμετωπιστεί μία πειρατική επίθεση είναι η αύξηση ταχύτητας των πλοίων. Έχει αποδειχθεί από την μέχρι τώρα εμπειρία, ότι επιθέσεις πειρατών που σημειώνονται σε πλοία που ταξιδεύουν με ταχύτητες μικρότερες των 18 μιλίων ανά ώρα έχουν αυξημένες πιθανότητες αποτυχίας. Έτσι, η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα διά μέσου των οδηγιών *Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης* (στο εξής BMP4)[22] που εκδίδει, με σκοπό να βοηθήσει στην καταπολέμηση της πειρατείας, προτείνει, όταν τα πλοία διέρχονται τις *Περιοχές Υψηλού Κινδύνου* (HRA's) να αναπτύσσουν κατά το δυνατό μέγιστες ταχύτητες και όχι πάντως κάτω από 18 μίλια ανά ώρα, σημειώνοντας, πως με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουν ή θα αυξήσουν κατά πολύ τον δείκτη δυσκολίας σε μια προσπάθεια κατάληψης του πλοίου. Ωστόσο, η αύξηση της ταχύτητας πολλές φορές δεν είναι δυνατή για λόγους αποφυγής καταπόνησης του σκάφους, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες κατά την περίοδο των μουσώνων.

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι οι οικονομικές ταχύτητες των εμπορικών πλοίων κυμαίνονται από 12 έως 15 kts, αντιλαμβανόμαστε ότι η πλεύση με αυξημένες και

[22]BMP: Best Management Practices for Protection Against Somalia Based Piracy.

μη οικονομικές ταχύτητες μεταφράζεται σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση λόγω καυσίμων, η οποία ανήλθε, μόνο για την περιοχή της Σομαλίας, στο ύψος των 575,9 εκατομμυρίων δολαρίων για το έτος 2014, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1. (Walje 2014, σελ 20-21)

Πίνακας 1: Κόστος καυσίμων από αύξηση ταχύτητας πλεύσης

	120m-200m Vessel Length		200m-300m Vessel Length		300+m Vessel Length	
	Cargo	Tanker	Cargo	Tanker	Cargo	Tanker
Average Daily Number of Vessels	82	29	51	44	25	7
Fraction of Vessels Steaming at Increased Speed	49%	69%	64%	53%	37%	35%
Estimated Daily Number of Vessels with Increased Speed	41	20	33	23	9	3
Average Daily Excess Fuel Use (Tons)	451	74	1312	448	517	89
Average Daily Excess Fuel Cost, Total	$246,157	$40,154	$716,382	$244,386	$282,091	$48,655
Estimated Annual Excess Fuel Cost	$89,847,201	$14,656,041	$261,479,579	$89,200,771	$102,963,143	$17,758,953
Estimated Total Annual Excess Fuel Costs, Cargo and Tankers	$575,906,000					

Πηγή:http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/StateofMaritimePiracy2014.pdf (Fuel cost calculations), Δεκέμβριος 2015

γ. Ασφάλιστρα

Οι πλοιοκτήτριες / διαχειρίστριες εταιρείες, στην προσπάθειά τους να μετριάσουν τον κίνδυνο σημαντικών οικονομικών απωλειών από πλοία τους τα οποία διέρχονται των περιοχών υψηλού κινδύνου πειρατείας, προσπαθούν να μετακυλήσουν τον κίνδυνο αυτό στις ασφαλιστικές εταιρείες με την σύναψη κατάλληλων συμβολαίων ασφάλισης. Οι ασφαλιστές με την σειρά τους προσπαθούν να μειώσουν τα επίπεδα αποζημιώσεων που καλούνται να καταβάλουν, με συμβόλαια υψηλών ασφαλίστρων οι τιμές των οποίων καθορίζονται από πολλούς παράγοντες όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Η έξαρση της πειρατείας στη Σομαλία, σύμφωνα με υπολογισμούς, αύξησε ενδεικτικά το έτος 2011 τα ασφάλιστρα πλοίων μεταξύ 0,05% και 0,175% της αξίας του εμπορεύματος που μετέφεραν, σε σχέση με τα επίπεδα του 2008 προτού κορυφωθεί το φαινόμενο, που κυμαίνονταν μεταξύ 0% και 0,05% αυτής της αξίας.

Αντίστοιχα, τα ασφάλιστρα του τύπου K&R[23] αυξήθηκαν στο 1000% με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2008. (Kennedy K Mbekeani 2011, σελ 6)

Τέσσερις είναι σήμερα οι βασικοί τύποι ασφάλισης πλοίων, με τους δύο πρώτους να είναι οι σημαντικότεροι, για την περίπτωση της πειρατικής απειλής. Πλοία τα οποία θα διέλθουν ακόμη και σήμερα περιοχές επικίνδυνες για πειρατεία, πρέπει να είναι καλυμμένα με τους δύο κύριους αυτούς τύπους ασφάλισης. (War Risk Insurance και K&R Insurance)

1/ War Risk Insurance: Αυτό το είδος ναυτασφάλισης καλύπτει ζημιές σκάφους καθώς και αποζημίωση τραυματισμού μέλους του πληρώματος που οφείλεται σε πόλεμο, εισβολή, εξέγερση, πειρατεία. Σε μερικές ωστόσο περιπτώσεις καλύπτει και ζημιές από όπλα μαζικής καταστροφής. Η ασφάλιση War Risk Insurance χωρίζεται γενικά σε δύο επιμέρους είδη ασφάλισης: την War Risk Liability η οποία καλύπτει τους ανθρώπους και τα πράγματα που βρίσκονται στο σκάφος και υπολογίζεται με βάση το ύψος αποζημίωσης και την War Risk Hull η οποία καλύπτει το σκάφος και το ύψος της οποίας υπολογίζεται με βάση την αξία του πλοίου. Τα ποσά των ασφαλίστρων που καλούνται οι ναυτιλιακές εταιρείες να καταβάλουν, ποικίλουν, ανάλογα με τις ποιες περιοχές υψηλού κινδύνου (ορίζονται από την επιτροπή Joint War Committee[24]) που πρόκειται να διαπλεύσουν (Παπαδοπούλου 2013, σελ 80). Τα ασφάλιστρα αυτής της κατηγορίας στην περιοχή της Σομαλίας, ανήλθαν, ενδεικτικά για το έτος 2014, στο ποσό των 76,3 εκατομμυρίων δολαρίων (Πίνακας 2), παρουσιάζοντας πτώση της τάξης του 30% σε σχέση με το 2013 (Walje 2014, σελ 13).

Πίνακας 2: Κόστος War Risk ασφαλίστρων έτους 2014.

Estimated 2013 Total War Risk Premiums in WIOR	Estimated Decrease in 2014 WIOR War Risk Premiums	Estimated Total 2014 War Risk Premiums in WIOR (USD)
$109 Million	30%	$76.3 Million

Πηγή:http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/StateofMaritimePiracy2014.pdf (War Risk Premiums), Δεκέμβριος 2015

[23] K&R: Kidnap & Ransom Insurance

[24] JWC: Joint War Committee. Είναι επιτροπή που αναθεωρεί ετησίως τις περιοχές υψηλού κινδύνου (Muller 2014)

2/ Kidnap & Ransom Insurance–K&R: Αυτό το είδος ασφάλισης είναι το σημαντικότερο που υπάρχει για την περίπτωση της κάλυψης ενός πλοίου από την πειρατική δράση. Καλύπτει την πληρωμή λύτρων για μέλη του πληρώματος, είτε για επιβάτες που βρίσκονται επί του πλοίου με άδεια του καπετάνιου, μαζί με πρόσθετα έξοδα εκμίσθωσης εμπειρογνωμόνων και διαπραγματευτών που απαιτούνται από τη στιγμή που θα υπάρξει απαγωγή. Επιπρόσθετα δύναται να καλύψει χαμένα εισοδήματα και άλλα συναφή έξοδα[25] που προκύπτουν. Δεν καλύπτονται λύτρα για το πλοίο και το φορτίο του, εκτός από ειδικές επεκτάσεις ασφαλιστικών συμβολαίων. Το ύψος του ασφαλίστρου σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πειρατικής ενέργειας, είναι σημαντικά υψηλό και καθορίζεται από πολλούς παράγοντες που θα δούμε παρακάτω. Τα ασφάλιστρα αυτής της κατηγορίας ενδεικτικά για το έτος 2014 και την περιοχή της Σομαλίας, ανήλθαν στο ποσό των 27,2 εκατομμυρίων δολαρίων (Πίνακας 3). (Walje 2014, σελ 14)

Πίνακας 3: Κόστος K&R ασφαλίστρων έτους 2014

Number of Transits	Estimated Percentage of Transits Buying K&R Insurance	Average Cost Per Transit	Total Cost of K&R Insurance in the WIOR
72,600	25%	$1,500	$27,225,000

Πηγή:http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/StateofMaritimePiracy2014.pdf (K&R Premiums), Δεκέμβριος 2015

3/ Cargo Insurance: Αυτό το είδος ασφάλισης σχεδιάστηκε για την κάλυψη των μεταφερόμενων με τα πλοία φορτίων από τους κινδύνους να κλαπούν ή να καταστραφούν από φυσική απώλεια.

4/ Hull and Machinery Insurance (H & M): Αυτό το είδος ασφάλισης παρέχει κάλυψη ενός πλοίου από φυσική καταστροφή. Το πλοίο με αυτό το πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτει επισκευές στο σκάφος καθώς και κάλυψη στο μηχανικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό του στο ύψος της συνολικής τους αξίας, από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, από κίνδυνο της θάλασσας ή άλλη απειλή όταν το πλοίο ταξιδεύει. (Insurance QnA n.d.) Είναι δυνατόν να επεκταθεί και στο φορτίο καυσίμων και προμηθειών του πλοίου ενώ εκτός από καταστροφές μπορεί

[25] Loss of Hire: Βάση συμφωνίας καταβολής ημερησίου ποσού για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

να επεκταθεί στην ολική απώλεια του πλοίου ή ακόμα και στα έξοδα διάσωσης του. Αυτού του είδους η ασφάλιση δεν συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις καταστροφής που προκαλούνται από πολιτικές αναταραχές σαμποτάζ, τρομοκρατική ενέργεια, σύλληψη, κατάληψη, πειρατεία κ.α. Αυτές οι περιπτώσεις καλύπτονται ξεχωριστά, επιπρόσθετα σε αυτή την κατηγορία με προγράμματα ασφαλίσεων War Risks, Hull and Machinery and Interests (Kominsur Insurance Broker n.d.)

Το ύψος των ασφαλίστρων κυμαίνεται επηρεαζόμενο από ένα πλήθος παραγόντων όπως είναι το δρομολόγιο που πρόκειται να ακολουθηθεί (δηλαδή την διέλευση ή όχι από περιοχές υψηλού κινδύνου) την περίοδο του δρομολογίου, τον τύπο και το μέγεθος του πλοίου, την ταχύτητα διέλευσης, το είδος του φορτίου που μεταφέρει, τον αριθμό των επιβαινόντων, την ύπαρξη ένοπλων ή άοπλων φρουρών στις High Risk Areas, την συμμόρφωση του με τις οδηγίες *Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης* (BMP4) που εκδίδονται.

Για να ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη ενός πλοίου, η εταιρεία θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς την ασφάλεια για την περιοχή διέλευσης του, καταβάλλοντας το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στην έξτρα ασφάλιση.

Ολοκληρώνοντας την ενότητα των ασφαλίστρων, θα μπορούσαμε να πούμε πως η ασφαλιστική αγορά προκειμένου να ανταποκριθεί στην πρόκληση και στις ανάγκες της εποχής, βρίσκεται διαρκώς σε αναζήτηση προγραμμάτων και συνδυαστικών ασφαλιστικών προϊόντων, προκειμένου να εξυπηρετήσει τόσο τα δικά της συμφέροντα όσο και εκείνα της ναυτιλίας.

δ. Λύτρα Αιχμαλωτίσεως

Η καταβολή λύτρων, σε περιπτώσεις αιχμαλωσίας πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων, είναι μία ενέργεια που φέρνει τις ναυτιλιακές εταιρείες σε πολύ δύσκολη θέση. Η θετική έκβαση τέτοιων περιπτώσεων, αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα για τους εφοπλιστές, λόγω του υψηλού κοινωνικού κόστους από έχουν. Η άρνηση καταβολής τους, για ανθρώπους που εργάζονται για τα συμφέροντα τους, είναι μία μη αποδεκτή ενέργεια στους ναυτιλιακούς κύκλους.

Από την άλλη πλευρά, η καταβολή λύτρων είναι σίγουρα μία πράξη που ανατροφοδοτεί την πειρατική δραστηριότητα. Αυτή η αντίφαση είναι μία από τις κυριότερες αιτίες που οι διαπραγματεύσεις, για την επίτευξη συμφωνίας, οδηγούν σε πολυήμερες κρατήσεις των ομήρων.

Στην περίπτωση των πολύμηνων απαγωγών, και όταν υφίσταται ταυτόχρονα και κατάληψη πλοίου, θα πρέπει να συνυπολογίζεται και η απώλεια κερδών από την ακινησία του πλοίου. Το κόστος αυτό πολλές φορές δύναται να ξεπερνά το ύψος των λύτρων που απαιτούνται, μετατρέποντας την όλη διαδικασία περισσότερο κοστοβόρα για τις εταιρείες.

Το 2014 στην περιοχή της Σομαλίας απελευθερώθηκαν 18 συνολικά κρατούμενοι ναυτικοί, με εκτιμώμενο ύψος καταβληθέντων λύτρων από 200.000 έως 1.000.000 δολάρια.[26] (Πίνακας 4)

Πίνακας 4: Κόστος καταβληθέντων λύτρων έτους 2014

Number of seafarers released after payment (ransom or other)	18
Number of vessels released after payment (ransom or other)	0*
Number of seafarers released with no payment (ransom or other)	0
Estimated cost to release crew of the *MV Asphalt Venture*	Undisclosed amount, estimated to be less than $1,000,000
Estimated cost to release crew of *MV Albedo*	$200,000
Total Cost	$200,000 to $1,000,000

Πηγή:http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/StateofMaritimePiracy2014.pdf (Ransoms and associated payments), Δεκέμβριος 2015

ε. Εξοπλισμός Ασφαλείας – Φρουράς

Οι μεγάλες γεωγραφικά περιοχές στις οποίες εμφανίζεται πειρατική δραστηριότητα και οι δυσκολίες που προκύπτουν για την φύλαξή τους από πολεμικά πλοία, δημιούργησαν την ανάγκη λήψης μέτρων αυτοπροστασίας στα εμπορικά πλοία. Τα μέτρα αυτά έχουν να κάνουν τόσο με την *Προμήθεια*

[26] Οι ναυτικοί προέρχονταν από τα εμπορικά πλοία M/V Asphalt Venture και M/V Albedo. Τα πλοία αυτά στην συνέχεια βυθίστηκαν στα χέρια των πειρατών. (Walje 2014, σελ 20)

Εξοπλισμού Ασφάλειας (στο εξής SPMs)[27] όσο και με την επιβίβαση φρουρών ασφάλειας καθ' όλη τη διάρκεια διέλευσης από τις HRA's. Ο εξοπλισμός ασφαλείας αφορά χρήση συρματοπλεγμάτων, κανονιών εκτόξευσης νερού, συναγερμών, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, και πολλών άλλων που περιγράφονται και προτείνονται στον οδηγό *Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης* (Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy 2011, σελ 23)

Αντίστοιχα, η επιβίβαση ένοπλων φρουρών γίνεται συνήθως σε ομάδες των 3 με 4 ατόμων ανά διέλευση, με κόστος που κυμαίνεται επηρεαζόμενο από πολλούς παράγοντες. Η δέσμη αυτή των μέτρων αυτοπροστασίας είναι η βασική αιτία στην μείωση των πετυχημένων επιθέσεων, καθόσον οι τακτικές που εφαρμόζονται και ο εξοπλισμός που προτείνεται στις ναυτιλιακές εταιρείες, συνεχώς βελτιώνεται ανάλογα με την εξέλιξη των μεθόδων των πειρατών. Το συνολικό κόστος αυτής της κατηγορίας, για τα πλοία που διέπλευσαν το 2014 τον δυτικό Ινδικό Ωκεανό, υπολογίζεται ότι ανήλθε από 3,1 έως 9,8 εκατομμύρια δολάρια. (Walje 2014, σελ 7)

στ. Εργατικό κόστος

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται το συνολικό κόστος αμοιβών των ναυτικών είτε αυτό προέρχεται από την παρεχόμενη εργασία τους είτε προέρχεται από την καταβολή μισθών των υπό ομηρία ναυτικών. Συγκεκριμένα επιμερίζεται όπως παρακάτω:

1/ Hazard pay: Αφορά την έξτρα αποζημίωση στον μηνιαίο μισθό των ναυτικών που παρέχεται ως αποζημίωση λόγω επικινδυνότητας κατά τη διέλευση του πλοίου από τις HRA's. Το συνολικό ποσό αυτής της υποκατηγορίας για την διέλευση των πλοίων από την θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας, το έτος 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε στα 71,6 εκατομμύρια ευρώ, όπως φαίνεται στον πίνακα 5.

[27] SPMs: Ship Protection Measures

Πίνακας 5: Κόστος Hazard Pay αποζημίωσης έτους 2014

Hazard Pay Per Transit Through the IBF HRA[26]	$7,311
Transits Per Year Through the IBF HRA[27]	20,000
Percentage of Vessels Disbursing Hazard Pay	70%
Subtotal	$102,356,800
Less IRTC Transits Post July 1, 2014	30%
Estimated Hazard Pay for 2014	$71,650,000

Πηγή:http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/StateofMaritimePiracy2014.pdf (Hazard pay), Δεκέμβριος 2015

2/ Captivity pay: Αφορά το μισθολογικό κοστών των ναυτικών που βρίσκονται σε ομηρία. Αποτελείται από τις βασικές αποδοχές τους, προσαυξημένες κατά 35% για όλο το διάστημα της ομηρίας. Το 2014 στην περίπτωση της Σομαλίας είχαμε 48 κρατούμενους υπό ομηρία ναυτικούς οι οποίοι εάν αποζημιώθηκαν με αυτόν τον τρόπο το συνολικό κόστος θα έφτασε τα 4.3 εκατομμύρια δολάρια. (Walje 2014, σελ 15-16)

Έχοντας επικεντρώσει στους παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους με το οποίο η πειρατική δραστηριότητα επιβαρύνει την ναυσιπλοΐα, θα πρέπει να αναφερθεί πως η ακριβής οικονομική αποτίμησή της με νούμερα, εμπεριέχει κινδύνους σημαντικής απόκλισης καθόσον:

α/ Υφίσταται προσεγγιστική μέθοδο υπολογισμού αυτών, που δεν αποτιμά τις πραγματικές τιμές αλλά προσδιορίζει τα οικονομικές επιβαρύνσεις ως μεγέθη.

β/ Η πειρατική δραστηριότητα, οι πειρατικές τακτικές, οι δράσεις που αναλαμβάνονται από τα κράτη και τα κόστη που αυτές συνεπάγονται (μέθοδοι, υλικά, ασφαλιστικές καλύψεις) αποτελούν πολύ δυναμικούς παράγοντες, με τα οικονομικά μεγέθη να μεταβάλλονται, προτού καν αποτυπωθεί ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους.

γ/ Ο αριθμός των επιθέσεων που δηλώνονται στο αρμόδιο κέντρο αναφοράς πειρατικών κρουσμάτων εκτιμάται ως πολύ μικρότερος των πραγματικών περιστατικών για τους παρακάτω λόγους:

(1) Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες αποφεύγουν να αναφέρουν περιστατικά γνωρίζοντας ότι όσο αυξάνεται ο συνολικός αριθμός επιθέσεων τόσο θα αυξάνονται και τα αντίστοιχα ασφάλιστρα τους.

(2) Προσπαθούν να προστατεύουν την εταιρεία τους από δυσφήμηση.

(3) Αντίστοιχη τακτική ακολουθούν πολλές κρατικές αρχές αλλά και ναυλωτές που αποκρύπτουν πειρατικές επιθέσεις προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους.

ΕΜΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ

Τα έμμεσα κόστη ή αλλιώς δευτερογενή, είναι αυτά που απορρέουν ως αποτέλεσμα της πειρατικής δράσης και επηρεάζουν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων ή ακόμη και κράτη ολόκληρα. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η εκτίμηση και ο υπολογισμός τους με τη μορφή αποτίμησης μεγέθους. Τα σημαντικότερα εξ' αυτών αναφέρονται όπως παρακάτω:

α. Απώλεια εσόδων των γειτονικών Κρατών

Ο επανασχεδιασμός των δρομολογίων, οδηγεί τις περισσότερες φορές τα πλοία να αποφεύγουν τη διέλευση στενών θαλάσσιων περασμάτων και διωρύγων, όπου λόγω γεωγραφικών συνθηκών φωλιάζει η πειρατική δραστηριότητα. Αυτός η επαναδρομολόγηση των θαλάσσιων μεταφορών έχει αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στις οικονομίες των γειτονικών κρατών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πειρατεία της Σομαλίας, όπου η αποφυγή διέλευσης των πλοίων από την επικίνδυνη θαλάσσια περιοχή του κόλπου του Άντεν, είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος της Αιγύπτου από τα τέλη διέλευσης της διώρυγας του Σουέζ, που αποτελούν έναν από τους βασικότερους πυλώνες της οικονομίας της χώρας. Αντίστοιχη απώλεια εισόδων σημείωναν και οι μεγάλοι εμπορικοί λιμένες των χωρών της Μεσογείου, λόγω μείωσης του συνολικού όγκου φορτίου που διακινείται από αυτές τις υποδομές. (Σιούσουρας, Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας 2011, σελ 246)

β. Κόστη προστασίας διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας

Περίπου το 80-90% της ανθρωπιστικής βοήθειας διακινείται δια θαλάσσης (Kennedy K Mbekeani 2011, σελ 5). Έτσι, στο στόχαστρο των πειρατών δεν άργησαν να μπουν και αυτού του είδους οι αποστολές, αδιαφορώντας για τα εκατομμύρια των συνανθρώπων τους που υποσιτίζονταν.

Οι συνεχείς επιθέσεις σε πλοία ανθρωπιστικής βοήθειας (στο εξής WFP)[28] στην περιοχή της Σομαλίας, είχε σαν αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να μη δέχονται οι πλοιοκτήτες να μισθώνουν τα πλοία τους, φοβούμενοι την πειρατική δραστηριότητα. Σαν συνέπεια αυτών, ο αριθμός των πλοίων μειώθηκε στο μισό, προκαλώντας μία άνευ προηγουμένου μετανάστευση των Σομαλών προς τις γειτονικές χώρες, η οποία επηρέασε την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα των χωρών υποδοχής. Η λύση που δόθηκε στο πρόβλημα διανομής του επισιτιστικού προγράμματος, ήταν η διάθεση νατοϊκών πολεμικών πλοίων για την συνοδεία αυτών των εμπορικών, μέχρι τους λιμένες προορισμού στην νότια Σομαλία[29]. Το κόστος αυτών των αποστολών, συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό κόστος των δράσεων που έχουν αναληφθεί για την καταπολέμηση της πειρατείας, όπως θα παρουσιαστεί σε επόμενη ενότητα.

γ. Αλιεία και Τουρισμός

Οι επιπτώσεις της πειρατείας έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό, στην αλιεία και στο εμπόριο των περιφερειακών από τις πειρατικές ζώνες χωρών, επηρεάζοντας τις οικονομίες τους σε σημαντικό βαθμό.

Τα περιστατικά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία, οδηγούν σε συρρίκνωση την διεξαγωγή εμπορίου της περιοχής. Θαλάσσιες μεταφορικές οδοί αλλοιώνονται, λιμάνια φόρτωσης και εκφόρτωσης αλλάζουν, με μοναδικό γνώμονα την επιλογή ασφαλέστερων. Συνεπώς οι περιφερειακές οικονομίες κλονίζονται ενώ το υψηλότερο πλέον κόστος των αγαθών μετακυλύεται στους καταναλωτές.

Αντίστοιχα, σοβαρό πλήγμα από την πειρατεία δέχεται και η αλιεία. Οι επιθέσεις που σημειώνονται στα αλιευτικά σκάφη, οδηγούν τους ψαράδες στο να αποφεύγουν τις επικίνδυνες αυτές περιοχές. Έτσι, οικογένειες ολόκληρες αλλά και οικονομίες όπου η αλιεία αποτελεί τον κύριο πυλώνα χρηματοδότησης, έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

Τέλος, σημαντική επιρροή ασκεί η πειρατεία και στον τουρισμό, ειδικότερα όταν πρόκειται για παραθαλάσσια κράτη που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, με μεγάλο μήκος ακτογραμμών, και πολλά νησιά. Οι κρουαζιέρες σε αυτή την περίπτωση είναι το είδος του τουρισμού που πλήττεται περισσότερο, ενώ

[28] WFP: World Food Programme
[29] Βλέπε κεφάλαιο 5

ακολουθούν και όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτόν, όπως ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, παροχή λιμενικών ευκολιών και πολλά άλλα συναφή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα κρατών που οι οικονομίες τους υπέστησαν σοβαρό πλήγμα, ήταν στην περίπτωση της Σομαλίας, οι Σεϋχέλλες. Η οικονομία των Σεϋχελλών είναι βασισμένη στην αλιεία και στον τουρισμό, καθόσον περιβάλλεται από 1,4 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα ωκεανού και έχει 115 νησιά. Η οικονομία της αλιείας και του τουρισμού αποτελεί το 65% του ΑΕΠ της χώρας ενώ απασχολείται συνολικά το 36% του εργατικού της δυναμικού. (Kennedy K Mbekeani 2011, σελ 6)

Η βιομηχανία της αλιείας του τόνου, καθώς και η παροχή λιμενικών ευκολιών και επιμελητείας σε αλιευτικά σκάφη φτάνει στο 40% της εισροής ξένου συναλλάγματος. Σε αυτή τη χώρα, η πειρατική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε και κορυφώθηκε τα τελευταία 7 χρόνια, έφτασε σε σημείο να κοστίσει μόνο σε αυτούς τους δύο τομείς, το 4% του ΑΕΠ το 2009. (Kennedy K Mbekeani 2011, σελ 6)

Αντίστοιχες επιπτώσεις όσον αφορά τον τουρισμό και την επισκεψιμότητα των κρουαζιερόπλοιων είχαν και οι χώρες της Κένυας του Μαυρίκιου.

Από την δυτική της Αφρικής και στον κόλπο της Γουϊνέας, οι επιπτώσεις της πειρατικής δραστηριότητας στον τομέα της αλιείας, ήταν τέτοια για την Νιγηρία, όπου οι καπετάνιοι των αλιευτικών αρνούνταν να αποπλεύσουν επιφέροντας ζημιές στην οικονομία της χώρας ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων, από τις απώλειες εξαγωγής ψαριών. (Kennedy K Mbekeani 2011, σελ 6)

δ. Αποστολές καταστολής φαινομένου της πειρατείας

Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης που διαμορφώνεται από την πειρατεία σε ορισμένες περιοχές, αναπτύσσει στρατιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή του δια θαλάσσης εμπορίου. Ταυτόχρονα, ακόμα και μεμονωμένα κράτη που δεν ανήκουν σε στρατιωτικούς ή πολιτικούς οργανισμούς, στέλνουν το πολεμικό τους ναυτικό, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα των εμπορικών τους πλοίων και να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της χώρας τους. Το κόστος από τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι πολύ υψηλό και είναι άμεσα εξαρτώμενο από τα μέσα που διατίθενται (Πίνακας 6).

Πίνακας 6: Επιχειρησιακό κόστος 2014 ανά τύπο μονάδας.

	2014 Cost	Change From 2013
Ships	$638,310,367	Down 30.0%
Aircraft	$45,053,972	Up 13.8%
UAVs	$34,130,400	Up 158.2%
Total	**$717,495,000**	**Down 25.7%**

Πηγή:http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/StateofMaritimePiracy2014.pdf (Asset Operating costs), Δεκέμβριος 2015

Έτσι στην περίπτωση της Σομαλίας ακόμη και σήμερα επιχειρούν πλήθος πολεμικών πλοίων με το κόστος να ανέρχεται για το 2014 συνολικά στο ύψος των 741,3 εκατομμυρίων δολαρίων (Πίνακας 7).

Πίνακας 7: Συνολικό επιχειρησιακό κόστος 2014

Category	2014 Cost
Administrative Budgets	$16,195,000
SHADE Conferences	$541,000
Asset Operating Costs	$717,495,000
Vessel Protection Detachments	$7,106,000
Total	**$741,336,000**

Πηγή:http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/StateofMaritimePiracy2014.pdf (Cost of Naval operations), Δεκέμβριος 2015

Στον ανωτέρω πίνακα συμπεριλαμβανόμενα τα χρήματα που απαιτούνται για συνοδεία πλοίων, διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας WFP, συμπληρωματικά διαχειριστικά έξοδα που δεν καλύπτονται από τα συμμετέχων κράτη και τα χρήματα που απαιτούνται για την διεξαγωγή συσκέψεων του SHADE[30] , οργάνου του οποίου απαιτείται για τον συντονισμό όλων των κρατών που εμπλέκονται στις αντιπειρατικές επιχειρήσεις.

ε. Κόστος Αντιπειρατικών Οργανισμών

Για την καταπολέμηση της πειρατείας έχουν συσταθεί πλήθος κρατικών, ναυτιλιακών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτοί οι οργανισμοί εργάζονται παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με σκοπό τον συντονισμό, την

[30] SHADE: Share Awareness and Deconfliction

ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών, την υποστήριξη, έχοντας σαν στόχο την καταστολή της πειρατικής δράσης στην περιοχή της Σομαλίας. Το κόστος λειτουργίας αυτών των οργανισμών για το έτος 2014 στην περιοχή της Σομαλίας ανήλθε στο ποσό των 57 εκατομμυρίων δολαρίων (Πίνακας 8).

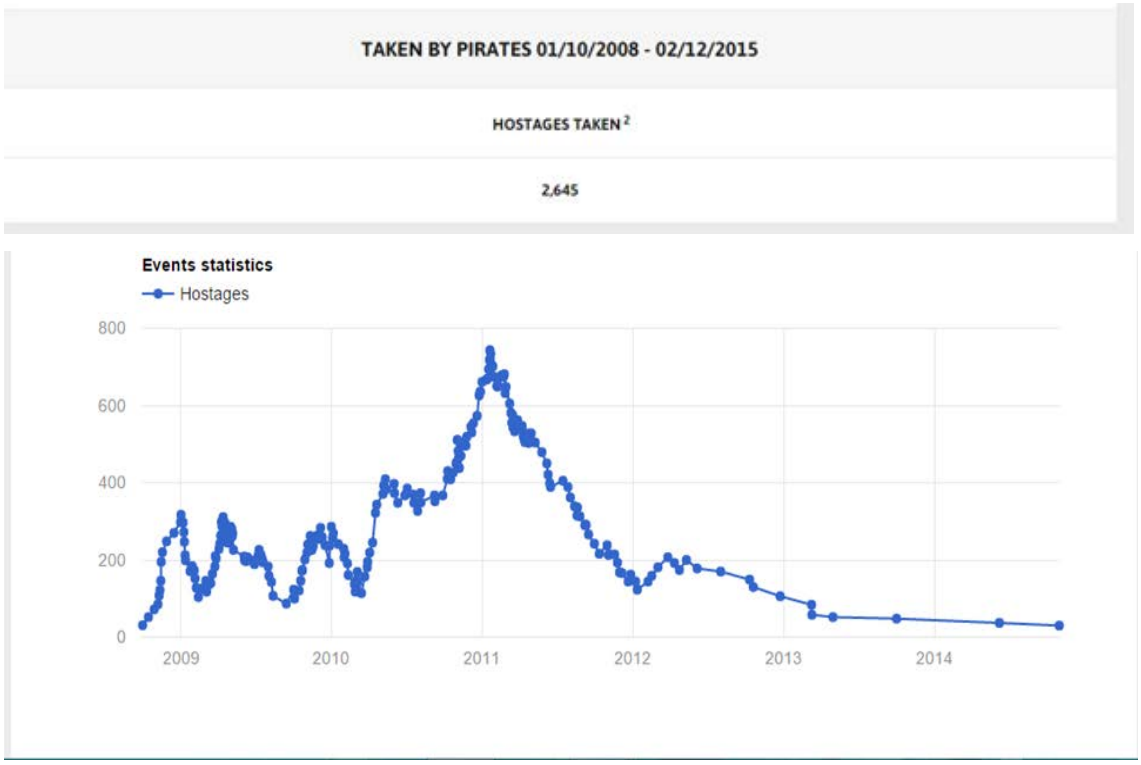
Πίνακας 8: Λειτουργικό κόστος αντιπειρατικών οργανισμών 2014

Agency/Organization	2014 Expenditure
CGPCS Meetings	$449,000
CGPCS Trust Fund	$3,650,000
CRIMARIO	$5,951,000
CRIMLEA	$653,000
CRIMSON	$361,000
MARSIC	$1,258,000
Djibouti Code of Conduct	$2,848,000
EUCAP NESTOR	$14,686,000
MPHRP	$186,000
MASE	$7,864,000
OBP	$729,000
REFLECS3	$32,000
UNDP	$6,579,000
UNODC	$11,760,000
Total Cost	$57,005,000

Πηγή:http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/StateofMaritimePiracy2014.pdf (Cost of Counter Piracy Organizations), Δεκέμβριος 2015

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του εμέσου κόστους θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σημαντικότερα εξ' αυτών που δεν δύναται να υπολογισθούν και να αποτιμηθούν με αριθμητικά μεγέθη, είναι το ανθρωπιστικό κόστος και το πλήγμα κύρους των κρατών στα νερά του οποίου σημειώνονται οι πειρατικές επιθέσεις. Η αδυναμία τους να επιβληθούν στο θαλάσσιο έγκλημα αποδεικνύει προς τη διεθνή κοινότητα το έλλειμμα ασφάλειας, την ανυπαρξία στρατιωτικών νόμων και την ανομία που κυριαρχεί στο εσωτερικό τους. Η κατάσταση αυτή, όπως αποτυπώνεται, πλήττει ανεπανόρθωτα το κύρος και την υπόσταση τους, απομονώνοντας τα διεθνώς από κάθε είδους πιθανότητα επένδυσης, οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. Όμως πέρα από τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που έχει η πειρατική δραστηριότητα, αποτελεί έγκλημα κατά ανθρώπινου γένους. Περισσότεροι από 2.500 ναυτικοί έχουν απαχθεί από το 2008 (Πίνακας 9) μέχρι σήμερα, μόνο στην περιοχή της Σομαλίας. (European Union Naval Force Operation ATALANTA n.d.)

Πίνακας 9: Σύνολο απαχθέντων ναυτικών 2008-2015



Πηγή: http://eunavfor.eu/key-facts-and figure (Seafarers taken by Pirates), Δεκέμβριος 2015

Οι πειρατικές επιθέσεις αποτελούν την αρχή όμως μίας δύσκολης δοκιμασίας την οποία υφίστανται οι ναυτικοί αλλά και οι οικογένειές τους. Τα ψυχικά και σωματικά τους τραύματα, δύσκολα επουλώνονται ακόμα και αρκετά χρόνια μετά. Η βιαιότητα, το ψυχολογικό στρες, τα βασανιστήρια και ο κίνδυνος της ζωής τους μένει ανεξίτηλα χαραγμένος στην ψυχή τους που καμία χρηματική αμοιβή δεν είναι δυνατό να την επουλώσει. Ο φόβος και η ανασφάλεια συνεχίζει να υπάρχει μέσα τους όποτε και αν διαπλέουν αυτές τις περιοχές. (Stuart Garfinkle 2012)

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που έχουν διαμορφωθεί παγκοσμίως, η αντιμετώπιση των φαινομένων της πειρατείας, δεν θα πρέπει μόνο να περιορίζεται στην λήψη μέτρων, αλλά και στην παροχή εκπαίδευσης των ναυτικών μέσα από οργανωμένα κέντρα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να προστατεύσουν τόσο τον εαυτό τους όσο και το πλοίο τους σε περιπτώσεις κινδύνου.

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μία ξεχωριστή διάσταση της πειρατείας που απασχολεί παγκοσμίως τις αρχές ασφάλειας, είναι οι πιθανές σχέσεις της με την τρομοκρατία. Πειρατεία και

τρομοκρατία όμως σύμφωνα με τους ερευνητές δεν πρέπει να ταυτίζονται. Ο λόγος είναι ότι το κίνητρο πίσω από τις πράξεις είναι διαφορετικό στις δύο περιπτώσεις. Η πράξη της πειρατείας αποσκοπεί σε συγκεκριμένα οφέλη οικονομικής φύσεως, ενώ η πράξη της τρομοκρατίας εμπεριέχει πάντα μια ιδεολογική παράμετρο.

Ωστόσο πειρατεία και τρομοκρατία έχουν κοινά σημεία. Το βασικότερο όλων είναι ότι απαρτίζονται από ανθρώπους που έχουν αποκοπεί από το κράτος, δρουν σε μικρές ομάδες και έχουν σαν κύριο στόχο πολίτες (εκτός συνήθως συνόρων) αποσκοπώντας στην ήττα, την καταστροφή και τον θάνατο τους. Χρησιμοποιούν εξτρεμιστική βία για να πετύχουν το σκοπό τους και στηρίζονται στον τρόμο και στον αιφνιδιασμό. (Μπόση 2012, σελ 92)

Μοναδική τους διαφορά, πέραν του κινήτρου της πράξης, αποτελεί το γεγονός ότι η τρομοκρατία μέχρι σήμερα σημειώνεται στο εσωτερικό χωρών, και δεν έχει επιδείξει αξιόλογη δράση στη θάλασσα[31]. Πιθανοί λόγοι αυτού του γεγονότος είναι ότι ενδεχομένως δεν κατέχουν τα μέσα, τη γνώση και τους πόρους να κάνουν κάτι τέτοιο. Η θάλασσα απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, κατάλληλα μέσα, υποδομή, μα πάνω από όλα διαφορετικές τακτικές δράσης, που να συνδυάζουν και να εξασφαλίζουν την ικανότητα επιβίωσής τους. (Μπόση 2012, σελ 91)

Μέχρι σήμερα, εικάζεται, ότι οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν τις θαλάσσιες οδούς για την μεταφορά των όπλων τους και για την ανεύρεση πόρων δια μέσου της πειρατείας. Στην περίπτωση της Σομαλίας και στο ελεγχόμενο από την ισλαμική οργάνωση Al Shabaad τμήμα της, υφίστανται σχέσεις συνύπαρξης με τους πειρατές που στηρίζονται στο αμοιβαίο συμφέρον και όχι στην κοινή ιδεολογική συνιστώσα. Έτσι η ισλαμική οργάνωση ανέρχεται την πειρατεία, παραχωρώντας της ελεύθερο χώρο και μία άτυπη μορφή προστασίας. Αντίστοιχα οι πειρατές προμηθεύονται από αυτήν τον οπλισμό τους και όποια άλλα υλικά χρειάζονται για να υλοποιούν τις επιθέσεις τους. (Δημητρίου 2012, σελ 46)

[31] Η πιο σοβαρή περίπτωση που έχει σημειωθεί είναι αυτή του Achille Lauro (1985). Η υπόθεση αφορούσε ιταλικό πλοίο που καταλήφθηκε από μέλη του Μετώπου για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Οι απαγωγείς επιβιβάστηκαν στην Γένοβα ως τουρίστες και ενώ το πλοίο έπλεε από την Αλεξάνδρεια προς το Πόρτ Σάιντ, κράτησαν ομήρους τους επιβάτες, απειλώντας ότι θα ανατινάξουν το πλοίο εάν η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν απελευθέρωνε πενήντα Παλαιστίνιους κρατούμενους. Οι απαιτήσεις τους δεν ικανοποιήθηκαν. Τότε σκότωσαν έναν Αμερικανοεβραίο επιβάτη σε αναπηρικό καροτσάκι και τον πέταξαν στην θάλασσα. Οι απαγωγείς συνελήφθησαν στην Ιταλία και καταδικάστηκαν από Ιταλικά δικαστήρια για πράξεις τρομοκρατίας.

Η περαιτέρω σύμπραξη σε επιχειρησιακό επίπεδο της πειρατείας και της τρομοκρατίας, δημιουργεί το εφιαλτικό σενάριο κατάληψης από τους πειρατές ενός σκάφους με υγροποιημένο αέριο ή πετρέλαιο, το οποίο θα παραδοθεί στους τρομοκράτες, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για μία μεγάλη οικολογική καταστροφή. (Niwczyk 2006, σελ 23)

Με αυτά τα δεδομένα, η σύμπραξη πειρατείας και τρομοκρατίας μπορεί να δημιουργήσει μία δύσκολη για την παγκόσμια ασφάλεια κατάσταση, η οποία θα έχει καταλυτικές επιπτώσεις στην ελεύθερη διακίνηση, δια μέσου των θαλασσών, τόσο των προϊόντων όσο και των πρώτων υλών (πετρελαίου και φυσικού αερίου). Συνεπώς, ο έλεγχος της πειρατικής δραστηριότητας και οι προσπάθειες καταστολής του φαινομένου ανά τον κόσμο, συμβάλλει έμμεσα στην βελτίωση της παγκόσμιας ασφάλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ

Η κλιμάκωση των περιστατικών πειρατείας μετά το 2005 δημιούργησε σοβαρά προβλήματα οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Παράλληλα σημειώθηκαν αρκετές επιθέσεις σε πλοία του *Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP)*, οδηγώντας το 2007 αρκετά κράτη όπως η Γαλλία, η Δανία, ο Καναδά και η Ολλανδία, να συνοδεύουν τα πλοία αυτά.

Η έξαρση των επιθέσεων το 2008, συμπεριλαμβάνοντας και μερικά περιστατικά που προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία διεθνώς και αφορούσαν πλοία μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων[32], οδήγησε τον *Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (*στο εξής *Ο.Η.Ε)* να εκδώσει μία σειρά αποφάσεων οι οποίες και ψηφίστηκαν από το *Συμβούλιο Ασφαλείας (*στο εξής *ΣΑ)* και ουσιαστικά αποτέλεσαν την νομιμοποιητική βάση για την ανάληψη συντεταγμένων δράσεων[33]. Σε όλη αυτή την προσπάθεια που θα αναλυθεί εκτενώς, ο *Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (*στο εξής *ΙΜΟ)* του Ο.Η.Ε. διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι κατάφερε να αποτυπώσει τις πραγματικές διαστάσεις της απειλής, κινητοποιώντας την διεθνή κοινότητα και το σύνολο των διεθνών οργανισμών.

Σήμερα ο Ο.Η.Ε., το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε καθώς και πλήθος μεμονωμένων ή σε ομάδες κρατών, συνεργάζονται με τη βοήθεια του συνόλου των οργάνων που έχουν συσταθεί για την καταπολέμηση των πειρατών. (Μπέλλου 2009, σελ 139)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ο ΙΜΟ έχει επικεντρώσει την δράση του στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην διεκπεραίωση των μεταφορών και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η ενασχόλησή του με την πειρατεία ξεκινά από την δεκαετία του 1980, όπου με

[32] Στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 το ουκρανικό φορτηγό FAINA που περιείχε άρματα μάχης , αυτόματα όπλα και πυρομαχικά και είχε ως πρώτο προορισμό την Κένυα έγινε αντικείμενο πειρατείας. Στις 18 Νοεμβρίου 2008 το δεξαμενόπλοιο SIRIUS STAR με 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αξίας 100$ εκ. δέχτηκε επίθεση πειρατείας και παρέμεινε υπό τον έλεγχο των πειρατών για καιρό μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις του ποσού των λύτρων. Στις 28 Νοεμβρίου 2008 το πλοίο BISCAGLIA μεταφοράς χημικών δέχτηκε επίσης επίθεση πειρατείας. Δεδομένου λοιπόν του μεγέθους των πλοίων και του φορτίου που έφεραν, καθίσταται σαφές ότι παράλληλα με την οικονομική όψη του προβλήματος υφίστανται σοβαρά ζητήματα κατά της Διεθνούς Ασφάλειας. (Μπέλλου 2009, σελ 139)

[33] 1814, 1816, 1838, 1846, 1851.

ψήφισμα του προσδιόρισε τους κινδύνους της πειρατείας για το εμπόριο, την οικονομία και το περιβάλλον.

Από τότε, κάλεσε όλα τα κράτη και τους αρμόδιους φορείς να συνεργαστούν μαζί του, με σκοπό να συλλέγει όλα τα στοιχεία των περιστατικών της πειρατείας, προκειμένου να τα επεξεργάζεται και να καταλήγει σε συμπεράσματα, για να ληφθούν μέτρα καταπολέμησης του φαινομένου. Τη συγκέντρωση των στοιχείων, ακολουθεί η έκδοση τακτικών αναφορών που αποσκοπούν στην ενημέρωση της ναυτιλιακής κοινότητας. (Σιούσουρας 2011, σελ 296-297)

Παράλληλα, αναθέτει σε ομάδες εργασίας περιοχές όπου το φαινόμενο της πειρατείας είναι έντονο, με σκοπό να τις μελετήσουν, να προτείνουν μέτρα αντιμετώπισης και ουσιαστικά να διοργανώσουν σεμινάρια ενημέρωσης στις κυβερνήσεις των γειτονικών χώρων, ενημερώνοντάς τους για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να καταστείλουν τη δράση των πειρατών. (International Maritime Organization n.d.)

Ανάμεσα στις δράσεις του IMO, είναι και η ανάληψη πρωτοβουλιών για σύναψη τοπικών συμφωνιών, που στοχεύουν στην ανάληψη μέτρων για την καταπολέμησης της πειρατείας. Σε αυτές τις πρωτοβουλίες ανήκει και η Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against ships in Asia (Recap), στην οποία συμμετέχουν 20 κράτη, τα οποία συντονίζονται από το Recap Information Sharing Center (ISC), με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών, πάνω σε περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας. (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia n.d.)

Αντίστοιχη συμφωνία, έχουν υπογράψει και χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Σομαλίας. Πρόκειται για τον *Κώδικα Συμπεριφοράς του Τζιμπουτί (Djibouti Code of Conduct),* ο οποίος σήμερα απαριθμεί 20 κράτη-μέλη και έθεσε σε εφαρμογή τις οδηγίες του IMO στις 29 Ιανουαρίου 2009. Οι υπογράφοντες τον κώδικα ουσιαστικά συμφώνησαν να συνεργαστούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Διεθνές Δίκαιο προκειμένου:

α. Να ανταλλάσουν πληροφορίες και να συμβάλλουν στην καταστολή της πειρατείας και ένοπλης ληστείας εναντίον πλοίων.

β. Να εξασφαλίσουν, ότι όσοι διαπράττουν ή προσπαθούν να διαπράξουν πειρατεία ή ένοπλη ληστεία σε πλοία, θα συλλαμβάνονται και θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη.

γ. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την περίθαλψη και τον επαναπατρισμό των ναυτικών και ψαράδων, που έχουν πέσει θύματα πειρατείας ή ένοπλης ληστείας και έχουν υποστεί βία.

δ. Να διεξάγουν κοινές επιχειρήσεις, τόσο μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών όσο και με ναυτικά κρατών εκτός της γεωγραφικής τους περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό των κοινών δράσεων, τους δίνεται η δυνατότητα για την επιβίβαση εξουσιοδοτημένων αξιωματούχων, σε περιπολούντα πλοία ή αεροσκάφη άλλου συμβαλλόμενου με τη συμφωνία κράτους. (Djibouti Code of Conduct n.d.)

Μεταξύ των στόχων που θέλει να πετύχει ο Κώδικας Συμπεριφοράς, είναι η δημιουργία ικανής ακτοφυλακής, η οποία θα είναι σε θέση να ελέγξει την κατάσταση, αστυνομεύοντας την θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας, καθώς και η υιοθέτηση, εκ μέρους των κρατών, κατάλληλου νομικού πλαισίου για την δίωξη των πειρατών. (Σιούσουρας ,2011, σελ 299)

Μια ακόμη δράση του IMO είναι η έκδοση των *Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης (BMP),* οι οποίες εμπεριέχουν συμβουλές / οδηγίες τις οποίες πρέπει να ακολουθούν τα εμπορικά πλοία για την καλύτερη θωράκισή τους έναντι της πειρατικής δραστηριότητας. (Best Management Practices n.d.)

Σημαντικό έργο, επίσης, έχει πετύχει ο IMO και με τη συνεργασία του με την *Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UNODC)*[34]. Στο πλαίσιο του UNODC, έχει ξεκινήσει από το 2009 ένα πρόγραμμα ενάντια στην πειρατεία, αρχικά από την Κένυα και έχοντας μέχρι σήμερα επεκταθεί στις χώρες των Σεϋχέλλων, του Μαυρικίου, της Τανζανίας και των Μαλβίδων.

Σαν στόχο έχει να βοηθήσει στην καταπολέμηση της πειρατείας, στον εντοπισμό των πειρατών, στην εκδίκασή τους και στην έκτιση των ποινών τους σε

[34] UNODC: UN Office On Drugs and Crime

συνθήκες που να συμβαδίζουν με τους κανόνες προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Το 1981 ύστερα από πρωτοβουλία του ΙΜΟ ιδρύθηκε το *Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο (*στο εξής *IMB).* Λειτουργεί στο πλαίσιο *Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (στο εξής ICC)*[35]. Σκοπός του είναι να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον αγώνα ενάντια σε όλες τις μορφές του θαλάσσιου εγκλήματος. Το IMB έχει ένα τμήμα που εστιάζει στο φαινόμενο της πειρατείας, το IMB Piracy Reporting Center, που βρίσκεται στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας και ιδρύθηκε το 1992. Το κέντρο αυτό χρηματοδοτείται από δωρεές ιδιωτικών επιχειρήσεων και κύριος σκοπός του είναι η συλλογή στοιχείων σχετικών με πειρατείες και ένοπλες ληστείες. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες. Το IMB επιδιώκει να είναι ο πρώτος φορέας στον οποίο θα απευθυνθεί ο κάθε καπετάνιος για να δηλώσει επίθεση ή απόπειρα επίθεσης, ή ύπαρξη ύποπτων κινήσεων ή περιστατικά λαθρεπιβατών. Οι πληροφορίες αυτές, στη συνέχεια, παρέχονται στα πλοία της περιοχής ως έγκαιρη προειδοποίηση, αλλά και στις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την ανάληψη από μέρος τους των απαραίτητων ενεργειών. Εκδίδει τακτικές αναφορές σε τρίμηνη και ετήσια βάση, ενώ παρέχει εβδομαδιαίες ενημερώσεις και προειδοποιήσεις δια μέσου της ιστοσελίδας του. (International Maritime Bureau n.d.)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΕΕ ακολουθώντας τις αποφάσεις του ΣΑ / ΟΗΕ ανέπτυξε για πρώτη φορά στην ιστορία της, μια πολυεθνική ναυτική επιχείρηση, την «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» (EUNAVFOR), στο πλαίσιο της *Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)*. Η «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Δεκεμβρίου 2008. Πρώτος Διοικητής της επιχείρησης ήταν ο Έλληνας Αρχιπλοίαρχος ο Α. Παπαϊωάννου επί της Φ/Γ ΨΑΡΑ που λειτουργούσε ως πλοίο Διοικήσεως[36]. Η *Στρατιωτική Επιτροπή (ΜC)*[37] της ΕΕ, μέχρι και σήμερα, ελέγχει την διεξαγωγή της επιχείρησης κάτω από την ευθύνη του Επιχειρησιακού Διοικητή (Operational Commander). Αποστολή της επιχείρησης ήταν να συμβάλλει:

[35] ICC: International Chamber of Commerce

[36] Απόφαση Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) της 12 Νοεμβρίου 2008

[37] MC: Military Committee

α. Στην προστασία των πλοίων που μετέφεραν φορτία του WFP από την Μομπάσα στο Μογκαντίσου της Σομαλίας.

β. Στην προστασία των εμπορικών πλοίων που ταξιδεύουν ανοιχτά των Ακτών της Σομαλίας, στον κόλπο του Άντεν, καθώς και στην αποτροπή και καταστολή της πειρατικής δραστηριότητας. (Μπέλλου 2009, σελ 141)

Αρχικά η επιχείρηση «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» καθορίστηκε να έχει διάρκεια 12 μηνών, ενώ στη συνέχεια με διαδοχικές παρατάσεις παραμένει ακόμη και σήμερα ενεργή, μέχρις ότου σταματήσει να υπάρχει πειρατική δραστηριότητα[38]. Με βάση τα ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ, τα πολεμικά πλοία έχουν τα δικαιώματα δίωξης της πειρατικής δραστηριότητας εκτός από τα διεθνή ύδατα και στα ύδατα της Σομαλίας και της Υεμένης. Επίσης έχουν την εξουσιοδότηση κράτησης και μεταφοράς των ενόχων πειρατείας για εκδίκαση είτε σε κράτος της Ε.Ε είτε στην Κένυα και στις Σεϋχέλλες σύμφωνα με επιμέρους συμφωνίες που έχουν συναφθεί. (Σιούσουρας ,2011, σελ 252-253)

Σήμερα στην περιοχή ευθύνης της επιχείρησης «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» περιλαμβάνεται η Ερυθρά Θάλασσα, ο κόλπος του Aden και μέρος του Ινδικού ωκεανού. Ο έλεγχος αυτής της τεράστιας θαλάσσιας περιοχής, απαιτεί τη μόνιμη επικοινωνία και τον συντονισμό με όλες τις σχετικές οργανώσεις και ναυτικές δυνάμεις νατοϊκών και μη κρατών που επιχειρούν στην περιοχή.

Αντίστοιχα, κάθε εμπορικό πλοίο το οποίο διέρχεται της παραπάνω περιοχής ευθύνης, οφείλει να συνεργάζεται με τις κατά τόπους δυνάμεις και τους υπεύθυνους ναυτιλιακούς οργανισμούς, προκειμένου να του παρασχεθεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης και εξάπλωσης της επιχείρησης «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» δημιουργήθηκε το *Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφάλειας (Maritime Security Centre Horn of Africa – MSCHOA)* στο Northwood του Λονδίνου, από όπου ασκείται και ο επιχειρησιακός έλεγχος της «ΑΤΑΛΑΝΤΑ», με σκοπό το συντονισμό της επιχείρησης με την ναυτιλιακή κοινότητα στο Κέρας της Αφρικής. (Martime Security Center Horn of Africa n.d.)

[38] Σήμερα διανύει παράταση η επιχείρηση ως το Δεκέμβριο του 2016

ΝΑΤΟ

Το 2008 κατόπιν αιτήματος του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. το ΝΑΤΟ βασιζόμενο στα ψηφίσματα 1814, 1816, 1838, του 2008 αποφάσισε να αποστείλει την Μόνιμη Ναυτική Δύναμη του ΝΑΤΟ SNMG1[39] στον Ινδικό ωκεανό για να εκτελέσει επιχειρήσεις κατά της πειρατείας. Συγκεκριμένα, της ανατέθηκε ως κύριο έργο η συνοδεία πλοίων μεταφοράς φορτίων του WFP. Η επιχείρηση «Allied Provider», όπως ονομάστηκε, τερματίστηκε τον Δεκέμβριο του 2008 όταν παρέδωσε τα καθήκοντά της στα πλοία της επιχείρησης «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» της Ε.Ε.

Το Μάρτιο του 2009 το ΝΑΤΟ επανέρχεται στην περιοχή με την επιχείρηση «Allied Protector» την οποία κλήθηκαν να εκτελέσουν τα πλοία της SNMG1. Η επιχείρηση είχε ως αποστολή την αποτροπή της πειρατικής δραστηριότητας. Διήρκησε χρονικά μέχρι τον Αύγουστο του 2009 όπου αντικαταστάθηκε από την επιχείρηση «Ocean Shield» την οποία κλήθηκαν να εκτελέσουν εκ περιτροπής οι δυνάμεις SNMG1, SNMG2 (Operation Ocean Shield n.d.). Η επιχείρηση Ocean Shield εξακολουθεί να έχει τους ίδιους σκοπούς με τις προγενέστερες επιχειρήσεις, και συνεχίζει να διεξάγεται μέχρι σήμερα (Δημητρίου 2012, σελ 73). Τον Ιούνιο του 2014 η βορειοατλαντική Συμμαχία αποφάσισε να παρατείνει εκ νέου την διεξαγωγή της επιχείρησης μέχρι το τέλος του 2016.

Η συμβολή των πλοίων του ΝΑΤΟ στην καταστολή του φαινομένου της πειρατείας στη Σομαλία, υπήρξε καθοριστική, διότι η συμμαχία έχει την τεχνολογία, έχει την ικανότητα, αλλά και την εμπειρία να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Σήμερα τα πλοία της συνεργάζονται με όλες τις ναυτικές δυνάμεις των χωρών που βρίσκονται στην περιοχή συμβάλλοντας ποικιλοτρόπως στην παγκόσμια προσπάθεια. Έτσι, μέσα στις δράσεις των πλοίων του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβάνεται και η παροχή εκπαίδευσης σε στρατιωτικά τμήματα χωρών της περιοχής και της τοπικής ακτοφυλακής της Σομαλιλάντ. Τέλος, το ΝΑΤΟ συνδράμει στην ανάπτυξη ενός ναυτικού βραχίονα της Αφρικάνικης Ένωσης ώστε να είναι ικανή και αυτή μελλοντικά να αναλάβει καθήκοντα αστυνόμευσης της περιοχής. (MARCOM n.d.)

ΑΛΛΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

[39] SNMG1: Standing Nato Maritime Group 1. Είναι η μόνιμη ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ στην Β. Ευρώπη. Αντίστοιχα η SNMG2 είναι η μόνιμη ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ στην Μεσόγειο.

Τον Ιανουάριο του 2009 η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων NAVCENT[40] με βάση τα ψηφίσματα του ΣΑ/Ο.Η.Ε, συγκρότησε την Ναυτική Δύναμη επιχειρήσεων CTF-151 με έδρα του επιχειρησιακού κέντρου το Μπαχρέιν και αποστολή την καταστολή της πειρατείας στον Ινδικό ωκεανό, την δημιουργία υποδομών στα κράτη της Αφρικής, την προώθηση της ασφάλειας στην ναυσιπλοΐα και το εμπόριο. Η δύναμη αυτή αποδέσμευσε την δύναμη CTF-150 η οποία είχε ως κύριο έργο τις επιχείρησεις εναντίον της τρομοκρατίας. (Δημητρίου 2012, σελ 76) Στην δύναμη CTF-151 συμμετέχουν όσα κράτη επιθυμούν να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ εναντίον της πειρατείας. Έτσι συναντούμε κράτη της Μέσης Ανατολής και του ΝΑΤΟ τα οποία διαθέτουν ναυτικές μονάδες, αεροσκάφη και προσωπικό για την υλοποίηση του σκοπού αυτού. (Combined Maritime Forces n.d.) Στην περιοχή της Σομαλίας επιχειρούν και πολεμικά πλοία χωρών τα οποία δεν συμμετέχουν στο πλαίσιο κάποιας συλλογικής ναυτικής επιχείρησης.[41] Σκοπός τους είναι, η υπεράσπιση των εθνικών τους συμφερόντων, συνοδεύοντας τα εμπορικά τους πλοία κατά τις διελεύσεις τους από τις επικίνδυνες περιοχές.

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)

Το ICC είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός οργανισμός στον κόσμο. Έχει ως μέλη του εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες από 130 χώρες για όλους τους εμπορικούς κλάδους. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στο Παρίσι. Πάνω από 2.000 ειδικοί από τις εταιρείες- μέλη του ICC συνθέτουν καθημερινά τις γνώσεις και την εμπειρία τους έτσι ώστε να διαμορφώνονται οι πολιτικές του οργανισμού για κάθε περίσταση. Τα Ηνωμένα Έθνη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και πολλοί άλλοι διακυβερνητικοί οργανισμοί, τόσο διεθνείς όσο και τοπικοί, ενημερώνονται για τα δρώμενα στις επιχειρήσεις διεθνώς μέσω του ICC. Δεν θα μπορούσε λοιπόν, ένας τόσο κολοσσιαίος οργανισμός να μην διαθέτει και το κατάλληλο τμήμα για την πειρατεία ,που πλήττει τις εμπορικές δραστηριότητες. Το *Commercial Crime Services (CCS)*, είναι ο φορέας καταπολέμησης του εγκλήματος του ICC. Η βάση του είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο στόχος του είναι η καταπολέμηση οποιουδήποτε είδους εμπορικού εγκλήματος. Το CCS περιλαμβάνει τρία ειδικευμένα γραφεία, τα οποία δρουν αυτόνομα προσφέροντας στα μέλη τους μία τεράστια ποικιλία πληροφοριών. Εταιρίες αλλά και ιδιώτες

[40] NAVCENT: Naval Forces Central Command
[41] Ινδία , Κίνα

μπορούν να γίνουν μέλη κάθε ανεξάρτητου γραφείου, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητάς τους ή και σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις μπορούν να γίνουν μέλη σε περισσότερα από ένα γραφεία (International Chamber of Commerce n.d.)

AFRICAN UNION MISSION FOR SOMALIA (AMISOM)

Η αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στην Σομαλία, έχει σκοπό την καταπολέμηση του φαινομένου της πειρατείας που λαμβάνει χώρα κυρίως στις ακτές της. Στοχεύει στην σταθεροποίηση του κυβερνητικού καθεστώτος, στην διευκόλυνση των ανθρωπιστικών δράσεων και στην παροχή εκπαίδευσης της σομαλικής ακτοφυλακής και των στρατιωτικών δυνάμεων γενικότερα. Με αυτό τον τρόπο πιστεύει θα δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο ειρήνης και ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης στις 19 Ιανουαρίου του 2007 με μία αρχική εννεάμηνη δράση. Στις 21 Φεβρουαρίου του 2007 το ΣΑ του ΟΗΕ επικύρωσε τη συνέχιση της αποστολής. (Σακελλαρίδης 2013, σελ 82)

ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΜΑΛΙΚΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ (CGPCS)

Η Ομάδα Επαφής (CGPCS)[42] ιδρύθηκε στις 14 Ιανουαρίου του 2009 βασιζόμενη στο ψήφισμα 1851 του ΣΑ του ΟΗΕ, σύμφωνα με το οποίο «ενθαρρύνονται όλα τα κράτη και οι περιφερειακοί οργανισμοί να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός διεθνούς συντονιστικού οργάνου, το οποίο θα αποτελεί το σημείο επαφής όλων των διεθνών δρώντων, ενάντια στην πειρατεία και στην ένοπλη ληστεία στις ακτές της Σομαλίας».

Στην ομάδα επαφής αρχικά συμμετείχαν 24 κυβερνήσεις και 5 περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί. Σήμερα, περίπου 70 χώρες και διάφοροι οργανισμοί συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα. Σκοπός της Ομάδας Επαφής, είναι να φέρει όλα τα μέλη από τα οποία αποτελείται, σε συντονισμό με σκοπό την πάταξη της πειρατείας και την προσαγωγή των πειρατών στην δικαιοσύνη. Η ομάδα επαφής χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες εργασίας:

α. Η ομάδα εργασίας 1 υπό την προεδρία του Ηνωμένου Βασιλείου ασχολείται με τον επιχειρησιακό συντονισμό.

[42] CGPCS: Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia

β. Η ομάδα εργασίας 2 υπό την προεδρία της Πορτογαλίας ασχολείται με τους δικαστικούς μηχανισμούς για την αποτροπή της πειρατείας.

γ. Η ομάδα εργασίας 3 υπό την υπό την προεδρία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνεργάζεται στενά με τον εμπορικό κλάδο της ναυτιλίας για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και βελτίωσης των αντιπειρατικών δυνατοτήτων.

δ. Η ομάδα εργασίας 4 υπό την προεδρία της Ιταλίας επικεντρώνεται στις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές που συνδέονται με την πειρατεία προκειμένου να ανακόψουν την πειρατική επιχείρηση στην ξηρά. (Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia n.d.)

Η ομάδα επαφής έθεσε τους παρακάτω στόχους:

α. Βελτίωση της υποστήριξης σε επίπεδο πληροφοριών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

β. Δημιουργία μηχανισμού για τον συντονισμό δράσης «κατά των πειρατών».

γ. Ενδυνάμωση δικαστικών πλαισίων σύλληψης, δίωξης και κράτησης πειρατών.

δ. Ενίσχυση της αυτοενημέρωσης των εμπορικών πλοίων και άλλων δυνατοτήτων τους.

ε. Βελτίωση του συντονισμού διπλωματικών και δημόσιων πληροφοριών.

στ. Αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργεί η πειρατεία. (Μπέλλου 2009, σελ 142)

SHARED AWARENESS AND DECONFLICTION (SHADE)

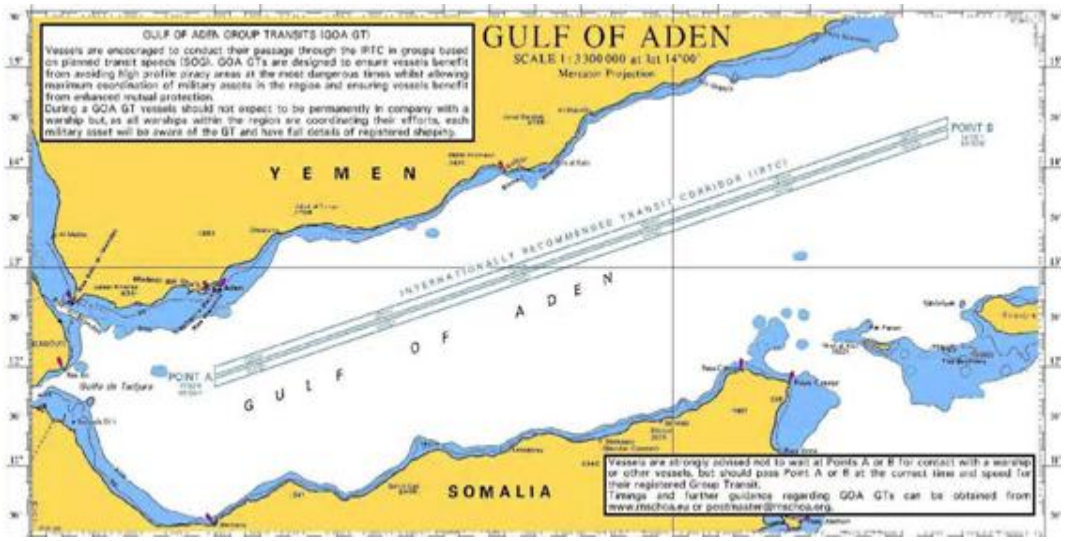
Το SHADE ξεκίνησε το 2008 ως ένας μηχανισμός συντονισμού επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μεταξύ κρατών, συνασπισμών που εμπλέκονται εναντίων των πειρατών στον κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό ωκεανό. Οι συναντήσεις του διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Μπαχρέιν υπό την προεδρία του NATO, CMF[43] ή της EUNAVFOR. Από την ίδρυσή του στρατιωτικοί και

[43] CMF: Combined Maritime Forces

πολίτες αντιπρόσωποι από 33 κράτη, απο 14 διεθνείς οργανισμούς, την ναυτιλιακή κοινότητα και αρκετές κυβερνήσεις έχουν γίνει μέλη του.

Στις συσκέψεις που διεξάγονται, συνοψίζονται οι διεθνής εξελίξεις στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της πειρατείας και συντονίζονται οι προσπάθειες όλων των διεθνών παραγόντων. Συζητούνται θέματα τακτικής αντιμετώπισης των πειρατών, συνάγονται συμπεράσματα και γίνονται συμφωνίες συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα, για την κατανομή έργου και επιχειρησιακού χώρου.

Εικόνα 5: Διάδρομος IRTC



Πηγή:https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CF%84%CF%88&espv=.....(IRTC), Δεκέμβριος 2015

Μία από τις σημαντικότερες συμβολές του SHADE είναι η θέσπιση του διαδρόμου IRTC[44], στον κόλπο του Άντεν (στο εξής GoA)[45] από το 2009. Η περιοχή επιχειρήσεων που δρούν το σύνολο των ναυτικών δυνάμεων είναι ο κόλπος του Άντεν (GoA) και η λεκάνη της Σομαλίας (στο εξής SB)[46]. Ο επιχειρησιακός συντονισμός στην GoA είναι κατά πολύ πιο ανεπτυγμένος από την SB εξαιτίας και των συχνότερων κρουσμάτων πειρατείας που παρατηρούνται. Έτσι στα εμπορικά πλοία που εισέρχονται στον GoA, τους υποδεικνύεται να εισέρχονται σε έναν προκαθορισμένο δίαυλο IRTC, την ασφάλεια του οποίου

[44] IRTC: Internationally Recommended Transit Corridor
[45] GoA: Gulf of Aden
[46] SB: Somali Basin

αναλαμβάνουν πολεμικά πλοία. Μέσα στον IRTC έχουμε τις ναυτικές δυνάμεις των κρατών που επιχειρούν μεμονωμένα και διενεργούν επιχειρήσεις συνοδείας των πλοίων των κρατών τους, και τις ναυτικές δυνάμεις του NATO και της Ε.Ε, οι οποίες προσπαθούν να καλύψουν την ασφάλεια του διαύλου με εκτέλεση περιπολιών σε τομείς (patrol boxes). Υφίστανται, δηλαδή, δύο διαφορετικοί τρόποι επιτήρησης που αφενός δείχνουν τη δυσκολία συνεργασίας που υπάρχει και αφετέρου αποδεικνύουν τον απαραίτητο ρόλο συντονισμού του SHADE. Οι προσπάθειες αυτές έχουν καταφέρει να μεταφέρουν το επίκεντρο των πειρατικών επιθέσεων απο τον κόλπο του Άντεν στην λεκάνη της Σομαλίας, στην οποία δεν υπάρχει ανάλογος συντονισμός λόγω και του μεγέθους της περιοχής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΡΟΥΡΩΝ

Καταλυτικό ρόλο στην καταστολή της πειρατείας διαδραμάτισε η παρουσία φρουρών ένοπλων ή όχι, πάνω στα πλοία, κατά τη διέλευσή τους από περιοχές υψηλού κινδύνου HRA's. Ειδικότερα στην περίπτωση που υπήρχαν όπλα, η θέα τους και μόνο, καθώς και η αποφασιστικότητα αυτών να αμυνθούν του πλοίου, οδηγούσαν τους πειρατές να τραπούν σε άτακτη υποχώρηση. Παράλληλα τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων χρόνων, δεν έχουν να επιδείξουν πλοίο θύμα πειρατείας με την προστασία των ένοπλων φρουρών.

Οι φρουροί που επιβαίνουν στα πλοία μπορούν να διακριθούν σε VPD's[47] και PST's[48]. Τα VPD's είναι ένοπλα τμήματα αποτελούμενα από εν ενεργεία μέλη των Ειδικών Δυνάμεων που πολλές φορές παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας έναντι υψηλών αμοιβών. Προκειμένου να επιβιβαστούν σε πλοίο πρέπει να συναφθεί συμφωνία μεταξύ του κράτους στο οποίο ανήκει αυτή η ομάδα (sending state) και του κράτους σημαίας των πλοίων (flag state). Σε αυτές τις συμφωνίες συνήθως το sending state απαλλάσσεται των ευθυνών από τον πιθανό τρόπο δράσης της ομάδας του. Ωστόσο, τα VPD's δρούν εντός συγκεκριμένου νομικού πλαισίου, που καθορίζεται από τους εγκεκριμένους Κανόνες Εμπλοκής της υπηρεσίας τους, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. αλλά και από το εσωτερικό ποινικό και πειθαρχικό Δίκαιο. (Σέργης 2009, σελ 151)

[47] VPD's: Vessel Protection Detachments
[48] PST's: Private Security Teams

Από την άλλη πλευρά οι PST's είναι ιδιωτικές ομάδες ασφαλείας, η εμφάνιση των οποίων δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της αύξησης της πειρατικής δραστηριότητας σε πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς, αλλά και εξαιτίας της αδυναμίας των εμπλεκομένων χωρών να ελέγξουν τόσο μεγάλες θαλάσσιες περιοχές όπως αυτή του δυτικού Ινδικού ωκεανού.

Οι ρόλοι τους, σε γενικές γραμμές, είναι να συμβουλεύσουν τον Πλοίαρχο για θέματα ασφαλείας, να εκπαιδεύσουν το πλήρωμα και να συμβάλλουν στην αύξηση της άμυνας του πλοίου. Η παρουσία τους έχει θετική επίδραση στο ηθικό του πληρώματος, αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας και εγρήγορσης του πλοίου δυσχεραίνοντας την επιβίβαση των πειρατών. Το ζήτημα όμως της χρήσης ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας, εγείρει πολλά νομικά ζητήματα όπως του εφαρμοστέου δικαίου και της απόδοσης ευθυνών για τυχόν ζημιές ή απώλειες ζωής, διότι σε αντίθεση με τα VPD's, οι ιδιωτικές εταιρείες δεν είναι κρατικά όργανα.

Έτσι, τα κράτη προσπάθησαν με εσωτερικές νομοθεσίες να ρυθμίζουν τα νομικά ζητήματα που προέκυπταν από την επιβίβαση και δράση των ιδιωτικών φρουρών στα πλοία σημαίας τους. Η Ελλάδα με τον νόμο 4058/ 22-03-2012 παρείχε το κανονιστικό πλαίσιο για θέματα που άπτονται παροχή υπηρεσιών από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία. Οι βασικότερες διατάξεις αυτού του νόμου έχουν να κάνουν με:

α. Όρους και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας επιβίβασης ένοπλων φρουρών.

β. Ισχύς και διάρκεια της άδειας επιβίβασης αυτών .

γ.Δικαιώματα ναυτικών και υποχρεώσεις Πλοιάρχων ελληνικής και ξένης σημαίας.

δ. Οδηγίες φύλαξης και χρήσης οπλισμού εκ μέρους των φρουρών.

ε. Κυρώσεις υπευθύνων σε περιπτώσεις παραβίασης των ανώτερων διατάξεων.

Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τον νόμο, για την έκδοση άδειας παροχής υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς, ένα από τα απαιτούμενα

στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, είναι η εκτίμηση του κινδύνου, αφού ληφθούν υπόψη ο πλούς, τα χαρακτηριστικά του πλοίου, οι συνιστώμενες από τον ΙΜΟ Πρακτικές Βέλτιστης Διαχείρισης, και οι απόψεις του Πλοιάρχου του πλοίου. Επιπρόσθετα, επισημάνεται ότι η χρήση των όπλων είναι δυνατή εντός των HRA's, για την αντιμετώπιση κινδύνου που απειλεί άμεσα τους επιβαίνοντες του πλοίου, το πλοίο ή το φορτίο του, κατόπιν εντολής του Πλοιάρχου και στην έκταση που αυτό απαιτείται για την αποτροπή του κινδύνου. Η ασάφεια του όρου «αποτροπή του κινδύνου», αλλά και το πώς αυτή επιτυγχάνεται, είναι σίγουρο ότι σε περίπτωση άσκησης ανθρωποκτόνου βίας εκ μέρους των φρουρών, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει Πλοίαρχο, φρουρούς και άλλους εμπλεκόμενους σε δικαστικές διαμάχες.

Τέλος, η χρήση των όπλων και των πυρομαχικών των ένοπλων ιδιωτών φρουρών, μπορεί να απαγορευθεί εντός των περιοχών HRA's, μετά από την εντολή του Πλοιάρχου, ή/και του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΜΑΛΙΑ

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε στη Σομαλία και η ανάπτυξη της πειρατικής δραστηριότητας, προκάλεσε παγκόσμια κινητοποίηση καθώς διακυβεύθηκαν τεράστια οικονομικά συμφέροντα, μα πάνω από όλα τέθηκε σε κίνδυνο η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η παγκόσμια ασφάλεια. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν, δεν έμειναν μόνο στο στρατιωτικό επίπεδο και στην προσπάθεια αστυνόμευσης της θαλάσσιας περιοχής, αλλά αναλήφθησαν με την ίδια ευαισθητοποίηση και στο σομαλικό έδαφος. Έτσι, δια μέσου της κυβέρνησης της Σομαλίας, έγινε προσπάθεια ανοικοδόμησης του κράτους και των δομών ασφάλειας της. Ταυτόχρονα, έγινε προσπάθεια αντιμετώπισης των πειρατών και του οργανωμένου εγκλήματος στην ξηρά. Ο πρόεδρος της Σομαλίας, Hassan Sheikh Mohamed, που ανέλαβε την εξουσία στις 16 Σεπτεμβρίου του 2012 και η κυβέρνησή του, εδώ και 3 χρόνια εργάζονται προσπαθώντας να ξαναχτίσουν τη διεθνή εικόνα της χώρας, έχοντας στο πλευρό τους σε αυτή την προσπάθεια την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτήσεις ύψους δισεκατομμυρίων εγκρίνονται προς την κυβέρνηση της Σομαλίας, προκειμένου να βοηθήσουν την χώρα στην ανάπτυξη και ανοικοδόμησή της. Παρόλο τον υφιστάμενο κίνδυνο της οργάνωσης Al Shabaab, στο εσωτερικό μέτωπο, οι αρχές της Σομαλίας προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο σημαντικών λιμανιών και αεροδρομίων στην χώρα. Ωστόσο παρ' όλες τις διεθνείς δράσεις και εξαγγελίες του ίδιου του προέδρου της Σομαλίας, οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται να γίνουν, καθώς και η αλλαγή της κατάστασης και της εικόνας της χώρας προς τα έξω, απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα και επίμονες προσπάθειες.

Μετά από 6 χρόνια συντονισμένων δράσεων, η πειρατική δραστηριότητα στη Σομαλία έχει σχεδόν μηδενιστεί τα τελευταία δύο χρόνια (2014, 2015). Τα κρούσματα επιθέσεων που έχουν σημειωθεί στον κόλπο του Άντεν και στην λεκάνη της Σομαλίας, συνολικά, ανήλθαν στον αριθμό των 7 για το έτος 2014 κατά πολύ λιγότερα από τα 192 που είχαν σημειωθεί το 2010, σύμφωνα με την ετήσια αναφορά του Διεθνούς Ναυτιλιακού Γραφείου (IMB), όπως απεικονίζεται και στον πίνακα που ακολουθεί. (Hellenic Shipping News n.d.) Η μείωση αυτή ήρθε ως

επιστέγασμα των προσπαθειών που κατεβλήθησαν τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, από την προσπάθεια ανασυγκρότησης των τοπικών δομών ασφάλειας και από την παρουσία μεγάλου αριθμού ναυτικών δυνάμεων.

Πίνακας 10:Συγκριτικός αριθμός πειρατικών επιθέσεων πενταετίας στην Σομαλία

Locations		2010	2011	2012	2013	2014
AFRICA	Algeria			1		
	Angola		1			1
	Benin		20	2		
	Cameroon	5		1		1
	Dem. Republic of Congo	3	4	2		1
	Dem. Rep. of Sao Tome & Principe					1
	Egypt	2	3	7	7	
	Gabon				2	1
	Ghana		2	2	1	4
	Guinea	6	5	3	1	
	Gulf of Aden*	53	37	13	6	4
	Ivory Coast	4	1	5	4	3
	Kenya		1	1	1	
	Liberia	1				1
	Mauritania				1	
	Morocco				1	1
	Mozambique			2	2	1
	Nigeria	19	10	27	31	18
	Red Sea*	25	39	13	2	4
	Sierra Leone		1	1	2	1
	Somalia*	139	160	49	7	3
	Tanzania	1		2	1	1
	The Congo	1	3	4	3	7
	Togo		6	15	7	2
REST OF WORLD	Arabian Sea*	2				
	Iraq	2				
	Mediterranean Sea		1			
	Oman		1*			2
	Total at year end	445	439	297	264	245

All incidents with * above are attributed to Somali pirates

Πηγή:http://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2015/01/2014-Annual-IMB-Piracy-Report-ABRIDGED.pdf (Annual Piracy Report-2014), Δεκέμβριος 2015.

Παρόλη όμως την μείωση των σημειωθέντων περιστατικών, η πειρατεία εξακολουθεί να υπάρχει ως απειλή, ιδιαίτερα στον κόλπο του Άντεν. Οι παράγοντες που συνεισέφεραν στον περιορισμό του φαινομένου, στον θαλάσσιο χώρο, μπορούν να συνοψιστούν όπως παρακάτω:

α. Στην στενή συνεργασία ναυτικών δυνάμεων με την ναυτιλιακή κοινότητα.

β. Στην διακίνηση των πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων δυνάμεων και οργανισμών.

γ. Στην νομοθέτηση, από την ναυτιλιακή κοινότητα, των Συμβουλών BMP και στην λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τα εμπορικά πλοία.

δ. Στην εκτεταμένη χρήση ένοπλων ιδιωτικών φρουρών από τα πλοία.

ε. Στην διακοπή παροχής υποστήριξης των πειρατών, από την ξηρά.

στ. Στην παρεμπόδιση της πειρατικής δραστηριότητας στην θάλασσα.

Ωστόσο, η πρόοδος αυτή που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια θα μπορούσε εύκολα να αντιστραφεί εάν η κατάσταση στη Σομαλία, ή η προσπάθεια που επιτελείται διεθνώς ατονήσει. Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα και οι ναυτικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, θα πρέπει να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο συνεισφοράς τους, μέχρι οι συνθήκες στο έδαφος της Σομαλίας, να επιτρέψουν στην τοπική κυβέρνηση να μπορέσει να ανακτήσει τον πλήρη αστυνομικό έλεγχο των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων της. Η πειρατική δραστηριότητα εξακολουθεί ακόμη και σήμερα, να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στον κόλπο του Άντεν, παρόλο που η πλειονότητα των πειρατικών ομάδων στην Πούντλαντ έχουν εξαρθρωθεί από την Τοπική Ακτοφυλακή (στο εξής PMPF)[49].

Οι τοπικές αρχές της Πούντλαντ ασκούν μεγάλη πίεση στις περιοχές όπου δρουν οι πειρατές. Οι PMPF κάνουν διαρκώς επιχειρήσεις επί χερσαίου εδάφους, στα κέντρα υποστήριξης των πειρατών, χωρίς ωστόσο αυτές οι προσπάθειες να μπορούν να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Στις βόρειες ακτές της Πούντλαντ, υπάρχουν ακόμη περιοχές οι οποίες πιστεύεται ότι λειτουργούν ως πειρατικές βάσεις και οι οποίες στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίζουν τα αγκυροβολημένα κλεμμένα πλοία.

Οι νεότερες πρακτικές των πειρατών, προκειμένου να αποφεύγουν τον εντοπισμό, είναι να χρησιμοποιούν βαρύτερα σε εκτόπισμα skiffs και να πλέουν με αυτά μακριά από τις Σομαλικές ακτές, στην ανοιχτή θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν, χωρίς την αρχική υποστήριξη και την ύπαρξη των γνωστών ‘motherships’. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορούν να επιχειρούν με μικρή προετοιμασία και χωρίς να απαιτείται προσχεδιασμός. Προκειμένου επίσης να αποφεύγουν τον εντοπισμό και για να μην κινούν υποψίες, χρησιμοποιούν για

[49]PMPF: Puntland Maritime Police Force

κάλυψη την ναυτιλιακή κίνηση και την αλιευτική δραστηριότητα, κατά την μετακίνησή τους στις περιοχές που θα επιτεθούν. Κατά τις προσεγγίσεις τους στα πλοία, όταν διαπιστώσουν ότι υπάρχουν PST's, διακόπτουν την επίθεση και αποχωρούν, ακόμη και χωρίς την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η Υεμένη, προσπαθώντας να συμβάλλει στην καταπολέμηση της πειρατείας, η οποία πλήττει και τη δική της οικονομία, έχει αυξήσει την συνεργασία της με τις δυνάμεις που δρουν στην περιοχή. Ωστόσο, εξαιτίας της πολιτικής της αστάθειας, δεν αστυνομεύει το σύνολο των χωρικών της υδάτων. Το Τζιμπουτί, από την άλλη πλευρά, αποτελεί θερμό υποστηρικτή της προσπάθειας που επιτελείται από όλα τα κράτη. Έτσι, συνεισφέρει με την σειρά του με εκπαιδευτές, παρέχοντας εμπειρία για την οργάνωση των Σομαλικών υπηρεσιών ασφαλείας, με μεταφραστές που επιβαίνουν στα συμμαχικά πλοία και τέλος συμβάλλοντας στην διανομή της τοπικής εικόνας επιφάνειας των ναυτικών μονάδων που στέλνεται από το E.U Maritime Awareness Sharing Information Center (E.U MARSIC).

Τα αυστηρά μέτρα που είχαν ληφθεί από τις τοπικές αρχές της Σομαλίας και τα υπόλοιπα κράτη, ειδικά στις βόρειες και βορειοανατολικές ακτές της χώρας, έχουν κάνει πολύ δύσκολη την προσπάθεια των πειρατών να οργανώνουν και να προετοιμάζουν πειρατικές ομάδες (PAG's) για επιχειρήσεις.

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, οι πειρατές κάνουν χρήση των χωρικών υδάτων γειτονικών κρατών που δεν αστυνομεύονται[50], προκειμένου να εκδηλώσουν τις πειρατικές τους επιθέσεις. Το πλεονέκτημα σε αυτήν την περίπτωση, είναι ότι στις εν λόγω θαλάσσιες περιοχές δεν επιτρέπεται να εισέλθουν οι ναυτικές δυνάμεις που επιχειρούν για τον σκοπό αυτό.

Η τάση των πειρατών να αναζητούν νέους τρόπους συνέχισης της παράνομης δραστηριότητάς τους, είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας ότι η κατάσταση στη Σομαλία μπορεί εύκολα να αναστραφεί και κατά συνέπεια, οι δράσεις που αναπτύχθηκαν θα πρέπει να συνεχιστούν για αρκετό διάστημα ακόμη. Η διεθνής κοινότητα δεν θα πρέπει να εφησυχάσει, αντίθετα θα πρέπει να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις των πειρατών οι οποίοι ψάχνουν για νέα επιχειρησιακά διέξοδα.

[50] Υεμένη και Ομάν

Θεωρείται λοιπόν απολύτως πιθανό, στο επόμενο διάστημα να χρησιμοποιηθούν τα χωρικά ύδατα των γειτονικών αυτών χωρών (Υεμένης και Ομάν), είτε για να δημιουργήσουν, βάσεις υποστήριξης επί των ακτών, είτε για να επιτίθενται στα αγκυροβολημένα εμπορικά πλοία. Η αποτρεπτική δράση των πολεμικών πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα, είναι δυνατό να στρέψει τους πειρατές, στο μέλλον, σε επιθέσεις πλοίων που βρίσκονται σε λιμένες ή σε αγκυροβολία.

Τελειώνοντας, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, στο ενδεχόμενο μίας ευρύτερης συμμαχίας μεταξύ πειρατών και εξτρεμιστών μουσουλμάνων της Al Shabaab, καθώς και οι δύο δέχονται ισχυρές πιέσεις τόσο από εγχώριες όσο και από διεθνείς δυνάμεις. Το σενάριο αυτό χρήζει ιδιαίτερης παρακολούθησης καθώς κρίνεται πολύ επικίνδυνο και ικανό να ανατρέψει τα δεδομένα ασφάλειας στην περιοχή.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

Ενώ η κατάσταση στη Σομαλία δείχνει να εξομαλύνεται, δεν συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες περιοχές, ανά τον κόσμο, που παρατηρείται πειρατική δραστηριότητα. Το σημαντικότερο πρόβλημα συναντάται στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας, εκεί που η οικονομική εξαθλίωση, η διαφθορά, οι πολιτικές συγκρούσεις, τα αποσχιστικά κινήματα, η παραοικονομία και η ανομία οδήγησαν στην άνθηση του φαινομένου της πειρατείας. Καθοριστικός παράγοντας, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, υπήρξε ο γεωγραφικός. Τα στενά της Μάλακκας κατείχαν τα σκήπτρα της πειρατείας για πολλά χρόνια. Τους πρώτους 9 μήνες του 2015 σημειώθηκαν συνολικά 161 περιστατικά, εκ των οποίων τα 110 συνέβησαν σε πλοία που ταξίδευαν και τα 51 σε πλοία που ήταν αγκυροβολημένα ή δεμένα σε λιμάνια (Πίνακες 11-13). (ReCAAP Quarterly Report 2015 n.d., σελ 5)

Η πλειονότητα των περιστατικών που συνέβησαν εν πλω σημειώθηκαν στα στενά της Μάλακκας και Σιγκαπούρης, σύμφωνα με τον πίνακα 12.

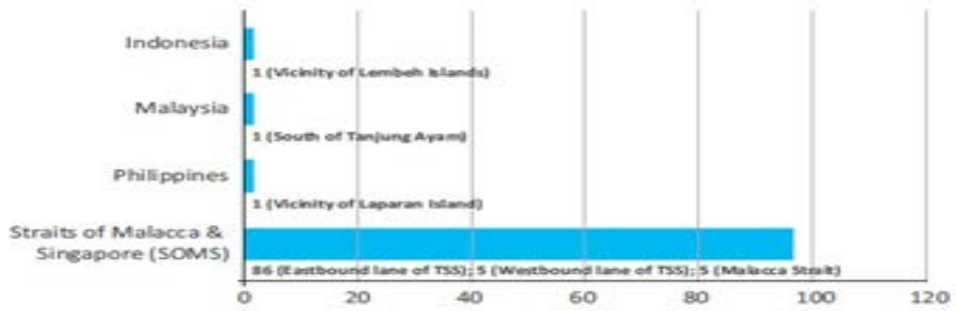
Πίνακας 11: Συγκριτικός αριθμός πειρατικών επιθέσεων στην ΝΑ Ασία

	JANUARY-SEPTEMBER 2011		JANUARY-SEPTEMBER 2012		JANUARY-SEPTEMBER 2013		JANUARY-SEPTEMBER 2014		JANUARY-SEPTEMBER 2015	
	Actual	Attempted	Actual	Attempted	Actual	Attempted	Actual	Attempted	Actual	Attempted
South Asia										
Arabian Sea		4								
Bangladesh	7		10		6		11		2	
Bay of Bengal		1					2			
India	6	2	6	1	3		9	1	6	
Sub-total	13	7	16	1	9		22	1	8	
Southeast Asia										
Indian Ocean								1		
Indonesia	35	1	46	2	58	4	36	5	16	1
Malaysia	11	3	7		6		3	1	3	
Philippines	4		3		5		3		5	1
Singapore	3		1							
South China Sea	10	6	4		6		29	1	10	1
Straits of Malacca and Singapore	18	2	11	1	5		23	3	88	8
Thailand									1	
Vietnam	6		3	1	5	1	1		19	
Sub-total	87	12	75	4	85	5	95	11	142	11
Overall Total	100	19	91	5	94	5	117	12	150	11

Πηγή:http://www.recaap.org/Portals/0/docs/Reports/2015/ReCAAP%20ISC%203rd%20Qtrly%20Report%202015%20(Open).pdf (Quarterly Report Jan-Sep 2014), Δεκέμβριος 2015

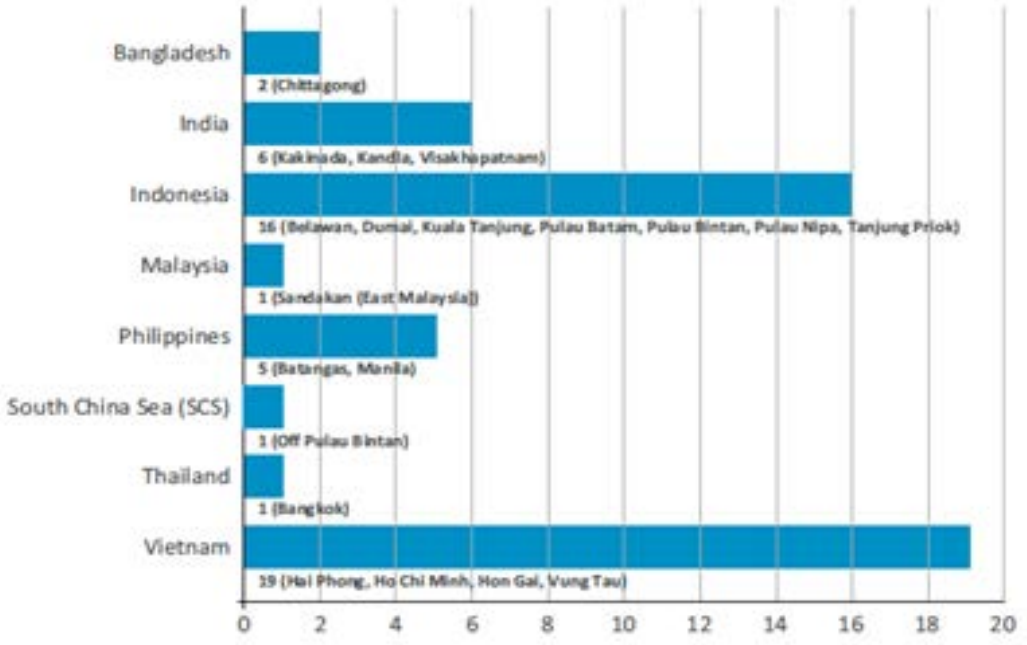
Από τα 51 περιστατικά που αναφέρθησαν σε πλοία αγκυροβολημένα ή δεμένα, τα 16 συνέβησαν στην Ινδονησία και τα 19 στο Βιετνάμ. Τα υπόλοιπα σημειώθηκαν όπως φαίνονται στον πίνακα 13.

Πίνακας 12: Περιστατικά πειρατείας που συνέβησαν σε πλοία εν πλώ



Πηγή:http://www.recaap.org/Portals/0/docs/Reports/2015/ReCAAP%20ISC%203rd%20Qtrly%20Report%202015%20(Open).pdf (Quarterly Report Jan-Sep 2014), Δεκέμβριος 2015

Πίνακας 13:Περιστατικά πειρατείας που συνέβησαν σε πλοία αγκυροβολημένα/δεμένα



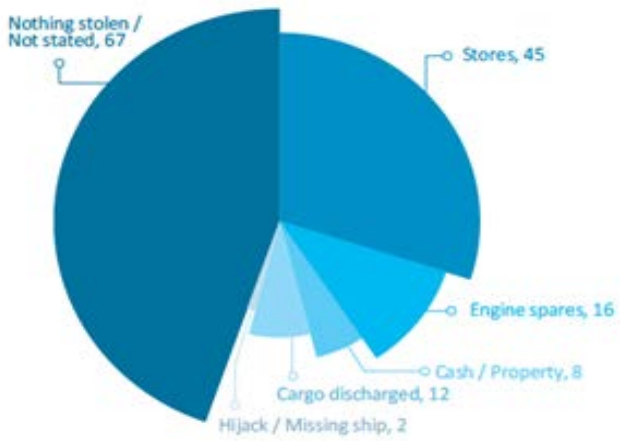
Πηγή:http://www.recaap.org/Portals/0/docs/Reports/2015/ReCAAP%20ISC%203rd%20Qtrly%20Report%202015%20(Open).pdf (Quarterly Report Jan-Sep 2014), Δεκέμβριος 2015

Αξίζει εδώ να αναφερθεί, πως από τα συνολικά 161 περιστατικά του 2015 τα 11 χαρακτηρίζονται ως πειρατικά ενώ τα 150 χαρακτηρίζονται ως περιστατικά ένοπλης ληστείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 2. (ReCAAP Quarterly Report 2015 n.d., σελ 4)

Από τα 150 περιστατικά, στα 97 (ποσοστό 85%) εισέβαλαν στο πλοίο 1 έως 6 δράστες. Σε 21 περιστατικά (ποσοστό 14%) αναφέρθηκε ότι ενεπλάκησαν 7 με 9 άτομα, ενώ σε δύο περιστατικά αναφέρθηκαν ως δράστες ομάδες άνω των 9 ατόμων.

Όσον αφορά τον οπλισμό που έφεραν οι δράστες, σε 42 περιστατικά (ποσοστό 28%) αναφέρθηκε η κατοχή μαχαιριών και σε 11 περιστατικά (ποσοστό 7%) οι δράστες κατείχαν πέρα από μαχαίρια και όπλα. (ReCAAP Quarterly Report 2015 n.d., σελ 11)

Πίνακας 14 Πίνακας ειδών κλοπής από πλοία



Πηγή:http://www.recaap.org/Portals/0/docs/Reports/2015/ReCAAP%20ISC%203rd%20Qtrly%20Report%202015%20(Open).pdf (Quarterly Report Jan-Sep 2014), Δεκέμβριος 2015

Οι οικονομικές επιπτώσεις από τις σημειωθείσες επιθέσεις έχουν να κάνουν, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, με κλοπή των αποθεμάτων των πλοίων. Αμέσως μετά, έρχεται η κλοπή ανταλλακτικών μηχανών και μηχανημάτων, ενώ σημειώθηκαν μόνο 2 περιστατικά όπου είχαμε κλοπή ολόκληρου του πλοίου, οι οποίες στη συνέχεια εξιχνιάστηκαν και συνελήφθησαν οι δράστες. Η ακριβής κατανομή ανά αριθμό περιστατικών φαίνεται στον πίνακα 14. (ReCAAP Quarterly Report 2015 n.d., σελ 12)

Ο αριθμός αυτός των περιστατικών που σημειώθηκαν φέτος στην νοτιοανατολική Ασία, συγκρινόμενος με τα προηγούμενα πέντε χρόνια, δείχνει μία αυξητική τάση της πειρατικής δραστηριότητας, η οποία αναμφίβολα προβληματίζει την ναυτιλιακή κοινότητα. Η αντιμετώπισή τους είναι θέμα συλλογικής προσπάθειας, μα πάνω από όλα προϋποθέτει την πολιτική βούληση των ισχυρών κρατών που συμμετέχουν στα κέντρα λήψεων αποφάσεων. Η εμπειρία, η τεχνολογία και οι μηχανισμοί υπάρχουν. Η Σομαλία, απέδειξε, με ποιο τρόπο πρέπει να καταπολεμούνται οι σύγχρονοι πειρατές στην ξηρά και στην θάλασσα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πειρατεία είναι φαινόμενο διαχρονικό συνυφασμένο με την ανθρώπινη δραστηριότητα στη θάλασσα. Στις ημέρες μας, εμφανίζεται κυρίως ως αποτέλεσμα της ύπαρξης αποτυχημένων κρατών, εξαιτίας της κατάρρευσης των κρατικών δομών ασφαλείας και την αδυναμία ελέγχου της εγκληματικής δράσης στο εσωτερικό τους. Η πειρατική δραστηριότητα, παγκοσμίως, παρουσίασε ιδιαίτερα μεγάλη έξαρση την τελευταία δεκαετία. Ο κόλπος του Άντεν, τα στενά της Μάλακκας στην νοτιοανατολική Ασία και ο κόλπος της Γουινέας στην δυτική Αφρική είναι οι περιοχές με τα περισσότερα διαπιστωμένα περιστατικά πειρατείας. Σαν επακόλουθο αυτής της κατάστασης ήταν να διασαλευθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η απρόσκοπτη διεξαγωγή του εμπορίου, γεγονός που επέφερε σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση της Σομαλίας και στην θαλάσσια περιοχή του δυτικού Ινδικού ωκεανού, δια μέσου της οποίας διακινείται το 20% του παγκόσμιου εμπορίου και πάνω από το 12% του συνολικού αργού πετρελαίου, απαιτήθηκε από την διεθνή κοινότητα να αντιδράσει, αναπτύσσοντας ένα σύνολο δράσεων, που ενέπλεξαν διεθνείς οργανισμούς και μεγάλο αριθμό κρατών, για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η πειρατική δραστηριότητα, αναμφίβολα, επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην διεθνή ναυσιπλοΐα. Η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και η διατήρηση του ομαλού ενεργειακού εφοδιασμού, αποτελεί προτεραιότητα υψίστης σημασίας στο παγκόσμιο στερέωμα, καθώς δύναται να επηρεάσει την σταθερότητα της παραγωγής και την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας στις ανεπτυγμένες χώρες.

Η επιθετικότητα των πειρατών αναγκάζει τους πλοιοκτήτες να επανασχεδιάζουν τα δρομολόγια τους, ώστε να αποφεύγουν τις επικίνδυνες περιοχές. Αυτό έχει σαν συνέπεια την μείωση της συνολικής μεταφορικής ικανότητας, αφού τα πλοία κάνουν μεγαλύτερο χρόνο να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Μεγαλύτερος χρόνος διεκπεραίωσης μεταφορών, σημαίνει επιβάρυνση της βιομηχανικής και μεταπρατικής δραστηριότητας, λόγω της μειωμένης διαθεσιμότητας των πρώτων υλών, συνεπώς αύξηση της τιμής των

παραγόμενων προϊόντων και μετακύλιση του κόστους στον καταναλωτή. Ταυτόχρονα, η επαναδρομολόγηση των θαλάσσιων μεταφορών έχει αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες των γειτονικών κρατών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πειρατεία της Σομαλίας, όπου η αποφυγή διέλευσης των πλοίων από την επικίνδυνη θαλάσσια περιοχή του κόλπου του Άντεν, είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος της Αιγύπτου από τα τέλη διέλευσης της διώρυγας του Σουέζ. Αντίστοιχη απώλεια εισόδων σημείωσαν και οι μεγάλοι εμπορικοί λιμένες των χωρών της Μεσογείου, λόγω μείωσης του συνολικού όγκου φορτίου που διακινείται από αυτές τις υποδομές.

Παράλληλα, η ανάληψη μίας σειράς μέτρων από τους πλοιοκτήτες όπως η μεγαλύτερη ταχύτητα πλεύσεων, η σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων με καλύψεις προσανατολισμένες στον περιορισμό των οικονομικών απωλειών από την πειρατική δράση, η προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας στα πλοία, και η επιβίβαση ένοπλων ή μη φρουρών καθ' όλη την διάρκεια διέλευσης από τις HRA's, προκειμένου να αποτρέψουν την πειρατεία, επηρεάζουν το τελικό μεταφορικό κόστος και κατ' επέκταση, αυξάνουν την τελική τιμή των προϊόντων για τον καταναλωτή.

Από την άλλη πλευρά, οι επιπτώσεις της πειρατείας έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό, στην αλιεία και στο εμπόριο των περιφερειακών από τις πειρατικές ζώνες χωρών, επηρεάζοντας τις οικονομίες τους σε σημαντικό βαθμό. Στο πλαίσιο αυτό θαλάσσιες μεταφορικές οδοί αλλοιώνονται, πλούσιες σε αλιεύματα περιοχές εγκαταλείπονται, ενώ λιμάνια τουριστικών προορισμών για κρουαζιερόπλοια αλλάζουν, με μοναδικό γνώμονα την επιλογή ασφαλέστερων.

Μελετώντας την περίπτωση της Σομαλίας[51] και μπροστά στην κατάσταση που πήγαινε να διαμορφωθεί στην περιοχή, ο ΟΗΕ αναγκάστηκε να εκδώσει μία σειρά αποφάσεων, οι οποίες και ψηφίστηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας, που ουσιαστικά αποτέλεσαν την νομιμοποιητική βάση για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

[51] Η περίπτωση της Σομαλίας αποτελεί και θα αποτελεί τα επόμενα χρόνια περίπτωση σημείο αναφοράς για την εμφάνιση και κλιμάκωση του φαινομένου της πειρατείας. Ταυτόχρονα, η κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας με την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ναυτικών δυνάμεων, και την συνεργασία μεγάλου αριθμού οργανισμών, σηματοδότησε τον τρόπο και την βούληση που απαιτείται, για να αντιμετωπιστεί στο μέλλον κάθε παρόμοια περίπτωση, προσφέροντας συγχρόνως πολύτιμα συμπεράσματα για την επίλυση προβλημάτων και δυσχερειών που ενέσκηψαν .

Σήμερα έξι χρόνια μετά, τα περιστατικά πειρατείας, στην περιοχή του δυτικού Ινδικού ωκεανού, έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Η μείωση αυτή μπορεί να αποδοθεί στην ισχυρή παρουσία πολεμικών πλοίων των διαφόρων κρατών, που αύξησε το αίσθημα ασφάλειας και βελτίωσε τις συνθήκες αστυνόμευσης, στην κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας με σκοπό να βοηθήσει τον πρόεδρο της Σομαλίας, Hassan Sheikh Mohamed, να ανοικοδομήσει την χώρα και να αποκτήσει τον αστυνομικό έλεγχο των συνόρων της και τέλος στην χρήση ενόπλων τμημάτων (VPD's) για προστασία των εμπορικών πλοίων, η οποία λειτούργησε αποτρεπτικά ως προς την ανάληψη πειρατικών επιθέσεων.

Η παρουσία ναυτικών μονάδων στην θάλασσα της Σομαλίας, πέρα του πολύ υψηλού κόστους που επισύρει, που κατά μέσο όρο ανέρχεται στα 750 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, δεν δύναται να δημιουργήσει συνθήκες πλήρους ασφάλειας στα εμπορικά πλοία, λόγω του μεγέθους της περιοχής και της απαίτησης πολλαπλάσιων ιπτάμενων μέσων, για τον θετικό έλεγχο αστυνόμευσης της. Η οριστική επίλυση του προβλήματος, προϋποθέτει την ικανότητα της τοπικής κυβέρνησης της Σομαλίας, να ανοικοδομήσει το κράτος και να βελτιώσει σταδιακά το βιοτικό επίπεδο των Σομαλών. Μόνο μέσω της επίλυσης των κοινωνικών και των οικονομικών προβλημάτων, τα οποία αποτελούν τα γενεσιουργά αίτια της πειρατείας, θα αντιμετωπισθεί το φαινόμενο στη ρίζα του. Συνεπώς η στήριξη και η σταθεροποίηση της κυβέρνησης του προέδρου Hassan Sheikh Mohamed, προβάλλει σαν ζήτημα προτεραιότητας, γιατί μόνο με τη δημιουργία των καταλλήλων συνθηκών και την ανάπτυξη των κρατικών δομών, για την αποτελεσματική αστυνόμευση στην ξηρά και θάλασσα από τους ίδιους τους Σομαλούς, είναι δυνατή η πάταξη της πειρατείας.

Αντίθετα με την σημερινή κατάσταση στη Σομαλία, που δείχνει να τίθεται υπό έλεγχο, ανησυχία προκαλεί το γεγονός της αυξητικής τάσης των περιστατικών πειρατείας στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας και κυρίως στα στενά της Μάλακκας. Αν και οι δύο περιπτώσεις του Κόλπου του Άντεν και νοτιοανατολικής Ασίας παρουσιάζουν ομοιότητες, ως προς τα αίτια εμφάνισης της πειρατικής δραστηριότητας, απαιτούν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Ενώ στον Κόλπο του Άντεν, σύμφωνα με τον σε ισχύ ορισμό της UNCLOS, η διεθνής κοινότητα είχε την δικαιοδοσία να επέμβει, καθώς οι επιθέσεις λάμβαναν χώρα εκτός χωρικών υδάτων κάποιου κράτους, άρα και εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, στην περίπτωση

της νοτιοανατολικής Ασίας οι περισσότερες περιπτώσεις επιθέσεων εμπίπτουν στην κατηγορία της ένοπλης ληστείας, καθώς τελούνται εντός χωρικών υδάτων όπου αρμοδιότητα καταστολής έχει το κράτος, στα ύδατα του οποίου λαμβάνει χώρα το περιστατικό.

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά την καταπολέμηση της πειρατείας, κρίνεται καταρχήν ως επαρκές εκτός των θεμάτων τα οποία άπτονται της δίωξης των πειρατών. Μετά την σύλληψη των πειρατών μεγάλη είναι η δυσκολία της επιτυχούς δίωξης αυτών, λόγω των δυσχερειών στην συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, της έρευνας αλλά και της δίκης γενικότερα. Η σύλληψη, η κράτηση και η μεταφορά των πειρατών για να δικαστούν αποτελούν ξεχωριστά ιδιαίτερες προκλήσεις και έφεραν στην επιφάνεια την αδυναμία εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος της οικουμενικής δικαιοδοσίας των κρατών ενάντια στους πειρατές. Το αποτέλεσμα από αυτή την προσωρινή και ελλιπή, διαδικασία εκδίκασης και ποινικής δίωξης των πειρατών, είναι ουσιαστικά η ατιμωρησία ή η χαλαρή τιμωρία των πειρατών με επακόλουθο την γέννηση και άλλων επίδοξων πειρατών οι οποίοι από την μία βλέπουν τα τεράστια κέρδη τα οποία αποκομίζονται από τους πειρατές και από την άλλη μπορούν να διακρίνουν τα χαλαρά μέτρα καταστολής της πειρατείας στα θέματα εκδίκασης και ποινικής δίωξης.

Αντίστοιχο νομικό κενό εντοπίζεται και στην χρήση ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας στα εμπορικά πλοία. Η αντιμετώπιση της πειρατείας με χρήση ένοπλων PST's, αποδεικνύεται ότι δεν καλύπτεται νομικά σε περιπτώσεις απώλειας ζωής ή για υλικές ζημίες. Για τον λόγο αυτό, κάθε κράτος ξεχωριστά, προσπαθεί με νόμους να ρυθμίσει τα θέματα κατοχής και χρήσης όπλων από ιδιωτικούς φρουρούς που επιβαίνουν σε πλοία, στα πλαίσια πάντα της αυτοάμυνας, εντός των περιοχών HRA's.

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε πως η πειρατεία των θαλασσών είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο το οποίο αλλάζει στην πορεία των χρόνων περιοχές στις οποίες εκδηλώνεται, αλλά και τρόπο δράσης των πειρατών. Τα αίτια και ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίζεται, θα είναι πάντοτε ο ίδιος και έχει να κάνει με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την απρόσκοπτη διεξαγωγή του εμπορίου. Για την υλοποίηση αυτού του στοιχήματος απαιτείται

συλλογική και πολυδιάστατη ανάληψη δράσεων, κάτω από ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, και με προσπάθειες προσανατολισμένες στην καταπολέμηση του φαινομένου κατά προτεραιότητα στην ξηρά όπου βρίσκονται πάντοτε οι ρίζες του.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην Σομαλία, προτείνονται τα ακόλουθα, ως μία σειρά μέτρων καθοριστικής σημασίας, για την καταστολή του πειρατικού φαινομένου όπου και αν αυτό εμφανίζεται:

α. Η στήριξη από την διεθνή κοινότητα των κρατών στα οποία παρουσιάζεται πειρατεία, με σκοπό την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και την επάνοδό τους σε νόμιμες επαγγελματικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα να δίνεται έμφαση στην ανοικοδόμηση δομών και θεσμών, με απώτερο σκοπό την ευνομία την ασφάλεια και την σταθερότητα στο εσωτερικό τους.

β. Η υιοθέτηση νομικού πλαισίου, σε διεθνές επίπεδο, για τις ιδιωτικές εταιρείες ένοπλων φρουρών, ώστε να ρυθμίζονται από κοινού τα ζητήματα κατοχής και χρήσης όπλων πάνω σε εμπορικά πλοία, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις ασάφειες που υπάρχουν και τις αυθαιρεσίες που δύναται να προκύψουν.

γ. Η εκπαίδευση των πληρωμάτων και η συνεχής βελτίωση και εφαρμογή των μέτρων αυτοπροστασίας και των προβλεπομένων διαδικασιών ασφαλείας από τα εμπορικά πλοία, όταν διέρχονται από περιοχές με διαπιστωμένη πειρατική δραστηριότητα.

δ. Η ανάληψη επιχειρήσεων, όπου αυτό απαιτείται, με Πολεμικά Πλοία, στα πρότυπα της «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» και της «OCEAN SHIELD», ως δυνάμεις αστυνόμευσης, επιβολής του νόμου, προστασίας της διεθνούς ναυσιπλοΐας και τέλος ως δυνάμεις παροχής εκπαίδευσης στις τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας.

ε. Η διατήρηση στενής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων κυβερνητικών ή μη, που είναι επιφορτισμένοι με τον ίδιο σκοπό.

Η Ελλάδα σαν χώρα με τεράστια ναυτική παράδοση, με ένα από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως, και ενεργό μέλος όλων των

ναυτιλιακών οργανισμών, οφείλει να συμμετέχει ενεργά σε κάθε προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας για την ασφάλεια των θαλασσών και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τις ανθρώπινες αξίες, έχοντας σαν παρακαταθήκη τον σεβασμό και την αποδοχή των ναυτικών χωρών, είναι σε θέση να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια καταστολής της πειρατικής δράσης. Το οφείλει στην μακραίωνη ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας και στον Έλληνα ναυτικό, που τόσα έχουν προσφέρει στην πατρίδα.

ΒΙΒΛΙΟΡΓΑΦΙΑ

Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia. n.d. http://www.state.gov/t/pm/ppa/piracy/contactgroup/ (πρόσβαση Δεκέμβριος 14, 2015).

Best Management Practices. n.d. http://www.shipping.nato.int/Pages/BMP.aspx (πρόσβαση Δεκέμβριος 15, 2015).

Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy. Edinburgh: Witherby Publishing Group Ltd, 2011.

Chalk, P. *Maritime Piracy, Reasons, Dangers and Solutions.* RAND Corp. CT-317, 2009.

Combined Maritime Forces. n.d. http://combinedmaritimeforces.com/ctf-151-counter-piracy/ (πρόσβαση Δεκέμβριος 15, 2015).

Djibouti Code of Conduct. n.d. http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PIU/Pages/DCoC.aspx (πρόσβαση Δεκέμβριος 15, 2015).

European Union Naval Force Operation ATALANTA. n.d. http://eunavfor.eu/key-facts-and-figures/ (πρόσβαση Δεκέμβριος 9, 2015).

Hellenic Shipping News. n.d. http://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2015/01/2014-Annual-IMB-Piracy-Report-ABRIDGED.pdf (πρόσβαση Δεκέμβριος 20, 2015).

Insurance QnA. n.d. http://www.insuranceqna.com/commercial-and-business-insurance/hull-and-machinery-insurance.html (πρόσβαση Δεκέμβριος 4, 2015).

International Chamber of Commerce. n.d. https://icc-ccs.org/piracy-reporting-centre (πρόσβαση Δεκέμβριος 12, 2015).

International Maritime Bureau. Πέμπτη Ιανουάριος 2010. https://icc-ccs.org/news/326-2009-worldwide-piracy-figures-surpass-400 (πρόσβαση Οκτώβριος 31, 2015).

International Maritime Bureau. n.d. https://icc-ccs.org/icc/imb (πρόσβαση Δεκέμβριος 15, 2015).

International Maritime Organization. n.d. http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/MaritimeSecurity.aspx (πρόσβαση Δεκέμβριος 15, 2015).

Kennedy K Mbekeani, Mthuli Ncube. «African Development Bank Group.» 14 July 2011. http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Maritime%20Piracy_Maritime%20Piracy.pdf (πρόσβαση Δεκέμβριος 3, 2015).

Kominsur Insurance Broker. n.d. http://www.kominsur.ee/en/merekindlustus/laevade-ja-mereriskide-kindlustamine/war-risks-insurance/ (πρόσβαση Δεκέμβριος 4, 2015).

MARCOM. n.d. http://www.mc.nato.int/PressReleases/Pages/OOS-ship-HDMS-ABSALON-trains-Somaliland-Coast-Guard.aspx (πρόσβαση Δεκέμβριος 15, 2015).

Martime Security Center Horn of Africa. n.d. http://www.mschoa.org/on-shore/home (πρόσβαση Δεκέμβριος 15, 2015).

Muller, T. *Hellenic War Risks.* 27 November 2014. http://www.hellenicwarrisks.com/fileadmin/uploads/hellenic/Docs/PDFs/HWRB_C2-2014_-_Rates_Terms_2015.pdf (πρόσβαση Δεκέμβριος 3, 2015).

Murphy, M. *Maritime Terrorism: Threat in Context.* Jane's Intelligence Review, 2006.

Niwczyk, A. *Piracy, Armed Robbery and Maritime Terrorism in the Contemporary Southeast Asia and its Impact on Global Economy.* Gdynia: Intitute of Social Sciences, 2006.

Operation Ocean Shield. n.d. http://www.mc.nato.int/ops/Pages/OOS.aspx (πρόσβαση Δεκέμβριος 15, 2015).

ReCAAP Quarterly Report 2015. n.d. http://www.recaap.org/Portals/0/docs/Reports/2015/ReCAAP%20ISC%203rd%20Qtrly%20Report%202015%20(Open).pdf (πρόσβαση Δεκέμβριος 19, 2015).

Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia. n.d. http://www.recaap.org/ (πρόσβαση Δεκεμβρίου 15, 2015).

Rodrigue, J.P,Comtois,C.&Slack B. *The Geography of Transport Systems.* New York: Routledge, 2009.

Security in Maritime Transport. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development, 2003.

Stuart Garfinkle, M. *The Psychological Impact of Piracy on Seafarers.* New York: Seamen's Church Institute, 2012.

UNCLOS . n.d. http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (πρόσβαση Νοέμβριος Κυριακή, 2015).

Walje, Matthew R. *The State of Maritime Piracy Report 2014.* Report, Denver: Oceans Beyond Piracy, 2014.

Βλάχου, Γ.Π.,Νικολαίδη,Ε. *Ναυτιλιακή Οικονομική Γεωγραφία.* Πειραιάς: Τζέι & Τζέι Ελλάς, 2002.

Δαλακλής, Δ. *"Θαλασσιες Μεταφορές και Πειρατεία:Η Γεωπολιτική Διάσταση" απο την διημερίδα "Λαθρομετανάστευση και Σύγχρονη Πειρατεία ως Απειλές της Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας".* Θεσσαλονίκη: ΑΔΙΣΠΟ, 2009.

Δημητρίου, Α. *Η Σύγχρονη Πειρατεία στο Κέρας της Αφρικής.* Αθήνα: Bookstars, 2012.

Κλάδη-Ευσταθοπούλου, Μ. *"Νηοψία και Συνεχής Καταδίωξη στην Ανοιχτη θάλασσα:Σύγχρονη Νομική Προσέγγιση" στο συλογικό έργο Ασφάλεια και Πειρατεία στην Ανοιχτή Θάλασσα(Σ. Περράκη-Γ. Τσάλτα).* Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2006.

Κοντούλης, Ι. «Η Πειρατεία κατά το Διεθνές Δίκαιο:Σύγχρονες εξελίξεις, προβλήματα και προοπτικές.» *Διατριβή.* Σ.Ε.Θ.Α, 2010.

Μαρούδα, Μ.Ν. *"Η Πειρατεία ως Διεθνές Έγκλημα" στο συλογικό έργο Ασφάλεια και Πειρατεία στην Ανοιχτή Θάλασσα(Σ. Περράκη-Γ. Τσάλτα).* Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2006.

Μπέλλου, Φ. *"Η Πειρατεία υπό το Πρίσμα των Διεθνών Οργανισμών" απο την διημερίδα "Λαθρομετανάστευση και Σύγχρονη Πειρατεία ως Απειλές της Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας".* Θεσσαλονίκη: ΑΔΙΣΠΟ, 2009.

Μπόση, Μ. *Θαλλάσσια Πειρατεία και Τρομοκρατία.* Βάρη: Ποιότητα, 2012.

Παπαδοπούλου, Α. *Θαλάσσια Πειρατεία και Οικονομικό Κόστος Μελέτη περιπτώσεων.* Διπλωματική Εργασία, Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2013.

Πολλάτος, Σ, Αντιπλοίαρχος ΠΝ. «Η Αντιμετώπιση οτυ Φαινομένου της Πειρατείας στο Κέρας της Αφρικής.» *Διατριβή.* Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου , Ιούνιος 2012.

Σακελλαρίδης, Ι. *Πειρατεία: Προληπτικοί και Κατασταλτικοί Μέθοδοι Προστασίας απο την Πειρατεία.* Διπλωματική Εργασία, Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2013.

Σέργης, Π. *"Νομική και Επιχειρησιακή Διάσταση Επιχείρησης 'ΑΤΑΛΑΝΤΑ'-Ελληνική Συμμετοχή" απο την διημερίδα "Λαθρομετανάστευση και Σύγχρονη Πειρατεία ως Απειλές της Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας".* Διημερίδα, Θεσσαλονίκη: ΑΔΙΣΠΟ, 2009.

Σιούσουρας, Π., Δαλακλής,Δ. *Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας.* Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2011.

—. *Σύγχρονες Θαλάσσιες Μεταφορές και το Φαινόμενο της Πειρατείας*. Αθήνα: Ι.Σιδέρης, ,2011.

Τσάλτας, Γ. *"Ο Ορισμός της Πειρατείας μέσα απο την Σύμβαση του Μοντεγκο Μπαίη" στο συλογικό έργο Ασφάλεια και Πειρατεία στην Ανοιχτή Θάλασσα(Σ. Περράκη-Γ. Τσάλτα).* Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2006.